

Aula 14

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Processual Civil*

Autor:
Ricardo Torques

28 de Janeiro de 2023

Índice

1) Execução - Teoria Geral da Execução	4
2) Execução - Espécies de Execução-Disposições Gerais	24
3) Execução - Execução para entregar Coisa	27
4) Execução - Execução para Obrigação de Fazer e Não-Fazer	29
5) Execução - Execução para Pagamento de Quantia Certa	31
6) Execução - Execução contra Fazenda Pública	51
7) Execução - Execução de Alimentos	53
8) Execução - Embargos à Execução	55
9) Execução - Suspensão e Extinção da Execução	63
10) Questões Comentadas - Execução - Teoria Geral da Execução - FCC	65
11) Questões Comentadas - Execução - Teoria Geral da Execução - VUNESP	69
12) Questões Comentadas - Execução - Espécies de Execução-Disposições Gerais - FCC	75
13) Questões Comentadas - Execução - Espécies de Execução-Disposições Gerais - VUNESP	79
14) Questões Comentadas - Execução - Execução para Pagamento de Quantia Certa - FCC	81
15) Questões Comentadas - Execução - Execução para Pagamento de Quantia Certa - VUNESP	98
16) Questões Comentadas - Execução - Execução contra Fazenda Pública - FCC	102
17) Questões Comentadas - Execução - Execução contra Fazenda Pública - VUNESP	104
18) Questões Comentadas - Execução - Execução de Alimentos - FCC	107
19) Questões Comentadas - Execução - Embargos à Execução - FCC	110
20) Questões Comentadas - Execução - Embargos à Execução - VUNESP	115
21) Lista de Questões - Execução - Teoria Geral da Execução - FCC	120
22) Gabarito - Execução - Teoria Geral da Execução - FCC	122
23) Lista de Questões - Execução - Teoria Geral da Execução - VUNESP	123
24) Gabarito - Execução - Teoria Geral da Execução - VUNESP	125
25) Lista de Questões - Execução - Espécies de Execução-Disposições Gerais - FCC	126
26) Gabarito - Execução - Espécies de Execução-Disposições Gerais - FCC	128
27) Lista de Questões - Execução - Espécies de Execução-Disposições Gerais - VUNESP	129
28) Gabarito - Execução - Espécies de Execução-Disposições Gerais - VUNESP	130



Índice

29) Lista de Questões - Execução - Execução para Pagamento de Quantia Certa - FCC	131
30) Gabarito - Execução - Execução para Pagamento de Quantia Certa - FCC	137
31) Lista de Questões - Execução - Execução para Pagamento de Quantia Certa - VUNESP	138
32) Gabarito - Execução - Execução para Pagamento de Quantia Certa - VUNESP	140
33) Lista de Questões - Execução - Execução contra Fazenda Pública - FCC	141
34) Gabarito - Execução - Execução contra Fazenda Pública - FCC	142
35) Lista de Questões - Execução - Execução contra Fazenda Pública - VUNESP	143
36) Gabarito - Execução - Execução contra Fazenda Pública - VUNESP	144
37) Lista de Questões - Execução - Execução de Alimentos - FCC	145
38) Gabarito - Execução - Execução de Alimentos - FCC	146
39) Lista de Questões - Execução - Embargos à Execução - FCC	147
40) Gabarito - Execução - Embargos à Execução - FCC	149
41) Lista de Questões - Execução - Embargos à Execução - VUNESP	150
42) Gabarito - Execução - Embargos à Execução - VUNESP	152



TEORIA GERAL DA EXECUÇÃO

Introdução

Vamos iniciar o estudo da execução de títulos extrajudiciais.

Contudo, antes de começarmos a análise dos dispositivos do CPC, é importante uma observação: **as regras que estudaremos aqui podem ser aplicadas ao cumprimento de sentença**, o que torna ainda mais importante esse assunto.

Princípios

Os princípios, como sabemos, possuem dupla finalidade: normatizar determinadas situações e constituir um parâmetro ou vetor interpretativo dentro da legislação como um todo.

Dito isso, são vários os princípios da execução. Vamos destacar os principais para fins de prova.

Princípio da nulla executio sine título

NÃO EXISTE EXECUÇÃO SEM TÍTULO EXECUTIVO

Além disso, alguns conceitos são importantes (que adiante serão mais bem desenvolvidos):

- ↳ A obrigação é certa quando é existente, não havendo dúvida de que há um título.
- ↳ A obrigação é líquida quando possui objeto determinado.
- ↳ A obrigação é exigível (ou atual) quando pode ser imediatamente imposta.

Princípio da máxima efetividade da execução

A execução se realiza em favor (ou no interesse) do credor.

Assim, a ideia por trás da execução é que os atos sejam praticados em favor do credor e para satisfação do seu crédito. Isso fica patente no CPC, a partir de vários exemplos, tais como:

- ↳ o art. 774, do CPC, ao tratar dos atos considerados atentatórios à dignidade da justiça na execução, prevê que apenas o executado poderá incorrer nas hipóteses descritas nos incisos.



➡ o art. 840, §1º, do CPC, ao falar da figura do depositário, prescreve que os bens não poderão ser depositados em benefício do executado (salvo nas hipóteses de difícil remoção do bem). Ao passo que o credor poderá ser nomeado depositário.

Confira uma questão de prova:

(TRE-PI - 2016) Relativamente ao cumprimento de sentença e ao processo de execução de título executivo extrajudicial, julgue:

Em ação de execução por quantia certa, caso o devedor não cumpra a obrigação, o juiz poderá mandar intimar o executado para, caso existam bens disponíveis, indicar quais são e onde se encontram, sob pena de se caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça e sujeitar o executado ao pagamento de multa que será revertida em favor do exequente.

Comentários

A assertiva está **correta** e é o gabarito da questão, conforme prevê o art. 774, V, da referida Lei.

Sigamos!

Princípio do menor sacrifício para o devedor

Esse princípio constitui uma contraposição ao princípio da máxima efetividade, mas está subordinado a esse. Prevê o princípio em comento que, **quando, por mais de um meio igualmente vantajoso para o credor, for possível efetuar a execução, essa deverá ser feita pelo meio menos gravoso ao executado.**

Além disso, caso o executado alegue existir meio menos oneroso, mas igualmente efetivo de cumprimento da execução, deverá indicar expressamente esse meio, sob pena não ser considerado o requerimento.

Princípio da atipicidade dos meios executivos

Esse princípio implica a afirmação de que o juiz poderá adotar as medidas que estão previstas no CPC e também outras que possam ser necessárias para o bom cumprimento da obrigação.

Por exemplo, o devedor foi condenado a entregar o veículo ao credor em razão do não pagamento dos valores acordados. Não obstante a condenação, o devedor não efetua a entrega do veículo e não possui outros bens a fim de compensar o valor devido pelo carro. Nesse caso, esgotadas as medidas típicas, nada impede que o magistrado determine a suspensão da CNH do devedor até a entrega do veículo.

Princípio da especificidade da execução

Esse princípio se aplica às obrigações de fazer, de não fazer e às obrigações de dar.

Em relação às obrigações de pagar quantia, a obrigação é naturalmente específica, pois a regra é o devedor pagar em dinheiro e, caso não tenha dinheiro, serão alienados os seus bens, justamente com a pretensão de transformá-los em dinheiro.



No caso das obrigações de fazer, de não fazer e de dar, a especificidade se aplica, pois o interesse do credor é exatamente a prestação pretendida. A ideia é que o juiz utilize os meios indutivos, coercitivos, mandamentais ou sub-rogatórios a fim de cumpri-la efetivamente.

É o que ocorre, por exemplo, na obrigação de entregar algum bem específico. A parte não pretende outro bem sucedâneo, nem mesmo a conversão em perdas e danos, mas o bem específico que lhe fora pretendido. Com fundamento no princípio da especificidade da execução, o juiz deverá impor todos os meios necessários a fim de que seja cumprida especificamente a obrigação.

Somente se despendido todos os esforços e mesmo assim não for possível a prestação da obrigação específica, deixa-se de aplicar o princípio da especificidade, abrindo espaço para a conversão da obrigação em perdas e danos.

Princípio da responsabilidade objetiva

O exequente, **independentemente** de ser execução definitiva ou provisória, tem o dever de reparar todos os danos que, por ventura, causar ao executado em razão do processo de execução.

Essa responsabilização é objetiva, de forma que independe de culpa ou de dolo do exequente. Basta ao executado provar os danos que sofreu e o nexo de causalidade para que seja ressarcido.

Disposições Gerais do CPC

Após a análise dos princípios que informam o processo de execução, vamos iniciar os dispositivos do CPC. A matéria é regulada legislativamente a partir do art. 771, do CPC, sob a rubrica de “disposições gerais”. São regras introdutórias, a serem estudadas dentro da teoria geral do processo de execução.

As regras de execução se aplicam:

- ↳ ao processo de execução de título extrajudicial;
- ↳ aos procedimentos especiais em execução; e
- ↳ aos procedimentos de cumprimento de sentença.

O art. 772, na sequência do CPC, prevê que, no curso do procedimento de execução, o juiz poderá determinar o comparecimento das partes para eventual diligência ou esclarecimento, poderá também advertir o executado caso ele esteja praticando alguma ilegalidade que possa configurar ato atentatório à dignidade da justiça e poderá, ainda, requisitar informações necessárias à execução.

Os poderes do juiz na administração da execução ao determinar o comparecimento e advertir eventuais pretensões e práticas ilícitas, bem como o poder de exigir a cooperação das partes no fornecimento de informações.

No exercício do dever de colaborar com a execução, o art. 773, do CPC, estabelece regra de entrega de documentos e dados sigilosos, os quais devem ser mantidos de forma confidencial pelo Juízo.



Ainda tratando do art. 772, do CPC, vimos no inc. II que o juiz advertirá a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça. Primeiramente, cumpre observar que essa modalidade de ilícito não se confunde com as hipóteses que estudamos em deveres das partes (art. 77, do CPC). As situações que veremos aqui aplicam-se exclusivamente ao processo de execução, ao passo que aquelas se aplicam a todos os procedimentos e fases, indistintamente.

ATOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA

- Fraude à execução.
- Oposição maliciosa à execução, empregando ardis e meios artificiosos.
- Dificultar ou embaraçar a realização da penhora.
- Resistência injustificada às ordens judiciais.
- Não indicar os bens passíveis de penhora, valores ou não exigir prova de propriedade, quando intimado pelo Juiz para fazê-lo.

A grande diferença que temos do ato atentatório à dignidade da justiça da fase de conhecimento para o que estudamos aqui é o direcionamento da multa. Quem pratica as ilicitudes acima está desafiando a soberania estatal e está prejudicando fortemente o credor, que necessitou exigir judicialmente o que lhe é devido e, ainda assim, encontra dificuldades para obtenção do seu crédito. Em face disso, prevê o parágrafo único que o valor da multa será revertido em benefício do credor e será executada no próprio processo de execução. Essa multa será calculada em percentual não superior a 20% sobre o valor atualizado do débito.

O art. 775, do CPC, trata do direito de desistir da execução. Esse direito não significa desistência do direito de executar, mas do procedimento de execução desenvolvido.

A desistência da execução, contudo, opera um efeito importante: eventuais impugnações ou embargos decorrentes do processo de execução poderão ser extintos:

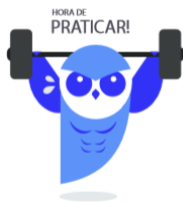
- ↳ Haverá extinção automática da impugnação e dos embargos quando envolver questões processuais.
- ↳ Quando a impugnação ou embargos envolverem outros assuntos, que não aspectos processuais, será necessária a concordância da parte impugnante ou embargante.

De todo modo, em um ou em outro caso, o exequente será responsável por pagar as custas processuais e os honorários advocatícios da parte contrária.

Além disso, essa extinção se opera de forma automática, de forma que não depende de concordância do impugnante ou do embargante.

Confira uma questão de prova:





(TRT-8ªR-PA - 2016) Acerca da liquidação de sentença e da execução no processo civil.

Os atos executórios tratados pelo CPC não possuem natureza jurisdicional, motivo pelo qual não há necessidade de observância ao princípio do contraditório no processo de execução.

Comentários

A assertiva está **incorreta**. Há, sim, a necessidade de observância ao princípio do contraditório, não só no processo de execução, como em todas as etapas do processo.

Legitimidade

As partes no processo de execução são aquelas que constam do título executivo. Se o título informa duas pessoas como credor e devedor, elas serão o exequente e o executado, respectivamente, no processo de execução.

Isso não ocorre em relação ao processo de conhecimento, pois, muitas vezes, quando ainda pairam dúvidas sobre as situações jurídicas discutidas, não se sabe ao certo quem são os autores e os réus.

Não obstante, temos legitimados ativos e passivos na execução, cuja disciplina, no CPC, abrange os arts. 778 a 780.

Legitimidade Ativa

Os legitimados ativos são classificados em:

- ↳ ordinários;
- ↳ ordinários derivada ou supervenientemente; e
- ↳ extraordinários.

O legitimado ativo ordinário é o **CREDOR**.

A legitimidade ativa do credor atinge, também, o credor solidário que não participou da relação processual. De acordo com a doutrina¹, se a sentença é fundada em questões comuns a todos os credores solidários e

¹ MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. **Código de Processo Civil Comentado**, 2ª edição, rev., ampl. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 848.



não disser respeito a questões específicas ou pessoais daquele que promoveu a ação, admite-se a execução pelo credor solidário.

Sigamos!

O legitimado ordinário derivado ou superveniente é aquele que **RECEBEU O CRÉDITO POR SUCESSÃO**, *causa mortis* ou *inter vivos*.

É o caso dos filhos que herdaram o crédito do pai falecido.

Outro exemplo é o endosso do título em favor de terceiro, que o torna credor superveniente ou derivado e, portanto, legitimado a requerer a execução.

Cumpra registrar que, de acordo com a legislação civil, o devedor não poderá discordar ou se contrapor à cessão do crédito a terceiros. O que se exige nos arts. 286 e seguintes do CC é que o devedor seja informado da cessão, até mesmo para que ele possa efetuar o pagamento de forma correta.

O legitimado extraordinário é aquele que, em **NOME PRÓPRIO, COBRA CRÉDITO ALHEIO**, tal como ocorre em relação ao Ministério Público, expressamente autorizado pelo art. 18, do CPC. *Isso ocorre, por exemplo, no caso de Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.437/1985) que concede legitimidade ao Ministério Público para que promova a execução de direitos concedidos em sede de ação civil pública, quando o autor não promover a execução do prazo de 60 dias (art. 15, a Lei nº 7.347/1985).*

Legitimidade Passiva

Tanto quanto a legitimidade ativa, temos três modelos de legitimidade passiva descritos no CPC.

- ↳ ordinária;
- ↳ derivada ou superveniente; e
- ↳ responsável tributário.

Vamos analisar cada uma dessas hipóteses:

A legitimidade passiva ordinária está prevista no art. 779, I, do CPC. Aquele que constar no título executivo como **DEVEDOR** será considerado legitimado passivo ordinário.

Os legitimados passivos derivados ou supervenientes são aqueles que receberam o débito por sucessão (*inter vivos* ou *causa mortis*).

Portanto, **o ESPÓLIO, os HERDEIROS ou os SUCESSORES** poderão ser considerados réus, respondendo pela dívida do devedor originário.

Aqui é importante trazer uma observação: a responsabilidade dos herdeiros e dos sucessores está limitada ao quinhão da herança.



A outra hipótese é a figura da **CESSÃO DE DÉBITO** (ou assunção de débito).

Na parte referente à legitimidade ativa, vimos a cessão de crédito e, lá, estudamos que a cessão independe da concordância da pessoa devedora, desde que seja notificado o devedor.

Na cessão de débito, temos um tratamento diferenciado. De acordo com o art. 299 a 303, todos do CC, a cessão de débito depende da concordância do credor.

No inc. IV, temos a legitimidade passiva derivada do **FIADOR**, que constitui a pessoa que garante a satisfação ao credor de uma obrigação assumida pelo devedor, caso ele não a cumpra.

Em relação ao fiador, cumpre um esclarecimento: a responsabilidade direta e objetiva do fiador somente é possível nos casos em que ele foi constituído judicialmente. O fiador convencional ou legal somente poderá ser responsabilizado se tiver sido réu na ação, hipótese em que, contra ele, será formado também o título executivo, tal como consta expressamente do art. 515, §3º, do CPC, e da Súmula STJ 268.

Súmula STJ 268

O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado.

Sigamos!

No inc. V temos a responsabilidade derivada da **CONCESSÃO DE BEM DE TERCEIRO COMO GARANTIA REAL** do pagamento da dívida do devedor. Se o devedor não quitar a dívida, o bem do garantidor poderá ser utilizado para quitar o montante.

Por fim, podemos ter a legitimação passiva do responsável tributário nos termos do inc. VI.

Em regra, temos dois institutos que tratam da responsabilidade patrimonial. O primeiro deles é o débito, o outro é a responsabilidade. Geralmente, o débito e a responsabilidade são acumulados na mesma pessoa. Dito de forma simples: *quem deve paga*. Contudo, existem alguns casos em que esses institutos não estão concentrados na mesma pessoa. Nesses casos: *quem deve não é necessariamente quem paga*.

Entre as hipóteses previstas temos os arts. 134 e 135, do CTN, que disciplinam o responsável tributário. Nesses casos, há o débito conferido a uma pessoa, mas a responsabilidade pelo pagamento é atribuída a outra. Isso ocorre em relação a pessoas jurídicas que são as devedoras, contudo, como o administrador agiu com excesso de poder e com violação da lei, o responsável pelo pagamento será o sócio. É a mesma situação aplicada às hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica.

Cumulação subjetiva na execução

A cumulação subjetiva nada mais é do que o litisconsórcio, ou seja, a reunião de mais de uma pessoa em um dos polos da execução.

Não há qualquer impedimento para que legitimados ativos ou passivos se reúnam em um dos polos da execução. Desse modo, as regras estudadas no art. 113 e seguintes do CPC podem ser aplicadas à execução.



Cumulação objetiva na execução

A cumulação objetiva, como o nome indica, constitui o acúmulo de um ou mais objetos na mesma ação de execução. Questiona-se: *pode o exequente promover a execução de dois ou mais títulos executivos contra o mesmo réu, no mesmo procedimento de execução?*

Segundo a doutrina², *admite-se a cumulação de execuções desde que observada a tríplice identidade de partes, juízo e forma do processo*. O art. 780, do CPC, estabelece que, se o exequente pretender ingressar com execução de mais um título, deverá observar as seguintes condições:

1ª CONDIÇÃO: mesmo executado;

2ª CONDIÇÃO: competência do juiz para todas as execuções; e

3ª CONDIÇÃO: igualdade de procedimento.

Intervenção de terceiros

Como a intervenção de terceiros não convém para a formação de título executivo, no regime do CPC73, havia regra prevendo a impossibilidade de utilização do instituto no procedimento de execução.

Com o CPC temos uma regra diferente:

Com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mais especificament, o art. 134, do CPC, há regra expressa no sentido de que essa modalidade de intervenção de terceiros é admissível em **TODAS** as fases do processo, incluída a execução.

Competência

O CPC traz regras objetivas que definem quem será o juízo competente para promover a execução de títulos executivos extrajudiciais.

Temos três possibilidades gerais de ajuizamento da ação de execução:

1 – domicílio do executado;

2 – domicílio de eleição conforme constar do título;

3 – situação dos bens executados.

Esses três domicílios ficam à escolha do exequente, segundo prevê o inc. I acima.

² MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. **Código de Processo Civil Comentado**, 2ª edição, rev., ampl. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 849.



Há, entretanto, algumas regras específicas: a primeira delas se aplica ao foro do domicílio do executado e à segurança para a prática de atos ou fatos que deram origem à execução.

↪ Caso escolhido o foro do domicílio do executado e esse tiver mais de um domicílio, o exequente poderá optar por qualquer um deles.

No caso de o domicílio ser incerto ou desconhecido, o exequente poderá ingressar com a execução no lugar onde for encontrado o executado ou no próprio domicílio (ou seja, domicílio do próprio exequente).

Se houver vários devedores e eles possuírem domicílios diferentes, o exequente poderá escolher, entre esses domicílios, em qual deles pretende manejar a execução.

↪ Na hipótese em que a prática de determinado ato ou fato deu origem ao título executivo extrajudicial, a ação poderá ser proposta no local de origem do ato ou fato, ainda que não mais seja o domicílio do executado.

Não obstante as regras acima, entende-se que o exequente poderá optar pelos foros descritos no inc. I.

Duas informações finais são importantes:

1ª REGRA: o oficial, responsável pelo cumprimento dos atos executivos, poderá praticá-los sob determinação do juiz, não apenas na comarca sob jurisdição do juiz a que está vinculado, mas também em comarcas contíguas e de fácil comunicação.

2ª REGRA: o juiz poderá determinar a inclusão do executado no cadastro de inadimplentes, que será imediatamente cancelado no caso de pagamento e de garantia da execução ou extinção.

Requisitos

Vamos analisar aqui os requisitos para realização da execução, que vale tanto para a execução de título extrajudicial quanto para a execução de títulos judiciais (tecnicamente, o cumprimento de sentença). De acordo com o CPC, **são dois** os requisitos:

1º REQUISITO: inadimplemento (situação de fato)

2º REQUISITO: título executivo (situação de direito)

O **inadimplemento** será aferido a partir do caso concreto, razão pela qual constitui uma situação de fato. Se não for satisfeita a obrigação que é certa, líquida e exigível, configura-se a inadimplência que autoriza a execução.



Esse requisito, contudo, poderá não se verificar nas situações em que não obstante a existência da dívida, faltar contraprestação do credor. Se isso ocorrer na prática, a execução somente se torna exigível quando o credor provar que adimpliu a contraprestação.

De acordo com a doutrina, esse dispositivo traz a **disciplina contratual da exceção do contrato não cumprido**. Quando houver obrigação bilateral, o credor somente poderá exigir do devedor quando já tiver cumprido com a sua parte.

Somente haverá inadimplemento se o credor comprovar que cumpriu com a sua parte.

Além disso, de acordo com o parágrafo único acima, o devedor poderá se eximir do devido com depósito judicial do valor. Contudo, para levantamento do valor, o credor deverá provar nos autos que cumpriu o que devia.

O **título executivo**, que constitui situação de direito, está disciplinado nos art. 783 e 784, ambos do CPC.

Temos títulos executivos judiciais, ou seja, que decorrem de processo judicial ou de juízo arbitral, e títulos executivos extrajudiciais, que representam relações jurídicas que se formam independentemente da atuação do poder judiciário, mas que a lei confere o poder de títulos executivos.

O título executivo constitui um **ato ou fato documentado** ao qual a lei atribui eficácia executiva. Dito de forma simples, o título executivo é o documento (em papel!) ao qual a lei confere poder de ser exigido judicialmente por intermédio de um procedimento de execução.

Adotamos, no direito brasileiro, a teoria segundo a qual o título é, ao mesmo tempo, um documento e um ato.

É um documento capaz de demonstrar a existência de um crédito para que seja executado e, também, um ato, na medida em que constitui manifestação concreta da pretensão sancionatória do estado. Desse modo, o título indica a legitimidade, o objetivo e os limites da execução.

Ao considerarmos o título um **ato**, ele valerá o que estiver representado no título, o seu **conteúdo**. Ao passo que se considerarmos o título um **documento**, o que interessa é a forma do **título**.

Na prática, temos alguns títulos que a natureza do documento fica mais aparente, em outros, a natureza do ato se sobressai.

A relevância dessa distinção está na possibilidade de execução de títulos com base em cópias (*xerox*). Se o título for pautado preferencialmente para o conteúdo, pelo ato, podemos executá-lo por cópia. Ao passo que, quando o título estiver relacionado com o documento, ligado ao seu aspecto formal, não é admissível a execução com cópia.

Vamos em frente!

☞ Veja, na sequência, quais são as espécies de títulos executivos:

Art. 784. **São títulos executivos extrajudiciais:**



- I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;
 - II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;
 - III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;
 - IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;
 - V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;
 - VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;
 - VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;
 - VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;
 - IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;
 - X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;
 - XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;
 - XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.
- § 1º A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

Esse rol é exemplificativo, embora somente possa ser fixado por lei. Desse modo, outros títulos executivos não podem ser criados por uma interpretação extensiva do aplicador do direito, contudo, o legislador poderá criar outras hipóteses de títulos executivos extrajudiciais.

Nesse contexto, cuidado com afirmações rasas no sentido de que o rol é taxativo ou *números clausus*. Na realidade, o rol é fixado por lei, porém, não imutável. Assim, o mais correto é afirmar que o rol do art. 784 é aberto.

Isso ocorre porque a possibilidade de diretamente ingressar com a execução em face de um ato ou de um documento revela o exercício da soberania e também da possibilidade de se invadir a esfera jurídica patrimonial de outra pessoa sem uma ação de conhecimento prévio. Portanto, **somente** são considerados



títulos executivos extrajudiciais aqueles que constarem em **lei**, entre os quais estão os previstos no art. 784, do CPC.

Em relação a um título executivo extrajudicial estrangeiro, para a execução, exige-se a presença dos requisitos de formação exigidos pela lei do local em que fora celebrado o título e a referência de que será executado no Brasil.

Portanto:

NÃO HÁ NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO de título executivo extrajudicial estrangeiro no Brasil, podendo aqui ser executado, DESDE QUE:

- obedeça aos requisitos do local de sua formação.
- Brasil indicado como local de cumprimento

Importante registrar que, para execução interna perante o Poder Judiciário, faz-se necessária a tradução juramentada.

Confira uma questão de prova:

(CRAISA de Santo André-SP - 2016) Assinale a alternativa incorreta.

São títulos executivos extrajudiciais:

- a) a sentença arbitral e o acordo extrajudicial de qualquer natureza, homologado judicialmente.
- b) a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque.
- c) a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores.
- d) o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução.

Comentários

O art. 784, do CPC, elenca quais são os títulos executivos extrajudiciais.

A sentença arbitral é título executivo judicial, conforme prevê o 515, VII, da Lei nº 13.105/15. Portanto, a **alternativa A** é a incorreta e, portanto, gabarito da questão.

Vamos em frente!

O art. 785, do CPC, é muito relevante. Ele prevê que, embora a parte tenha a posse de algum os títulos executivos extrajudiciais acima elencados, nada impede que ela ingresse com uma ação de conhecimento.

Isso ocorre porque, no curso do cumprimento da sentença, as possibilidades de defesa do executado são menores. Ao chegar na fase de cumprimento de sentença, o executado somente poderá impugnar na forma do art. 525, §1º, do CPC. Além disso, será intimado o executado a efetuar o pagamento sob pena de multa e de acréscimo dos valores referentes aos honorários advocatícios. Já nos embargos à execução, as



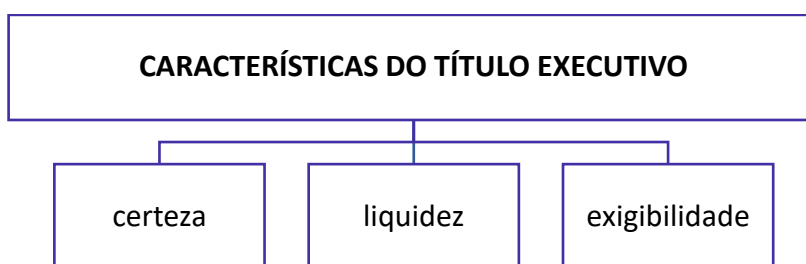
possibilidades de alegações do executado são maiores. Embora menos célere, poderá a parte optar por manejar ação de conhecimento ainda que tenha título executivo extrajudicial em mãos.

Sigamos!

Características do título executivo

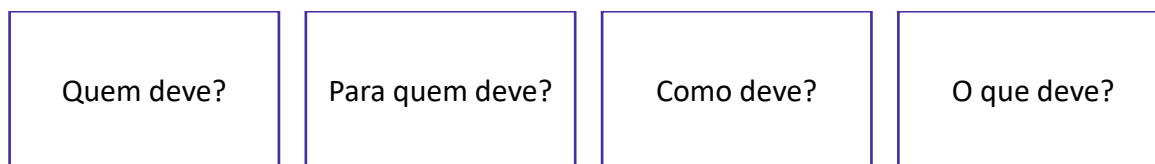
Vimos acima os requisitos da execução. Nesse ponto, vamos estudar as características do próprio título executivo. Tecnicamente falando, trataremos das características da obrigação que devem estar representadas no título para que possamos promover a execução.

Mas, quais são essas características?



A **CERTEZA** constitui o atributo da obrigação em que há a indicação precisa do sujeito e do objeto da obrigação.

Para saber se o título é certo devemos efetuar alguns questionamentos:



Se essas quatro perguntas forem passíveis de resposta, o título será certo!

Se não for possível responder aos questionamentos acima a partir do título, ainda que ele esteja previsto no rol do art. 784, do CPC, será necessário ajuizar uma ação de conhecimento que fixe esses pontos.

A **LIQUIDEZ** se revela nas obrigações de pagar quantia.



Cuidado para não confundir com a entrega de obrigação de entregar coisa certa. Quando a parte postula execução para entrega de determinado bem específico, não temos liquidez, mas determinação da prestação.

Tanto é assim que, quando estamos diante de obrigação de entregar coisa incerta, não há liquidação, mas temos o incidente de concentração, que está disciplinado no art. 498, parágrafo único do CPC.

Sigamos!

A liquidez envolve o seguinte questionamento:

Quanto deve?

Na prática, é possível que tenhamos títulos executivos extrajudiciais cuja liquidez não é aparente. Embora seja determinável, pode ser necessária a realização de cálculos aritméticos para a fixação precisa do valor devido.

Por exemplo, podemos estar diante de um título em que consta a afirmação de que o valor devido levará em consideração o valor dos orçamentos, atualizado segundo algum índice inflacionário. Esse título é líquido, embora não determinado. Assim, faz-se necessário efetuar alguns cálculos matemáticos para que saibamos – em reais – o valor devido.

É isso que temos previsto no art. 786, parágrafo único, em relação ao processo de execução, e no art. 509, §2º, do CPC, referente à parte de liquidação de sentença. No caso do art. 509, §2º, temos um procedimento simplificado para determinação do valor devido:

Parágrafo único. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo **não retira a liquidez da obrigação constante do título.**

§ 2º **Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.**

Aqui cabe um aprofundamento...

Se o título for ilíquido, ele não poderá ser executado e, portanto, não será considerado título executivo, ainda que conste do rol do art. 784, do CPC.

Desse modo, não temos no processo de execução o incidente de liquidação. Somente títulos líquidos podem ser executados.

Há, entretanto, uma exceção. Nas obrigações de fazer ou dar que não forem adimplidas, há possibilidade de incidente de liquidação na execução, a fim de apurar eventuais perdas e danos.

Em frente!

A **EXIGIBILIDADE** se relaciona com o interesse processual. De todo modo, o questionamento a se fazer é o seguinte:



Já venceu?

Há uma observação importante! Temos títulos executivos que são ordens de pagamento à vista (por exemplo, cheque), outros, entretanto, constituem ordem de pagamento a prazo (por exemplo, nota promissória).

Desse modo, essas condições que possam eventualmente constar do título devem ser consideradas. Nesse contexto, os arts. 798, I, “c” e 514, ambos do CPC, tratam das obrigações sujeitas a condição ou termo.

Nesses casos, o vencimento depende da ocorrência da condição, ou do termo, fixado no título. A partir desse momento, caracteriza-se a exigibilidade da obrigação, passível, portanto, de execução.

Responsabilidade patrimonial

Para começar o estudo de responsabilidade patrimonial, é importante que você saiba que esse assunto se aplica também ao cumprimento de sentença.

A partir desse dispositivo, vamos estabelecer duas premissas básicas para falar de responsabilidade patrimonial:

1ª premissa: a regra geral é que a responsabilidade seja do devedor. É a situação na qual o responsável é o próprio devedor.

2ª premissa: a responsabilidade é patrimonial (presente e futuro), embora ainda existam alguns resquícios da responsabilização pessoal do devedor.

Um dos exemplos de responsabilização pessoal ainda existente é a possibilidade da prisão civil do devedor de alimentos.

A partir dessas premissas, vamos analisar os bens que poderão ser chamados a responder pela execução.

Bens passíveis de execução

Nem todos os bens podem ser utilizados como pagamento em uma execução. Temos várias limitações e flexibilizações que devem ser bem estudadas.

A **primeira limitação** que temos é de natureza lógica e está disciplinada no art. 836, do CPC.

Trata-se da execução ou penhora frustradas. De acordo com o dispositivo, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que os valores dos bens do executado não são suficientes para pagar nem mesmo as custas da execução.

A **segunda limitação** é denominada de limitação política e envolve as impenhorabilidades.



No art. 833, do CPC, temos a relação das impenhorabilidades absolutas, ao passo que, no art. 834, há fixado o rol das impenhorabilidades relativas. Temos, ainda, a Lei do Bem de Família (Lei nº 8.009/90) e o art. 100, do CC.

A terceira limitação é a possibilidade de renúncia voluntária, embora esse assunto ainda não esteja bem definido na jurisprudência. À luz do art. 190, do CPC, há que afirmar que é possível, por exemplo, abrir mão de um bem de família para realizar um empréstimo.

Fora as limitações acima, todos os bens do devedor podem ser executados.

Como sabemos, a execução tem cunho patrimonial, assim, a pessoa não responde pela execução, mas pelos seus bens. Esses bens passíveis de execução estão disciplinados no art. 790, do CPC.

Vejamos:

Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória;

II - do sócio, nos termos da lei;

III - do devedor, ainda que em poder de terceiros;

IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;

V - alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução;

VI - cujas alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores;

VII - do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.

Feito esse parêntese, vamos analisar cada um dos incisos?!

De acordo com o inc. I, os bens do sucessor a título singular responderão pela dívida quando se tratar de execução de direito real ou fundada em obrigação reipersecutória.

Dito de outro modo, quem for sujeito ativo do direito real ou de uma obrigação reipersecutória (direito de sequência) pode perseguir o bem onde quer que ele se encontre para integrá-lo ao seu patrimônio. Assim, se ocorrer sucessão desse bem, o sucessor será responsável (o executado) na ação de execução.

De acordo com o inc. II, os bens do sócio podem responder pela dívida, *quando envolver a responsabilidade tributária e a desconsideração da pessoa jurídica, por exemplo*. Embora a dívida seja da pessoa jurídica, haverá responsabilidade dos sócios.



Evidentemente que o sócio poderá se valer do benefício da ordem, que está disciplinado no art. 795, do CPC. A regra é a irresponsabilidade dos bens do sócio em face de dívidas da empresa.

Para que haja responsabilização é necessário o trâmite do incidente de desconsideração de personalidade jurídica a fim de avaliar a possibilidade de responsabilização do sócio.

Ainda que fixada a responsabilização, há de se observar o benefício de ordem, ou seja, o sócio tem o direito de exigir que, primeiramente, sejam utilizados os bens da empresa. No que restar, o patrimônio do sócio será atingido. Para o exercício do benefício de ordem, ao argui-lo, o sócio deverá indicar os bens da sociedade que:

- ↳ estejam na mesma comarca; e
- ↳ estejam livres e desembaraçados para a execução.

Sigamos com a análise dos demais incisos que tratam dos bens passíveis de execução.

No inc. III temos a possibilidade de o bem do devedor responder, ainda que esteja em poder de terceiros. Dito de outro modo, não interessa se o bem está ou não em poder de terceiro para que haja a execução.

De acordo com o inc. IV temos a possibilidade de responsabilidade dos bens do cônjuge ou companheiro em razão da dívida. Nesse caso, se as dívidas foram contraídas a bem da economia doméstica, o cônjuge poderá ser executado.

No inc. VI, por sua vez, há atribuição de responsabilidade sob os bens cuja alienação, ou gravação, com ônus real, tenha sido anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores.

Por fim, nos termos do inc. VII, serão considerados para quitar a dívida os bens do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.

Na sequência, vamos analisar o art. 791.

No dispositivo citado do CPC, temos uma regra específica tratando do direito de superfície. De acordo com a doutrina³, *destacado o direito de superfície do direito de propriedade, pode cada um deles ser objeto autônomo de responsabilidade patrimonial, que responderá pelas dívidas do respectivo titular*. Trata-se de hipótese específica que, se cobrada, explorará a literalidade

O art. 792, do CPC, trata da **fraude à execução**.

Assim, toda vez que o executado procurar, por meios ilegais, evitar a expropriação de bens a fim de quitar o que deve, temos a configuração da fraude à execução. Vejamos as hipóteses listadas no dispositivo do Código:

³ MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. **Código de Processo Civil Comentado**, 2ª edição, rev., ampl. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 862.



Art. 792. A alienação ou a oneração de bem **É CONSIDERADA FRAUDE À EXECUÇÃO**:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

O rol do art. 792 é exemplificativo na medida em que o inc. V viabiliza a possibilidade de que a lei crie outras hipóteses de fraude à execução.



Uma observação inicial. Para a caracterização da fraude contra credores é necessária a configuração da **litispendência ao tempo da alienação ou oneração do bem passível de execução**. Dito de outro modo, configura-se a fraude à execução quanto ao tempo da prática dos atos pelo executado já existia processo de execução em trâmite.

No caso da fraude à execução é **desnecessária a prova do “consilium fraudis”**. Segundo a doutrina, *não é necessária a prova da intenção de fraudar para que se configure a fraude à execução*. Desse modo, o exequente não é obrigado a prova do *consilium fraudis*, basta a configuração das hipóteses abaixo descritas.

Sigamos para as hipóteses legais nas quais temos a configuração da fraude à execução:

➤ Alienação ou oneração de bem quando já houver averbação da existência de ação envolvendo direito real ou pretensão reipersecutória.

➤ Averbação de certidão de que a execução foi admitida pelo juiz no registro de imóveis, de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora. Nesse caso, a alienação ou oneração na pendência de processo de execução é fraude à execução.

➤ Alienação ou oneração após averbação de hipoteca judiciária ou ato de constrição judicial originário do processo em que fora arguida a fraude.



↳ Alienação ou oneração de bens quando tramitava contra o credor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

Conforme visto no conceito, se configurada algumas das hipóteses acima, a alienação ou oneração não possui qualquer eficácia perante o exequente.

Essa ineficácia se dá apenas em relação ao exequente. Significa dizer que a venda é válida para todos os efeitos, contudo, ineficaz em relação ao exequente. De forma objetiva, a venda é válida, mas o juiz poderá determinar a constrição sobre o bem.

O resultado disso é que, se, após a alienação do bem, restar algum valor, esse valor será do terceiro adquirente.

É justamente em face disso que o §4º, abaixo citado, estabelece que o juiz, antes de declarar a fraude à execução, deverá intimar o terceiro adquirente para que tenha ciência do processo e para que, no prazo de 15 dias, oponha embargos de terceiro.

Em relação a bens que não dependam de registro, o terceiro, para provar a boa-fé, se valerá de outros documentos hábeis que demonstrem que a compra foi efetuada sem conhecimento da fraude. Poderá utilizar, como prevê o §2º, certidões a serem obtidas no domicílio do devedor e no local onde se encontra os bens.

Essa necessidade diz respeito apenas a bens que não necessitam de registro.

Quando o bem exigir o registro, a presunção da fraude contra credores é absoluta, ao passo que, no caso de bens móveis e semoventes, *por exemplo – que não dependem de registro –* deve-se provar o desconhecimento da execução pendente com certidões.

Confira uma questão de prova:



(TJ-AM - 2016) Acerca da execução, julgue:

Iniciada a execução de título extrajudicial, a fraude contra credores poderá ser reconhecida em embargos de terceiro, com a consequente anulação do ato jurídico.

Comentários

A assertiva está **incorreta**. De acordo com a súmula nº 375, do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

O art. 793, do CPC, trata da possibilidade de retenção de bem pelo executado.



O direito de retenção é uma forma de proteção exercida pelo exequente para recebimento dos valores devidos. Se isso correr, prevê o dispositivo abaixo que o exequente não poderá promover a execução sobre outros bens a não ser que abra mão da retenção exercida.

O art. 794, do CPC, trata da situação do fiador na execução de título executivo extrajudicial. Na fiança, um terceiro assume a garantia da obrigação por dívida de outro no momento da elaboração do contrato. Caso o devedor não cumpra a obrigação, o fiador será o responsável patrimonial.

O fiador, portanto, poderá ser responsabilizado pela execução, mesmo não sendo o devedor. De acordo com o *caput* do dispositivo abaixo, ele poderá exigir o respeito ao **benefício de ordem**, exceto se renunciar a esse benefício.

Desse modo, antes de serem executados seus bens, devem ser executados os bens do devedor desde que estejam:

- ↳ na mesma comarca;
- ↳ livres; e
- ↳ desembaraçados.

Assim, uma vez demandado o fiador, ele deverá indicar os bens da mesma comarca, livres e desembaraçados de forma pormenorizada.

Se não houver bens do devedor principal ou esses sejam insuficientes, teremos a execução dos bens do fiador.

Se houver a execução dos bens do fiador, ele poderá, após o pagamento da dívida, promover a execução contra o devedor principal nos mesmos autos do processo.



ESPÉCIES DE EXECUÇÃO

Disposições Gerais

Como forma de compelir o devedor a cumprir com as mais diversas obrigações, temos a disciplina de procedimentos específicos.

Assim, se a obrigação é de dar, temos o procedimento de execução para entrega de coisa; se a obrigação é de fazer ou não fazer, temos um procedimento específico para executá-las, que visa preferencialmente à prestação da tutela específica; e se a obrigação é pecuniária, temos a execução por quantia certa.

Paralelamente, o CPC disciplina também formas específicas de execução: contra a Fazenda Pública e de alimentos.

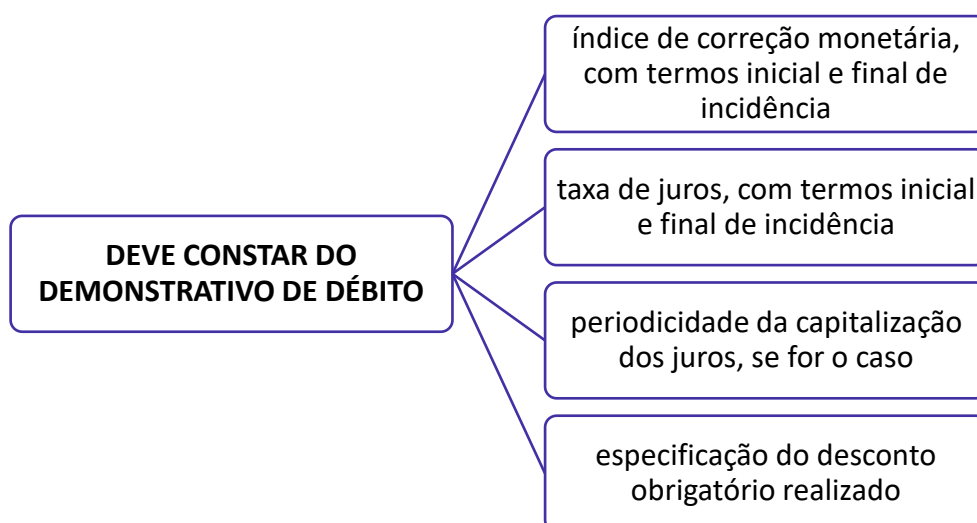
Antes de estudarmos as hipóteses específicas, vamos analisar os arts. 797 a 805, do CPC, que trazem conceitos gerais relativos às diversas espécies de execução.

Vamos lá!

No art. 798, do CPC, temos uma regra procedimental que orienta o exequente no ajuizamento da ação de execução. Essa ação deverá ser instruída com uma série de documentos e informações específicas. Ao apresentar a petição, o exequente deverá:

➡ instruí-la com o título executivo extrajudicial, com demonstrativo do débito atualizado na data da propositura.

O demonstrativo de débito deve conter uma série de informações detalhadas. De acordo com o parágrafo único, do art. 798, deverá indicar:



Além disso, se a obrigação envolver condição ou termo, deve o exequente provar o seu acontecimento, sob pena do título não ser exigível.

Se a relação entre credor e devedor depender de ato a ser praticado pelo exequente (relações bilaterais), ele deverá comprovar o cumprimento da sua parte.

➤ indicar a espécie de execução (execução de obrigação de fazer, quantia certa...), qualificação das partes e os bens suscetíveis de penhora.

O art. 799, do CPC, trata da intimação de terceiros que podem ser afetados pela execução e, em razão disso, devem ser intimados para além do executado. A leitura atenta é o suficiente. Para a prova objetiva você não precisa se preocupar com todos esses conceitos, basta saber a literalidade do dispositivo.

Se não houver a intimação, a alienação do bem será considerada ineficaz em relação ao terceiro, conforme expõe o dispositivo abaixo. As pessoas citadas no art. 799 precisam ser intimadas da alienação para que sofram seus efeitos. Como elas possuem um direito sobre a coisa, a intimação da alienação é obrigatória, sob pena de ser ineficaz em relação ao terceiro.

Na sequência das regras gerais, vamos analisar o art. 800, que trata das obrigações alternativas. Essas obrigações *se caracterizam pela existência de uma unidade de vínculo e pluralidade de prestação, liberando-se o obrigado mediante o adimplemento de uma só delas*¹.

Há, portanto, duas ou mais formas de cumprir a obrigação. Em regra, o devedor irá escolher entre as formas de prestá-la. Contudo, se ela couber ao credor ou se o devedor não o fizer no prazo de 10 dias – ou outro que conste do contrato – cabe ao devedor fazê-lo.

O art. 801, do CPC, trata do direito à emenda a fim de evitar o indeferimento da petição inicial de execução, caso o juiz verifique alguma irregularidade ou a falta de algum documento indispensável (por exemplo, o título executivo extrajudicial).

Assim, em nome do princípio da cooperação e da impossibilidade de decisões surpresas, o magistrado intimará a parte autora para, no prazo de **15 dias, emendar a petição**.

O art. 802, do CPC, por sua vez, fixa que a ordem judicial para citação interrompe a prescrição e será considerada a partir da propositura da ação, ainda que o despacho emane de juízo incompetente.

Existem algumas situações que obstam a execução. Assim, considera-se o procedimento nulo. Confira:

Art. 803. É **NULA** a execução se:

I - o **título executivo extrajudicial NÃO** corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

¹ MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. **Código de Processo Civil Comentado**, 2ª edição, rev., ampl. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 874.



II - o executado **NÃO** for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Além disso, fixe:

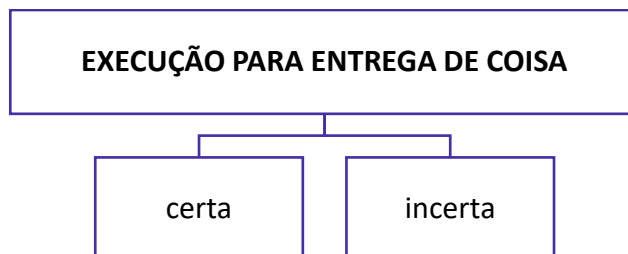
↳ Podem ser pronunciadas de ofício ou a requerimento do executado; e

↳ Quando ocorrer a requerimento do executado, pode ser requerido por simples petição, sendo desnecessária oposição de embargos à execução.



EXECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA

Essa espécie de execução abrange duas subespécies.



Entrega de Coisa Certa

Em relação à execução para entrega de coisa certa, temos a disciplina dos arts. 806 a 810, do CPC. A coisa certa, segundo a doutrina¹, é *a coisa previamente determinada e perfeitamente identificada pelas suas características*.

De acordo com o art. 806, do CPC, o executado será citado para, no prazo de 15 dias, efetuar a entrega do bem. Caso a obrigação não seja cumprida no prazo, no próprio mandado de citação, o magistrado deixará fixada a aplicação de multa que possa incentivar o executado a cumprir com a entrega no prazo fixado.

Além disso, constará também do mandado ordem para imissão de posse (bem imóvel) ou de busca e apreensão (bem móvel).

A ideia de, no próprio mandado de citação, constar a previsão de multa de ordem de imissão de posse ou de busca e apreensão é “incentivar” o executado a cumprir “voluntariamente”, sob pena de serem desencadeadas outras consequências negativas para o executado.

Assim, citado, o executado pode:

- ↳ entregar a coisa, situação em que aplicamos a regra do art. 807, abaixo;
- ↳ apresentar embargos à execução (que remete ao estudo dos arts. 914 e seguintes do CPC); ou
- ↳ não se manifestar, hipótese em que será executada a ordem de imissão de posse ou de busca e apreensão.

¹ MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. **Código de Processo Civil Comentado**, 2ª edição, rev., ampl. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 877.



Citado, se o executado efetuar a entrega, será lavrado termo declarando satisfeita a obrigação. A execução somente prosseguirá para cobrança de eventuais frutos do bem ou de ressarcimento de prejuízos, se existirem.

O art. 808, do CPC, prevê a possibilidade de o exequente reclamar o bem contra terceiros, no caso de alienação de coisa já litigiosa. O importante desse dispositivo para a nossa prova é a previsão de que somente será ouvido o terceiro se depositar a coisa em juízo.

O que o art. 808, do CPC, estabelece é a possibilidade de o réu ingressar ou não contra terceiro. Caso não opte por reclamar o bem contra terceiro, o exequente poderá requerer indenização.

Além disso, nem sempre o recebimento da coisa será possível. O art. 809, do CPC, esclarece que, nas situações em que houver deterioração do bem, ele não for entregue, não for encontrada ou o exequente não a reclamar contra terceiro, o exequente poderá optar pelo recebimento do valor da coisa além de perdas e danos.

O art. 810, do CPC, por sua vez, prevê a possibilidade de indenização de benfeitorias que tenham sido acrescidas ao imóvel pelo executado ou por terceiros.

As benfeitorias constituem toda obra realizada no bem com a finalidade de conservá-lo, incrementá-lo ou embelezá-lo. Prevê o dispositivo acima que o exequente terá que depositar em favor do executado ou de terceiro o valor referente às benfeitorias a fim de que possa receber o bem requerido.

Entrega de Coisa Incerta

Os arts. 811 a 813 tratam especificamente da entrega de coisa incerta, compreendida² como *aquela determinável ao tempo do adimplemento pelo gênero e pela quantidade*.

É o exemplo de obrigação assumida de entregar um boi de determinada raça.

Nesses casos, o executado será citado para que entregue a coisa individualizada se a obrigação lhe competir. Por outro lado, se a individualização da coisa couber ao exequente, ele deverá fazê-lo na petição inicial.

Independentemente de quem for o responsável pela individualização da coisa incerta, uma vez indicada, corre prazo de 15 dias para impugnar a indicação efetuada.

Assim, se a individualização ficar a cargo do exequente, o executado terá prazo de 15 dias para impugnar. Caso o executado seja citado para individualizar o bem, o exequente terá 15 dias para impugnar a individualização.

Uma vez individualizado o bem, teremos seguimento da execução, de acordo com as regras que vimos em relação à entrega de coisa certa.

² MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. **Código de Processo Civil Comentado**, 2ª edição, rev., ampl. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 877.



EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER OU DE NÃO FAZER

Ajuizada ação de execução de obrigação de fazer ou não fazer em face de terminado título executivo extrajudicial, a prestação da tutela jurisdicional se dará por intermédio de multa, que tem por finalidade propiciar que a obrigação seja cumprida ou não.

A multa constitui espécie de ordem (natureza mandamental), a fim de que seja atendida a obrigação.

Obrigação de Fazer

No caso específico de obrigação de fazer, o magistrado citará o executado para que cumpra a obrigação no prazo fixado, sob pena de multa.

Uma vez citado, o executado poderá efetuar a obrigação na forma descrito no título ou apresentar embargos à execução no prazo e 15 dias.

Caso não seja atendida a ordem judicial de cumprimento, o exequente poderá:

↳ requerer conversão da obrigação em perdas e danos, na forma do art. 816, do CPC; ou

↳ requerer que seja determinado o fazimento da obrigação à custa do executado, na forma do art. 817, do CPC:

O art. 818, do CPC, por sua vez, trata do cumprimento da obrigação.

Nesses casos, se a parte executada cumprir com a obrigação de fazer, ambos serão intimados a se manifestarem para apresentar eventuais impugnações no prazo de 10 dias. Sem qualquer irresignação, os autos serão extintos com a declaração de cumprimento.

Caso a responsabilidade por executar a obrigação seja transferida a terceiro, e esse não a cumprir no prazo determinado ou cumprir, porém, de modo incompleto ou defeituoso, o exequente poderá requerer ao juiz que, no prazo de 10 dias, autorize a conclusão à custa do contratante.

A situação acima aplica-se, portanto, nas hipóteses em que o executado contrata terceiro para que execute a obrigação constante do título executivo extrajudicial.

É possível, entretanto, que a execução se dê por conta do exequente. Nesse caso, ele irá controlar a execução dos trabalhos necessários. O art. 820, do CPC, prevê que, se o executado pretender a utilização de terceiros para execução da obrigação de fazer, o exequente terá direito de preferência para optar pela execução ou determinação de quem faça, podendo exercer tal opção no prazo de cinco dias.

Por fim, se a obrigação de fazer for pessoal, o juiz irá assinalar prazo para o cumprimento pelo próprio executado. Em não sendo cumprida, converte-se a obrigação em perdas e danos, que passará a ser executada como obrigação de pagar quantia certa.



obrigação de Não Fazer

O cumprimento da obrigação de não fazer abrange também a de desfazer. Assim, caso haja receio de que a parte irá efetuar a prestação quando não o pode fazer em face de um título perante a parte, o interessado poderá ingressar com a tutela em juízo. Caso haja execução, incide a multa.

Por outro lado, caso executado, o magistrado poderá impor multa para que a parte desfaça. Se a parte não desfizer, podemos ter a determinação para que haja desfazimento à custa do executado ou conversão em perdas e danos.



Execução por Quantia Certa

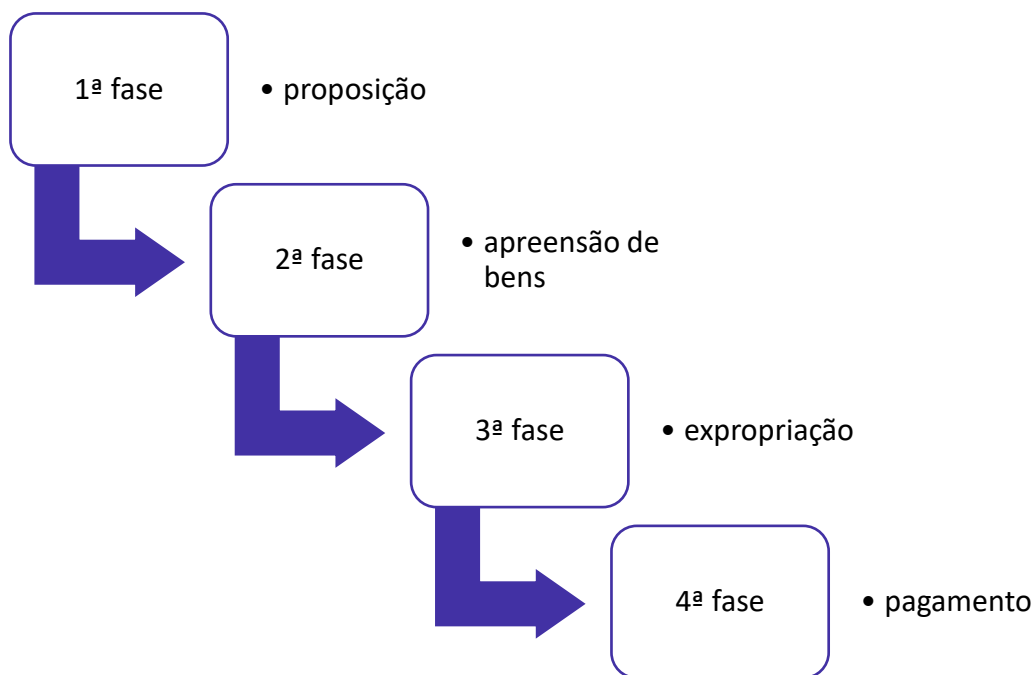
Introdução

A partir desse ponto da aula nossa ocupação será a compreensão da execução de uma obrigação de dar específica: a entrega de dinheiro. Essa obrigação, por envolver a prestação de dinheiro – bem fungível por excelência –, é a mais comum no Direito Processual Civil.

Em face disso, a execução por quantia certa recebe a disciplina mais detalhada dos procedimentos de execução. Para que você tenha ideia, vamos abranger, neste capítulo, o estudo dos arts. **824 a 909, todos do CPC**.

Além disso, essa extensa regrativa se aplica também aos **demais procedimentos** de forma **subsidiária**.

Podemos extrair de todo o procedimento de execução por quantia certa, quatro fases bem delimitadas:



Antes de iniciarmos o estudo de cada uma dessas fases, segundo a disciplina do Código, vejamos alguns dispositivos gerais.

Disposições Gerais

O art. 824, do CPC, enuncia a **FINALIDADE** da execução por quantia certa: **prover tutela jurisdicional consistente em pagar dinheiro**, a partir daquilo que consta do título executivo extrajudicial. Desse modo, realiza-se a execução pela expropriação.

Em síntese, **a expropriação consiste no conjunto de atos processuais praticados na execução para, com o patrimônio do executado, satisfazer o crédito do exequente**.



segundo o CPC:



Vamos desenvolver cada uma dessas formas de expropriação ao longo do nosso estudo. Contudo, é fundamental que você, desde já, se ambiente com os conteúdos. A alienação e a apropriação de frutos e rendimento são conceitos que não geram dificuldades.

Mas o que é adjudicação?

A adjudicação, na realidade, é a passagem dos bens do devedor para o credor como forma de quitação dos bens penhorados para satisfação do crédito. Trata-se, a grosso modo, de uma alienação específica para o credor dos bens do devedor.

Remir significa pagar! Remir a execução é o ato pelo qual o executado efetua o pagamento ou a consignação integral do crédito e das despesas processuais (juros, custas e honorários).

Além disso, é importante ter em mente que o instituto da remição somente poderá ser utilizado até a adjudicação ou a alienação dos bens. Portanto, quando os bens forem repassados ao credor ou vendidos a terceiros, não há possibilidade de remição da execução pelo executado.

Citação do Devedor e do Arresto

Nesse ponto, vamos iniciar a primeira fase: **proposição**.

Honorários do advogado

A proposição se dá com o ajuizamento da ação de execução. Como o título é executivo e podemos pressupor que a parte está devendo, o juiz, ao despachar a inicial, traz um "incentivo" para que o executado efetue o pagamento da dívida.

Assim, o juiz, ao citar o executado, já informa, de antemão, a cobrança de honorários em 10% sobre o valor da execução. Esse percentual, contudo, poderá ser reduzido para 5% (metade) se o executado efetuar o pagamento em **TRÊS DIAS**.

Se ele não pagar nesse prazo, o oficial fará a penhora dos bens conforme informação do exequente, na forma do art. 829, do CPC.



Dessa citação, o executado poderá opor os embargos à execução, no prazo de 15 dias, contudo, ficará ciente de que, se esses embargos forem rejeitados, a condenação em honorários poderá atingir 20% do valor da execução.

A ideia, portanto, é que, dada a pressuposição de higidez e validade do título, o devedor pague logo!

Averbação da execução nos registros

Uma vez admitida a execução, haverá o seu processamento para busca dos bens do devedor. Assim, a fim de evitar que o devedor se desfaça de eventuais bens que possua, o exequente poderá obter uma certidão que informe basicamente a execução contra o devedor, a identificação das partes e o valor da causa. Com essa certidão, o exequente poderá averbá-la nos registros de imóveis, de veículos e de outros bens passíveis de penhora, arresto ou indisponibilidade de forma a dar ciência ampla e geral de que há uma execução contra os bens daquela pessoa.

Eventual alienação ou oneração de bens, após a averbação, presume-se realizada com fraude contra a execução de forma que esse ato é ineficaz em relação ao exequente.

Uma vez efetuada a averbação da execução perante os registros, o exequente deve informar no processo, no prazo de 10 dias. Isso é importante, pois se houver penhora de bens, cancelamento da execução por qualquer motivo, tais averbações devem ser desfeitas.

Assim, estabelece o dispositivo abaixo que, se for determinada a penhora de bens, o exequente tem 10 dias para efetuar o cancelamento da averbação. Caso não o faça no prazo, o próprio magistrado determinará o cancelamento de ofício.

É importante, ainda, uma referência ao §2º do artigo. Esse dispositivo prevê que a regra é a penhora sobre os bens apresentados pelo exequente. Contudo, o executado poderá indicar outros bens que serão objeto de análise e aceitação pelo juiz.

Caso o oficial de justiça compareça para citar o executado e não o encontre, poderá arrestar os seus bens tantos quantos forem necessários para garantir a execução.

O arresto trata-se de uma “pré-penhora”, ou seja, uma medida preventiva que implica a apreensão dos bens do devedor, pelo oficial de justiça, capazes de fazer frente ao valor devido.

Após a realização do arresto, o oficial de justiça deverá comparecer novamente ao endereço do executado, por duas vezes em dias distintos, com a finalidade de citá-lo da execução. Caso não o encontre, temos duas possibilidades:

- ➡ Se houver suspeita de que o executado esteja se ocultando, o oficial de justiça poderá citá-lo com hora certa; ou
- ➡ Se for desconhecido o seu paradeiro, o exequente será intimado para indicar novo endereço ou requerer a citação por edital.



Ocorrida a citação e decorrido o prazo de 3 dias para pagamento, teremos a conversão desse arresto em penhora.

Assim, com a citação temos o fim da primeira fase da execução, que envolve proposição.

Penhora, Depósito e Avaliação

Objeto da Penhora

A constrição dos bens do executado, por intermédio da penhora, deve recair sobre o conjunto de bens necessários para o pagamento do valor da execução, que engloba o valor do principal atualizado, os juros, as custas e os honorários do advogado.

Desse modo...



Nem todos os bens do devedor podem ser executados. A regra é que todos os seus bens respondam pela dívida. Contudo, existem alguns bens que a legislação considera impenhoráveis ou inalienáveis.

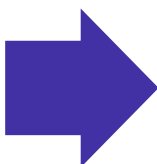
Impenhorabilidade e inalienabilidade são conceitos distintos.

A inalienabilidade constitui uma qualidade jurídica imposta por lei ou por contrato para que um determinado bem não possa ser transferido para outra pessoa e também não seja submetido a ônus real.

A impenhorabilidade, por seu turno, constitui um benefício concedido pela lei a determinados bens em específicos, os quais não ficam sujeitos à penhora.

👉 Quanto à inalienabilidade:

INALIENABILIDADE



Não podem ser vendidos os bens que, determinados por lei, ou gravados por cláusula, não possam ser vendidos ou gravados com ônus real



➤ Quanto à impenhorabilidade devemos observar as regras previstas no art. 833 e 834, abaixo analisados.

O art. 833 trata dos bens absolutamente impenhoráveis. O art. 834, do CPC, por sua vez, trata dos bens relativamente impenhoráveis. A diferença básica entre ambos é que, embora os bens relativamente impenhoráveis também não possam ser alienados ou gravados com ônus real, é admissível que haja expropriação dos seus frutos e rendimentos, caso o devedor não possua outros bens que possam ser utilizados para quitar a dívida.

De todo modo, vamos iniciar com a análise detalhada dos bens absolutamente impenhoráveis.

O art. 833 prevê doze hipóteses, contudo, antes de estudar cada uma delas é fundamental que você compreenda que existem várias flexibilizações. Em determinadas situações, ou sob determinadas condições, bens absolutamente impenhoráveis podem ser penhorados. São as exceções ao dispositivo!

Vamos destrinchar objetivamente cada uma das situações descritas acima, com as particularidades e exceções?!

➤ SÃO ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEIS OS BENS INALIENÁVEIS E AQUELES DECLARADOS POR ATO VOLUNTÁRIO.

O bem que estiver gravado com a cláusula de inalienabilidade, na forma descrita nos arts. 1.711 a 1.722 do CPC, não podem penhorados.

Nesse inc. I está o bem de família que recebe, por intermédio da Lei nº 8.009/1990, a proteção legal da impenhorabilidade absoluta.

Um exemplo de inalienabilidade por ato voluntário é o caso de testamento, no qual a pessoa transfere a herança com cláusula de impossibilidade de venda do bem.

➤ SÃO ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEIS OS BENS DE USO PESSOAL, EXCETO OS DE ALTO VALOR.

➤ SÃO ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEIS OS MÓVEIS, PERTENCES E UTILIDADES DOMÉSTICAS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO.

Esses bens móveis aderem ao bem de família e, em razão disso, são impenhoráveis. Há, entretanto, uma mitigação. Se considerados de grande valor, esses bens podem ser penhorados.

A legislação não fixou o que entende por “alto valor” de forma que o juiz fará tal análise de acordo com critérios de razoabilidade, a fim de determinar a penhorabilidade, ou não, dos bens que guardam a residência do executado.

➤ SÃO ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEIS OS VESTUÁRIOS, SOLDOS, REMUNERAÇÃO, PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÕES, PECÚLIO E MONTEPIOS E QUANTIAS RECEBIDAS POR LIBERALIDADE DE TERCEIROS DESTINADAS AO SUSTENTO DO EXECUTADO E DE SUA FAMÍLIA.

A impenhorabilidade abrange o vestuário e aquilo que o devedor recebe a título de contraprestação em face do seu trabalho, que é destinado para o seu sustento e o sustento de sua família.

O importante é você não esquecer que há duas exceções à impenhorabilidade da renda do trabalho.



- Quando o executado for devedor de obrigação alimentícia; e
- Quando o rendimento mensal for acima de 50 salários mínimos mensais.

✚ **É ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEL O SEGURO DE VIDA.**

✚ **SÃO ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEIS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À OBRA EM ANDAMENTO.**

Há uma relativização nesse caso. Se a própria obra estiver penhorada, os materiais para nela serem empregados também serão penhoráveis.

✚ **É ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEL A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.**

Em relação à pequena propriedade rural, a impenhorabilidade somente existe se configuradas algumas condições:

- Deve ser usada pela família como tal;
- Deve observar as delimitações de lei específica, a Lei nº 8.629/1993, cuja área é entre 1 e 4 módulos.

✚ **SÃO ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEIS OS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS À APLICAÇÃO EM ÁREA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE OU ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

✚ **SÃO ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEIS OS RECURSOS DE POUPANÇA NO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.**

Essa impenhorabilidade independe do número de poupanças que eventualmente o executado possua, se não ultrapassar a 40 salários mínimos somadas, não será penhorável. Além disso, é importante destacar que a impenhorabilidade se estende também a aplicações financeiras como fundos de investimentos, segundo a jurisprudência do STJ.

✚ **SÃO ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEIS RECURSOS PÚBLICOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.**

Por força do art. 17, §3º, da CF, esses recursos constituem uma garantia constitucional ao partido político de forma que não podem ser penhorados. São recursos que possuem aplicação vinculada.

✚ **SÃO ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEIS OS CRÉDITOS ORIUNDOS DE UNIDADES IMOBILIÁRIA, SOB REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, VINCULADOS À EXECUÇÃO DE OBRA.**

De acordo com esse inciso, o patrimônio de afetação não é passível de penhora, sob pena de desconfigurar a própria finalidade, que é garantir a entrega das unidades imobiliárias aos futuros adquirentes.

Essa regra impenhorabilidade, contudo, comporta três exceções:

- Dívida relativa ao próprio bem;
- Quando o executado for devedor de obrigação alimentícia; e
- Quando o rendimento mensal for acima de 50 salários mínimos mensais.

Assim, ao ser efetuada a penhora, os bens acima devem ser desconsiderados.



Além disso, diante de um conjunto de bens que possam responder pelo débito do executado, o CPC estabelece, no art. 835, uma ordem preferencial de penhora. Leia com atenção:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

- I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;
- II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;
- III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
- IV - veículos de via terrestre;
- V - bens imóveis;
- VI - bens móveis em geral;
- VII - semoventes;
- VIII - navios e aeronaves;
- IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;
- X - percentual do faturamento de empresa devedora;
- XI - pedras e metais preciosos;
- XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;
- XIII - outros direitos.

Essa ordem não tem caráter absoluto, como consta do caput ela é preferencial, de forma que algumas circunstâncias devem ser levadas em consideração, tal como a vantagem para o executado e a ausência de prejuízo para o exequente.

Há possibilidade de substituição da penhora pode se dar por fiança bancária e seguro garantia são equiparados ao dinheiro, desde que o valor não seja inferior ao valor devido mais 30.

A fiança bancária é uma espécie de contrato por intermédio do qual o banco, na qualidade de fiador, garante o cumprimento de uma obrigação do seu cliente, o afiançado.

O seguro garantia judicial é modalidade de contrato de seguro, por intermédio do qual o potencial devedor contrata serviço a fim de garantir o pagamento dos valores necessários no trâmite de determinado processo judicial.



Desse modo, se determinada pessoa deve R\$ 100.000,00, ela poderá pedir em substituição a uma penhora de aplicação de fundos, a penhora de fiança bancária ou de seguro garantia real, desde que eles atinjam montante igual ou superior a R\$ 130.000,00.

A fiança bancária e o seguro garantia judicial constituem opções eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, de modo reduzir eventuais efeitos prejudiciais da penhora, na medida em que desonera os ativos de sociedades empresárias que estejam submetidas à execução.

Por outro lado, a substituição não altera a condição do credor, dado que a eficácia tanto da fiança bancária como do seguro garantia judicial é equivalente ao dinheiro, de modo que o exequente receberá a soma pretendida. Segundo o STJ¹, *“por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado”*.

O art. 836 já foi analisado. Ele prevê que, nas hipóteses em que o valor dos bens passíveis de penhora não for suficiente para pagar nem mesmo as custas da execução, a penhora não deve ser efetuada.

Documentação da Penhora, de seu Registro e do Depósito

Nos arts. 837 a 844, do CPC, temos a disciplina procedimental referente à documentação da penhora, do registro e do depósito. São dispositivos que não iremos trazer maiores peculiaridades, pelo que faremos uma análise objetiva. De toda sorte, é fundamental a leitura atenta desses artigos.

Trata-se de instrumento que viabiliza a penhora de dinheiro ou de bens pela via eletrônica. A penhora sempre será realizada por auto ou termo, contudo, na praxe forense essa modalidade é denominada de “penhora eletrônica”, tal como a penhora on-line, via BACEN-JUD, de recursos do executado.

O dispositivo acima descreve o que deve constar da documentação da penhora. Note que é necessário descrever de forma pormenorizada o ato e as indicações das partes e do depositário.

Após a apreensão e documentação da penhora, temos o depósito.

O depósito envolve a escolha de uma pessoa a quem será confiada a guarda do bem durante o processo de execução. Esse depositário deverá guardar e zelar pela conservação do bem.

O art. 840, do CPC, estabelece quem deverá ser o depositário em face da variedade de bens que podem ser penhorados. Quanto ao art. 841, do CPC, é importante saber que, após formalizada a penhora, deve ser intimado o executado.

Prevê o art. 842, do CPC, que, em relação à penhora de bens imóveis ou garantia real sobre bens imóveis, há a necessidade de intimação do cônjuge, por se tratar de bem comum ao casal. Tal intimação apenas não ocorrerá em caso de casamento em regime de separação absoluta de bens.

¹ REsp 1.691.748/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 17/11/2017.



O art. 843, do CPC, trata da execução de bem indivisível.

Por exemplo, temos um imóvel que é de copropriedade de cinco irmãos. Um deles é executado e o único bem passível de penhora é esse imóvel. Trata-se de um bem indivisível e, portanto, algumas particularidades devem ser observadas:

- ↳ Em caso de alienação para utilização da quota-parte para pagar o débito, os demais coproprietários ou cônjuge têm preferência na arrematação.
- ↳ Não se admite alienação em valor inferior ao da avaliação, sob pena de prejudicar os demais coproprietários ou cônjuges alheios à execução.

Por fim, o art. 844, do CPC, estabelece que, a fim de conferir presunção absoluta de conhecimento da penhora, há a necessidade de que o exequente promova a **averbação do arresto ou penhora**.

Lugar de Realização da Penhora

Em relação ao local de realização da penhora, a regra é que ela ocorra onde estiverem os bens do executado. Há, entretanto, duas particularidades:

- 1ª – no caso de penhora de imóveis, ou de veículos, admite-se que ela ocorra por intermédio de termo nos autos, com a indicação aos respectivos registros.
- 2ª – se estiverem fora da circunscrição do juiz da execução e não for possível a realização da penhora por termo nos autos, haverá expedição de carta precatória.

O arrombamento poderá ser determinado toda vez que o executado se opor à abertura do imóvel para a penhora de bens. Se isso ocorrer, o oficial de justiça informará ao magistrado que poderá expedir a ordem de arrombamento. De posse dessa ordem:

- ↳ dois oficiais de justiça se dirigem ao local para entrada forçada;
- ↳ o juiz poderá requisitar força policial para auxílio dos oficiais;
- ↳ todos os atos serão lavrados em auto circunstanciado assinado por duas pessoas.

Sigamos!

Modificações da Penhora

Intimado da formalização da penhora, o executado poderá requerer a substituição do bem. Para tanto, é necessária a observância de alguns requisitos.

Primeiro, o executado deve demonstrar que a substituição do bem será menos onerosa e, ainda, não trará prejuízos ao exequente.



Segundo, deve indicar o bem de forma detalhada, com todas as suas características, a fim de possibilitar a decisão do magistrado.

Além disso, prevê o §2º que o executado deverá, ainda:

- ↳ indicar onde se encontram os bens para substituição;
- ↳ provar a propriedade com as certidões necessárias; e
- ↳ não promover atitudes que possam dificultar ou embaraçar a realização da penhora.

O art. 848, do CPC, por sua vez, estabelece um regramento geral para a substituição de penhora, que pode ocorrer tanto a requerimento do executado quanto do exequente.

Ao contrário do que vimos no art. 847, do CPC, as hipóteses aqui descritas são objetivas e visam tornar a execução menos onerosa. Vamos analisar cada uma das hipóteses:

Se **não** for observada a **ordem legal** de penhora prevista no art. 835, do CPC, as partes podem pedir substituição da penhora a fim de atender à ordem legal.

Se a penhora **não** incidir sobre **bens designados por lei, contrato ou ato judicial** para o pagamento do saldo devedor, admite-se o requerimento de substituição.

Se a penhora recair sobre **bens fora da circunscrição** do juízo da execução e existirem bens na circunscrição, admite-se o requerimento de substituição.

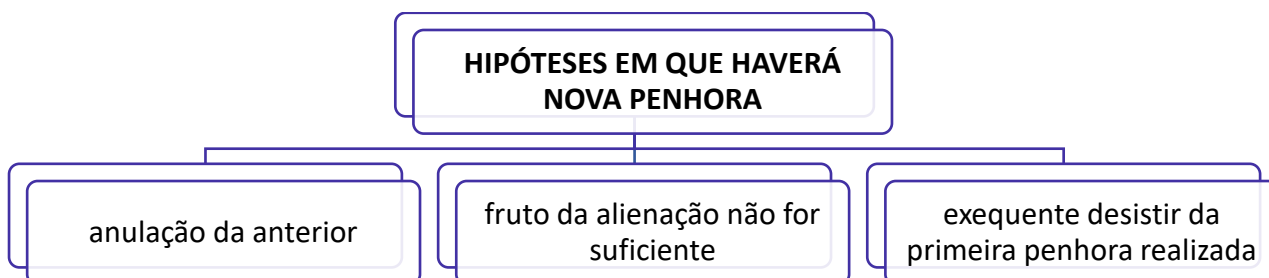
Se a penhora recair **sobre bens com gravames, não obstante exigir bens livres**, é possível pleitear a substituição da penhora.

Se a penhora incidir sobre **bens de baixa liquidez**, há a possibilidade de requerer a substituição do bem penhorado.

Caso reste fracassada a **tentativa de alienação judicial** admite-se a substituição da penhora por outro bem.

Também se admite o requerimento de substituição da penhora **se o executado não indicar o valor dos bens** ou omitir qualquer uma das indicações previstas em lei.

O art. 851, do CPC, por sua vez, prevê três situações excepcionais nas quais podemos ter a realização de segunda penhora. Veja:



O art. 852 prevê a possibilidade de alienação antecipada. Em termos gerais, após a realização da penhora, podemos ter impugnações, avaliação, arrematação, alienação etc. Esse procedimento todo é demorado e, em face disso, o objeto da penhora pode ser prejudicado financeiramente.

Em razão disso, com a finalidade de minorar os prejuízos do tempo sobre determinados bens, o art. 852, do CPC, prevê a possibilidade de **alienação antecipada** em algumas situações:

- veículos automotores;
- pedras e metais preciosos; e
- móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração.

Além desses três casos, admite-se a alienação antecipada em situação justamente inversa à prevista acima.

Avaliação

A avaliação tem por finalidade **determinar o valor do bem**. Com a determinação do valor do bem apreendido, é possível saber se aquele valor é, ou não, suficiente para cobrir a dívida do executado. É a partir da avaliação que podemos determinar a necessidade de reforço ou de redução da penhora.

Segundo a doutrina², a avaliação constitui *o dimensionamento econômico do bem penhorado*.

A avaliação da penhora é efetuada, em regra, pelo oficial de justiça. Contudo, quando são necessários conhecimentos especializados e se tratar de execução de grande valor, o juiz nomeará um avaliador que entregará o laudo de avaliação no prazo de 10 dias.

Existem situações, contudo, que a avaliação do bem é desnecessária. Isso ocorre nas hipóteses do art. 871, do CPC:

Art. 871. **NÃO** se procederá à avaliação quando:

I - uma das partes **aceitar a estimativa feita pela outra**;

II - se tratar de **títulos ou de mercadorias que tenham cotação em bolsa**, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial;

III - se tratar de **títulos da dívida pública, de ações de sociedades e de títulos de crédito negociáveis em bolsa**, cujo valor será o da cotação oficial do dia, comprovada por certidão ou publicação no órgão oficial;

IV - se tratar de **veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios**

² MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. **Código de Processo Civil Comentado**, 2ª edição, rev., ampl. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 928.



de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado.

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese do inciso I deste artigo, a avaliação poderá ser realizada quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem.

Assim, se uma das partes apresentar uma estimativa do valor do bem penhorado e a outra parte concordar, não há a necessidade de penhora, a não ser que haja alguma dúvida, situação em que o juiz determinará a avaliação a fim de que seja explicitado o valor real do bem.

Expropriação de Bens

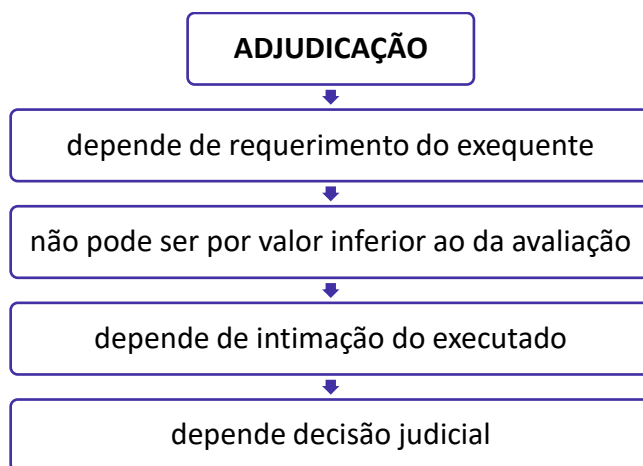
A expropriação abrange a adjudicação e a alienação, disciplinados nos arts. 876 a 903, todos do CPC. Ingressamos, portanto, na terceira fase da execução.

Adjudicação

A adjudicação é a transferência do bem penhorado ao exequente como forma de satisfação do crédito.

Esse ato expropriatório depende de requerimento do exequente. Se ele manifestar interesse e, desde que pretenda fazê-lo por valor não inferior à avaliação do bem, o juiz determinará a intimação do executado e, após, decidirá.

Para a adjudicação:



Se o bem a ser adjudicado for superior ao valor da execução, o exequente deverá depositar imediatamente a diferença, que ficará à disposição do executado e, caso seja inferior, prossegue-se com a execução pelo valor remanescente.

A adjudicação é realizada, em regra, pelo exequente. Contudo, prevê o §5º, do art. 876, a possibilidade de adjudicação pelo:

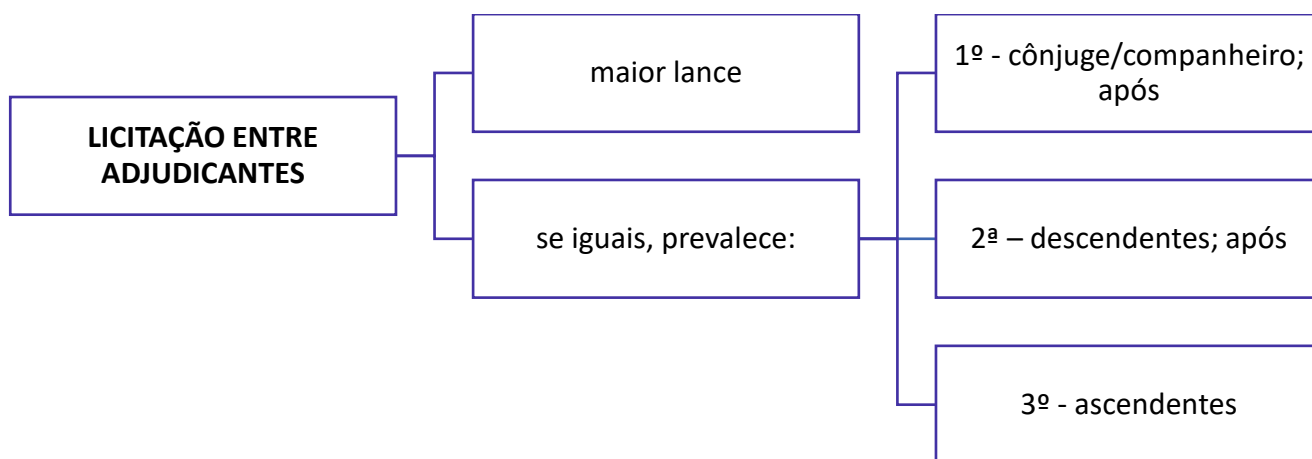


ADMITE-SE A ADJUDICAÇÃO POR:

- coproprietário de bem indivisível, quando há penhora de fração ideal;
- titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais;
- proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos reais;
- credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução;
- promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada;
- promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada;
- a União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem tombado;
- pelos demais credores concorrentes;
- pelo cônjuge ou companheiro; e
- pelos descendentes (filhos) ou pelos ascendentes (pais, avós) do executado.

Em relação ao extenso rol de pessoas que podem pretender a adjudicação, a depender da situação, podemos ter várias pessoas interessadas nos bens e nos direitos do executado.

Se isso ocorrer, determina o §6º, abaixo citado, que será realizada licitação entre os múltiplos interessados, conferindo-se preferência àquele que ofertar o maior valor. Caso seja ofertado o mesmo valor, prevalecerá a oferta do cônjuge ou companheiro, dos ascendentes ou dos descendentes do executado.



Definida a ordem de preferência, o bem será adjudicado a quem requerer ou tiver preferência.

Por fim, se envolver pretensão de adjudicação de parte do capital social de empresa ou de ações de sociedade anônima fechada, antes de se atribuir o produto da penhora ao pretendente, é necessário intimar



os sócios sobre a penhora, pois, de acordo com o Direito Empresarial, eles possuem preferência na aquisição de tais quotas ou ações.

Havendo interessados e definido o adjudicante, o executado será intimado. Se não se manifestar no prazo de 5 dias, o juiz ordenará a lavratura da carta de adjudicação.

Essa carta será assinada:

- ↳ pelo juiz;
- ↳ pelo adjudicatário;
- ↳ pelo chefe de secretaria (ou escrivão); e
- ↳ pelo executado, se estiver presente.

Ainda em relação ao dispositivo, é importante que conheçamos os §§ 3º e 4º.

O primeiro deles prevê a possibilidade de remição do bem imóvel que esteja penhorado. Na realidade, constitui a aquisição do bem já “vendido” pelo executado, desde que o faça no preço da licitação ou da avaliação.

O §4º prevê que, no caso de falência ou de insolvência do devedor de hipoteca, a remição poderá ser exercida pela massa falida ou pelos credores.

O art. 878, do CPC, traz uma regra específica. Vimos que, após a formalização da penhora, ingressamos na terceira fase da execução, a expropriação. Primeiramente, temos a possibilidade de adjudicação, caso infrutífera, teremos a ocorrência da alienação judicial. Se frustrada a alienação, explicita o dispositivo abaixo que haverá abertura de novo prazo para verificar se há, eventualmente, novos interessados na adjudicação, com possibilidade de se pleitear nova avaliação dos bens em face do insucesso da primeira tentativa de expropriação.

Alienação

A outra forma de expropriação, e que acaba sendo mais utilizada na prática, é a alienação. Isso ocorre porque a adjudicação depende do interesse dos legitimados nos bens penhorados. Assim, **frustrada a adjudicação, passamos para a alienação**, que está disciplinada no CPC nos arts. 879 a 903, do CPC.

A alienação constitui venda dos bens penhorados para satisfazer o valor devido.

Em termos simples: no primeiro caso, o juiz delimita os parâmetros para a alienação, no segundo, a alienação ocorre perante o Poder Judiciário.

Vamos analisar ambas as espécies de alienação?!

A alienação por iniciativa particular poderá ser efetuada:



↳ por corretor contratado; ou

↳ por leiloeiro público credenciado.

Os responsáveis pela alienação são pessoas privadas. Ao Poder Judiciário compete a fixação de parâmetros para a alienação, quais sejam:

Forma de publicidade;

Preço mínimo;

Condições de pagamento;

Garantias; e

Comissão de corretagem.

Observados esses parâmetros, e ocorrida a alienação dos bens do executado, haverá a formalização do mandado de imissão de posse (para imóveis) ou a ordem de entrega (bens móveis) ou a carta de alienação (demais bens).

O encargo ficará com leiloeiro público, a não ser que se trate de alienação de ativos da bolsa de valores, hipótese em que o leilão ficará sob o encargo de corretores.

O dispositivo estabelece que **será realizado, preferencialmente, o leilão eletrônico ao presencial**.

De acordo com o art. 883, do CPC, o leiloeiro será designado pelo juiz, admitindo-se que o exequente o indique. O art. 844, por sua vez, estabelece as incumbências do leiloeiro público:

↳ publicar o edital anunciando o leilão;

↳ realizar o leilão onde estiverem os bens ou no local em que for designado pelo magistrado;

↳ expor bens e mercadorias aos possíveis compradores;

↳ receber e depositar, no prazo de um dia, o produto da alienação; e

↳ prestar contas nos 2 dias seguintes ao depósito do leilão executado.

Vejamos como se torna mais fácil a compreensão da hipótese com um exemplo:

O art. 855, do CPC, trata da fixação de **preço mínimo** para a realização do leilão, que será fixado pelo juiz.

O art. 886, do CPC, trata do edital do leilão. Esse edital conterá todos os requisitos necessários para identificação dos bens (com referência a eventuais ônus), valor de avaliação, local em que se encontram os



bens, local onde ocorrerá o leilão (que poderá ser na internet, nesse caso, indica-se o site), local, dia e horário do procedimento.

Note que o CPC traz disciplina detalhada sobre o leilão. Primeiro, temos a escolha e designação do leiloeiro, fixação de parâmetros do leilão pelo juiz e elaboração do edital.

Feito isso, temos a fixação de regras para divulgação do procedimento. A ideia por trás da divulgação é dar ampla publicidade a fim de que compareçam o máximo de interessados nos bens do executado, para que a venda ocorra e não destoe dos valores praticados no mercado.

Assim, estabelece o art. 877, do CPC, que o edital do leilão deve ser publicado com, pelo menos, 5 dias de antecedência do ato, com veiculação na internet e em locais comumente divulgados no foro.

O art. 888, do CPC, prevê que, se o leilão não ocorrer, haverá transferência da data. Além disso, estabelece o dispositivo que deve ser averiguada a responsabilidade pelo cancelamento. Em caso de dolo do chefe de secretaria (ou escrivão) ou do leiloeiro, eles serão responsabilizados pelas custas da transferência e, em relação ao leiloeiro, ele poderá ser suspenso de atividades pelo prazo de cinco dias a três meses.

Tal como vimos em relação ao art. 799, do CPC, no art. 889 temos a previsão de intimação de terceiros que possuam algum direito em face dos bens do executado como forma de garantir a validade do leilão. Em relação a essas intimações, que deverão ocorrer com antecedência de 5 dias, basta uma leitura atenta ao rol de terceiros descritos no dispositivo:

Com isso, chegamos ao leilão, especificamente às regras que disciplinam o leilão, que ocorrerá no dia, em horário e em local designados no edital.

O art. 890 arrola que todos que estiverem na livre administração dos seus bens poderão oferecer lance para arrematar os bens do devedor. Há, entretanto, um extenso rol de exceções. Essas exceções estão ligadas pela vinculação da pessoa com a execução ou com os procedimentos do leilão. Além disso, aqueles que, de algum modo, forem responsáveis pela administração de bens que estejam em leilão não poderão participar.

Assim, se a parte for administradora dos bens executados não poderá participar do leilão. Mesma situação temos em relação ao juiz, ao membro do MP ou da Defensoria Pública e aos servidores que estejam atuando no juízo da execução.

NÃO PODEM OFERECER LANCE NO LEILÃO	
tutor, curador, testamenteiro, administrador ou liquidante	* em relação aos bens que estejam sob sua responsabilidade.
mandatário	* em relação ao bem que administra.
juiz, MP, DP e servidores	* em relação aos bens, cuja execução atuem.
leiloeiros e prepostos	* em relação aos bens que estejam sob responsabilidade para o leilão.
advogados	* se atuarem em favor de alguma das partes

Fora o rol acima, todas as pessoas que estiverem em condições de administrar bens podem oferecer lances para arrematar os bens do executado em leilão. A regra é simples: quem oferecer o maior lance arrematará o bem vendido.



O art. 891, do CPC, nesse contexto, estabelece que não será admitido lance com “preço vil”.

O que significa “preço vil”?

É um valor mínimo para ser oferecido pelo pretendente no procedimento licitatório. Não tínhamos definição do valor no CPC73. No CPC, temos um parâmetro objetivo, que segue o entendimento do STJ sobre o assunto.

Assim, considera-se “vil”, o lance inferior ao estipulado pelo juiz e constante do edital, ou abaixo da metade do valor da avaliação.

Não sendo preço vil, quem oferecer o maior valor vencerá o procedimento licitatório. De acordo com o art. 892, do CPC, a regra é que o depósito do valor ocorra de imediato por aquele que ofertar o maior lance, o arrematante. A depender de circunstâncias do caso concreto, poderá o magistrado fixar no edital prazo para o depósito.

O exequente, antes mesmo de chegar ao leilão, poderá adjudicar o bem pelo preço da avaliação, conforme vimos anteriormente. Contudo, caso não o faça, poderá participar do leilão. O dispositivo acima traz a possibilidade de o exequente arrematar o bem e não informar publicamente o valor arrematado, desde que seja o único credor.

Cuidado!

**SE O EXEQUENTE ARREMATAR O BEM DEVERÁ DEPOSITAR A DIFERENÇA,
CASO O BEM LEILOADO SEJA SUPERIOR AO VALOR DA EXECUÇÃO, NO
PRAZO DE 3 DIAS!**

O art. 893, do CPC, concede preferência a quem arrematar todos os bens em conjunto, quando vários bens foram postos em leilão.

O art. 894, do CPC, prevê a possibilidade de divisão de bem imóvel para o leilão, quando isso for possível, *tal como um terreno*.

No art. 895, do CPC, temos a previsão da arrematação parcelada de bem colocado a leilão. Esse requerimento deve ser, sempre, formulado antes de iniciado o leilão.

De acordo com o dispositivo, podemos ter a realização de dois leilões. Um primeiro, cujo valor mínimo será o valor da avaliação. Se ninguém arrematar o bem por, pelo menos, o valor da avaliação, teremos uma segunda tentativa de leilão, hipótese em que as propostas não podem ser vis. Vale dizer, não podem ser inferiores a 50% do valor da avaliação.

Em um ou outro caso, quem pretender arrematar o bem por intermédio de pagamento parcelado, deverá efetuar a proposta antes de iniciado o leilão.

Independentemente de requerimento de pagamento parcelado, haverá o leilão para arrematação à vista. Caso alguém ofereça lance à vista, superior ao preço da avaliação (em primeiro leilão), terá preferência sobre a proposta parcelada.



Não havendo interessados na arrematação à vista, quem efetuou o pedido parcelado irá arrematar o bem.

Em relação a esse parcelamento, o art. 895, do CPC, traça algumas regras:

- ➡ é necessário pagar 25% à vista;
- ➡ o restante poderá ser parcelado até 30 meses.
- ➡ o preço ofertado não pode ser inferior ao da avaliação em primeiro leilão.
- ➡ é necessário conceder caução (bem móvel) ou hipoteca (bem imóvel).

Se estiver dentro dessas condições, o juiz autorizará a arrematação parcelada.

Caso haja mais de um interessado na aquisição do bem de forma parcelada, o juiz irá analisar a proposta mais vantajosa, considerando sempre a de maior valor. Caso ambas as propostas sejam do mesmo valor com iguais condições de pagamento, o juiz irá escolher aquele que ofertou por primeiro.

Caso não haja interessado, tanto para o pagamento à vista como para pagamento parcelado, procede-se o segundo leilão. Novamente, os interessados devem ofertar a pretensão de pagamento parcelado antes de iniciar os lances à vista.

A diferença, contudo, está no fato de que o limite para o segundo leilão será o “preço vil”. Se houver arrematante à vista, ele terá preferência. Contudo, não havendo interessado, serão consideradas as propostas de aquisição parcelada, com as mesmas regras de pagamento e de desempate que vimos acima.

O art. 897, do CPC, prevê que, se o arrematante não pagar no prazo estabelecido, perderá o valor dado a título de caução e não poderá participar do novo leilão que será realizado.

O art. 899, do CPC, citado na sequência, prevê a possibilidade da interrupção do leilão caso o valor do débito seja atingido com o valor parcial. Isso ocorre quando os bens arrematados são vendidos com preço superior ao da avaliação inicial. Se isso ocorrer e o valor total da condenação for atingido, suspende-se o leilão, sem incluir os demais bens do executado.

Finalizado o leilão será confeccionado o auto de arrematação, que conterá um relatório de todos os atos que foram praticados no leilão. Após a confecção do documento, será necessário colher a assinatura do leiloeiro, do serventuário de justiça e do juiz.

O art. 902, do CPC, prevê que, em relação ao bem hipotecado, é possível a remição do bem imóvel. Na realidade, constitui a aquisição do bem já “vendido” pelo executado, desde que o faça no mesmo preço ou superior ao do maior lance oferecido.

O parágrafo único, por sua vez, estabelece que, no caso de falência ou insolvência do devedor de hipoteca, a remição poderá ser exercida pela massa falida ou pelos credores.

Não obstante o fato de a arrematação ser irrevogável, ela poderá ser:



↪ invalidada, se:

- Realizada por preço vil;
- Realizada com outro vício.

↪ ineficaz, se não houver intimação de terceiros que possuam algum tipo de gravame sobre o bem; ou

↪ resolvida, se:

- Não for pago o preço; ou
- Não prestada a caução.

As impugnações após o aperfeiçoamento da arrematação, que ocorre com a lavratura do auto. Lavrado o auto, aguarda-se o curso do prazo de 10 dias, a fim de que sejam resolvidas alegações de invalidade, de ineficácia ou de resolução da arrematação.

Resolvidas as impugnações ou no caso de não existirem impugnações no prazo de 10 dias, será expedida carta de arrematação.

A partir da expedição desse documento, não há mais possibilidade de, no mesmo processo, buscar a invalidação, suscitar a ineficácia ou a resolução da arrematação. Eventual prejudicado deverá propor nova ação judicial.

Ocorrerá a desistência pelo arrematante, dentro do prazo de 10 dias:

- ↪ nos casos de invalidação e ineficácia se assim arguir;
- ↪ no caso de não pagamento ou não prestação da caução;
- ↪ se for citado em ação autônoma para discutir a invalidação da arrematação, desde que o faça no prazo da contestação.

Com isso, após várias páginas sobre o assunto, finalizamos o estudo da expropriação. Resta analisar a quarta fase do processo de exceção, o pagamento.

Satisfação do Crédito

O pagamento poderá ocorrer de duas formas.

A primeira delas é pela adjudicação do bem pelo executado. Nesse caso, antes da alienação, o exequente deve requerer a transferência do bem como forma de pagamento do débito.

A segunda forma de satisfação do crédito ocorre com a entrega do produto arrecadado no leilão.

De acordo com o art. 907, do CPC, eventuais sobras – após pagos o principal, juros, custas e honorários – serão devolvidas ao executado.



O art. 908, por seu turno, estabelece que a distribuição do produto arrecadado será efetuada de acordo com o quinhão e ordem preferencial de recebimento que cada um tem direito nos autos e, em relação aos executados na hipótese de sobras, do mesmo modo serão distribuídos de forma proporcional.

Para encerrar, o art. 909, do CPC, prevê o caso em que há vários credores. Nessa situação, eles formularão as pretensões nos autos a fim de que o juiz decida como se dará a distribuição dos valores.



EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

A execução de título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública apresenta uma forma específica, particular, de cumprimento dos débitos pecuniários da Fazenda.

Temos, na Constituição (art. 100), delineado o procedimento de precatórios e requisições de pequeno valor para pagamento desses débitos.

Além disso, pelo estudo de Direito Constitucional e de Direito Administrativo sabemos que os bens públicos, porque se encontram vinculados ao princípio da finalidade pública, são inalienáveis. Logo, não podem ser penhorados. Ainda que se trate de bens penhoráveis, denominados de “bens dominicais”, há um regime jurídico próprio para a execução forçada.

Registre-se também que, embora na regência do CPC73 houvesse alguma dúvida quanto à possibilidade de execução de título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública, no CPC temos disposição expressa. Além disso, a Súmula STJ 279 já admitia tal possibilidade.

Súmula STJ 279

É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública.

Não vamos, nesse tópico e nesse ponto da aula, analisar o regramento específico que passa pela Constituição e pela Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).

Vamos apenas tecer algumas considerações gerais e compreender bem a redação do art. 910, do CPC.

O que se entende por Fazenda Pública?

Vamos considerar dentro do conceito de Fazenda Pública:

- ↳ União;
- ↳ Estados;
- ↳ Município;
- ↳ Autarquias; e
- ↳ Fundações Públicas.

No conceito de Fazenda Pública **NÃO** entram as **sociedades de economia mista** e as **empresas públicas**.

Dessa forma, quando o credor tiver um título executivo extrajudicial em face dos órgãos públicos conforme esquema acima, ele poderá requerer a execução. Ao receber a petição inicial, ao invés da ordem para pagar a dívida no prazo de 3 dias, **a Fazenda Pública será citada para opor embargos no PRAZO DE 30 DIAS**.



Assim, citada, a Fazenda Pública poderá:

- ↳ Opor os embargos, que seguirá o seu trâmite regular.
- ↳ Não opor os embargos.

Nas hipóteses acima, se forem rejeitados os embargos ou não forem opostos no prazo, o juiz determinará a expedição de precatória ou a expedição de requisição de pequeno valor, que segue o art. 100, da CF.

O órgão processual da Fazenda Pública terá ampla liberdade para alegar qualquer matéria relevante, e que seja pertinente, nos embargos à execução.

Por fim, consigne-se que as regras referentes ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, previstos nos arts. 534 e 535, do CPC, são aplicados à execução de título executivo extrajudicial contra a Fazenda.



EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Nos arts. 911 a 913 do CPC temos regras relativas à execução de alimentos. Caso o título executivo extrajudicial traga a obrigação de pagar alimentos e não seja cumprido, o alimentado poderá ajuizar ação de execução de título extrajudicial com base nas regras que veremos aqui.

O procedimento de execução inicia-se mediante apresentação de petição inicial para citação do executado para pagamento no prazo de 3 dias, conforme prevê o art. 911 do CPC:

O dispositivo acima prevê algumas possibilidades de condutas do executado logo que citado.

1) poderá adimplir a obrigação;

Nessa hipótese, sentenciará com a extinção do procedimento de execução.

2) justificar e comprovar a impossibilidade de absoluta de efetuar o pagamento;

Nesse caso, o juiz avaliará a justificativa. Se as aceitar, não haverá decreto de prisão. Caso contrário, se o débito de alimentos for atual, determinará a prisão. Se o débito não for atual, segue com a expropriação mediante quantia certa.

3) manter-se inerte.

Nesse caso vamos diretamente para a verificação da atualidade do débito. Se atual: prisão; caso contrário, procede-se à execução como quantia certa.

O questionamento natural, a partir dos três itens acima, é:

O que é débito atual?

De acordo com redação dada pela Súmula STJ 309 (que foi trazida para o CPC no art. 528, §7º), considera-se débito atual aquele que tem por causa de pedir o **inadimplemento das três parcelas vencidas antes do ajuizamento dada execução e das que se vencerem no curso do processo**. Possibilita-se a prisão nesse caso como uma forma de induzir o rápido cumprimento de dever de alimentar uma vez que os alimentos são devidos para fazer frente às necessidades cotidianas da vida do beneficiado. Logo, há urgência. Assim, admite-se a prisão.

Por outro lado, se o débito é antigo, natural pressupor que o alimentado encontrou meios de sobrevivência até então e somente agora decidiu exercer a pretensão que lhe é conferida. Desse modo, não havendo urgência, procede-se à execução tal como quantia certa.

A prisão se dará pelo período de 1 a 3 meses em regime fechado e em separado dos demais presos (aqueles decorrentes da prática de crimes). Na hipótese de pagamento pelo executado, a prisão será relaxada.



Na hipótese de a prisão não surtir efeitos ou caso se trate de débitos antigos, prossegue com a execução por quantia certa. O art. 912 do CPC prevê a possibilidade de desconto em folha para quem possuir remuneração periódica. Confira:

A ordem judicial para desconto em folha, como consta acima, é direcionada diretamente ao empregador, à autoridade ou à empresa. Inclusive se não for cumprida, o terceiro ficará sujeito à pena de desobediência, prevista no art. 330 do Código Penal.

Esse desconto em folha poderá ser feito sempre que houver débito e, mesmo que o executado oponha embargos à execução, prevê o art. 913 do CPC que não terá efeito suspensivo. Vale a pena frisar que, como regra, a concessão de efeitos suspensivo aos embargos à execução é a exceção. Mesmo nessa hipótese excepcional, continuará válida e dotada de eficácia a decisão judicial para os descontos mensais na folha de pagamento durante o trâmite da ação defensiva do executado.



EMBARGOS À EXECUÇÃO

Introdução

O processo de execução **pressupõe a certeza do direito**. Assim, de posse do título executivo, promove-se a execução. Dessa forma, a ideia da execução não é certificar o direito (objetivo do processo de conhecimento), trata-se de atividade que tem por finalidade realizar o direito ou satisfazê-lo.

Essa realidade traz uma série de consequências para o processo de execução, inclusive **limitando o exercício do contraditório**. Isso porque o direito já está certificado, portanto, a defesa do executado será voltada para aspectos formais do título e do processo.

Contudo, na prática e a depender da espécie de execução, há a possibilidade de prejuízo à esfera jurídica do executado por irregularidades ou ilicitudes.

O título executivo extrajudicial expressa certeza, mas não é imutável e indiscutível. Presume-se que o negócio jurídico que deu origem àquele título observou todos os seus requisitos de validade e que não existe qualquer fato superveniente que seja capaz de retirar a validade dos seus efeitos. Essa presunção, que milita a favor do exequente, poderá ser desconstituída por intermédio dos embargos à execução.

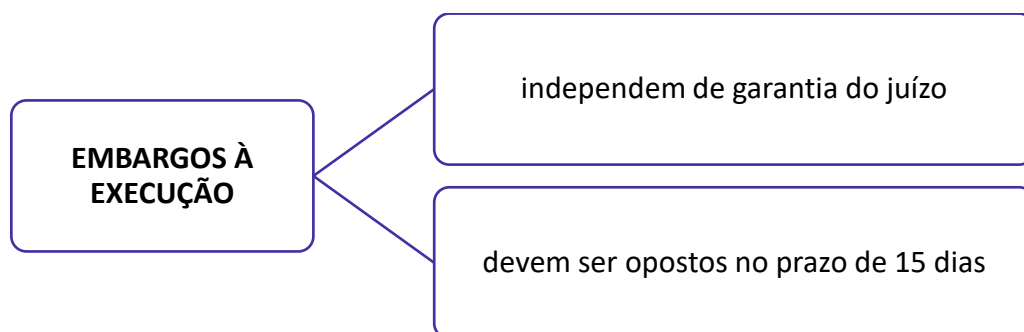
Assim, os embargos à execução nada mais são do que uma ação de conhecimento. **NÃO É DEFESA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO, NEM MESMO UMA ESPÉCIE DE CONTESTAÇÃO AO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO. É AÇÃO!**

Desse modo, é uma ação que decorre do processo de execução, que não ocorre dentro do processo de execução. Trata-se, portanto, de uma ação em paralelo que visa desconstituir o título executivo, que pressupõe a certeza do direito.

Como o processo de execução e os embargos à execução são fundados no mesmo título, caminharão vinculados ou apensos.

Ajuizamento

De acordo com o art. 914, do CPC, o executado pode opor os embargos independentemente de penhora, no prazo de 15 dias, a contar da intimação.



Os embargos à execução podem ser opostos no juízo onde tramitar a execução. Contudo, é possível que, em determinadas situações, os embargos se voltem contra atos constritivos realizados fora da Comarca, como a penhora de algum bem imóvel.

Assim, os embargos podem ser ajuizados de duas formas:

1ª forma (regra): os embargos são opostos no juízo da execução e distribuídos por dependência.

Nesse caso, tal como referido, os autos tramitarão vinculados (processo judicial) ou apensos (processo físico).

2ª forma (exceção): caso haja penhora, avaliação ou alienação executada por carta precatória, os embargos podem ser ajuizados:

a) no juízo deprecante (juízo da execução); ou

b) no juízo deprecado (juízo que processa a penhora, a avaliação ou a alienação).

Note que, embora o ajuizamento possa se dar no juízo deprecado, o juízo responsável pelo julgamento é o juízo da execução, ou seja, o juízo que deprecou (enviou) a carta precatória.

Há, contudo, uma exceção. Será julgado no juízo deprecado (que é o juízo que recebeu a precatória) quando envolver vícios ou defeitos na penhora, avaliação ou alienação dos bens efetuadas no próprio juízo deprecado.

Parece difícil, mas não é! Essas irregularidades formais foram praticadas pelo juízo deprecado que está executando o ato de cooperação requerido pelo juízo da execução. Nesse caso, se os embargos versarem sobre esses aspectos, serão ajuizados, processados e julgados perante o juízo deprecado.

Contagem do prazo

O prazo para opor os embargos é de 15 dias!

Nesse tópico vamos analisar os detalhes referentes ao início da contagem do prazo para oposição dos embargos.

Como temos a possibilidade de que a execução seja oposta, em regra, no juízo da execução, mas excepcionalmente, no juízo deprecado, a nossa análise será dividida.

Quando envolver ajuizamento perante o juízo da execução devemos observar as regras de intimação descritas no art. 231. A citação do executado pode ocorrer de diversas formas no processo, em razão disso, temos momentos distintos para que o prazo se inicie. Abaixo descrevemos as hipóteses trazidas no dispositivo:

FORMA

COMEÇO DO PRAZO



Pelos Correios	Juntada aos Autos do Aviso de Recebimento.
Por oficial de Justiça	Juntada aos Autos do Mandato Cumprido
Por ato do escrivão ou do chefe de secretaria	Na data atestada.
Por edital	Dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo Juiz.
Via eletrônica	Dia útil seguinte à consulta ou ao término do prazo para consultar (10 dias).
Por Diário de Justiça	Data da publicação.
Por retirada dos autos de cartório.	Dia da carga.

Portanto, seguindo a regra, com a juntada aos autos do comprovante de citação, considera-se o começo do prazo, iniciando-se a contagem no dia útil seguinte.

Algumas regras específicas:

☞ **Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um opor embargos é individual.** A execução é uma ação autônoma, que se volta contra o patrimônio de cada executado individualmente.

Há, apenas, uma única flexibilização. O final do §1º prevê que, nas execuções contra cônjuges, como o patrimônio do casal responde pelas dívidas a bem da família, o prazo começa com a juntada do comprovante do último citado.

Essas regras aplicam-se, portanto, quando a oposição de embargos se dá em face de citação promovida pelo juízo da execução.

Se a parte pretender embargar a execução por vícios ou irregularidades na penhora, avaliação ou alienação de bens, hipótese em que os embargos serão da competência do Juízo deprecado, o prazo de 15 dias é contado a partir da certidão de citação juntado na carta precatória.

Por outro lado, fora a hipótese acima, como os embargos serão julgados pelo juízo de execução (ou juízo deprecante da carta), a contagem do prazo leva em consideração a comunicação de citação no processo de origem ou, se não houver comunicação, da data da juntada da carta precatória cumprida no juízo de origem.

☞ Em relação ao prazo para embargos, por se tratar de ação individual para cada executado, ainda que exista pluralidade de executados, não se aplica o prazo em dobro para litisconsortes com diferentes procuradores de escritórios distintos. Logo, o prazo será de 15 dias!

§ 3º Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, **NÃO SE APLICA** o disposto no art. 229 [*regra do prazo em dobro para litisconsortes com diferentes procuradores de escritórios distintos*].

Assim:



O prazo de Embargos à Execução **NÃO** é contado em dobro para os litisconsortes com diferentes procuradores

Vistas as regras específicas, sigamos!

Parcelamento da execução

O art. 916 trata da possibilidade de parcelamento da execução. Antes de começar, embora vários dispositivos estudados na parte de execução de título executivo extrajudicial sejam aplicáveis ao cumprimento de sentença, **O ART. 916, DO CPC, NÃO É APLICÁVEL AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.**

Dito isso, para o parcelamento devem ser observadas as regras a seguir citadas.

Primeiro, o executado deve requerer o parcelamento no prazo que teria para opor os embargos de execução. Assim, ao invés de embargar, ele apresenta petição requerendo o parcelamento. Note que o parcelamento é substitutivo dos embargos. Assim, a petição de parcelamento importa renúncia ao direito de embargar.

Além disso, no ato de apresentação do requerimento, a parte deverá efetuar o pagamento de 30% do valor atualizado do débito, acrescido de custas e de honorários do advogado. Quanto aos 70% restantes, a parte poderá requerer o parcelamento em 6 vezes, acrescido de correção monetária e juros.

Apresentada a petição, o juiz determinará a oitiva da parte contrária e, na sequência, decidirá no prazo de 5 dias. A decisão poderá ser...

↳ Pelo **deferimento**, situação em que o exequente fará o levantamento dos 30%. O executado deverá efetuar o pagamento mensal de forma rigorosa sob pena de:

A) vencimento das prestações subsequentes e continuidade do processo de execução em relação ao valor remanescente.

B) multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas.

↳ Pelo **indeferimento**, hipótese em que os 30% depositados serão convertidos em penhora e a execução prosseguirá pelo restante.

Matérias arguíveis

O art. 917, do CPC, trata das matérias que podem ser arguidas em embargos à execução. Atenção!

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá **ALEGAR**:

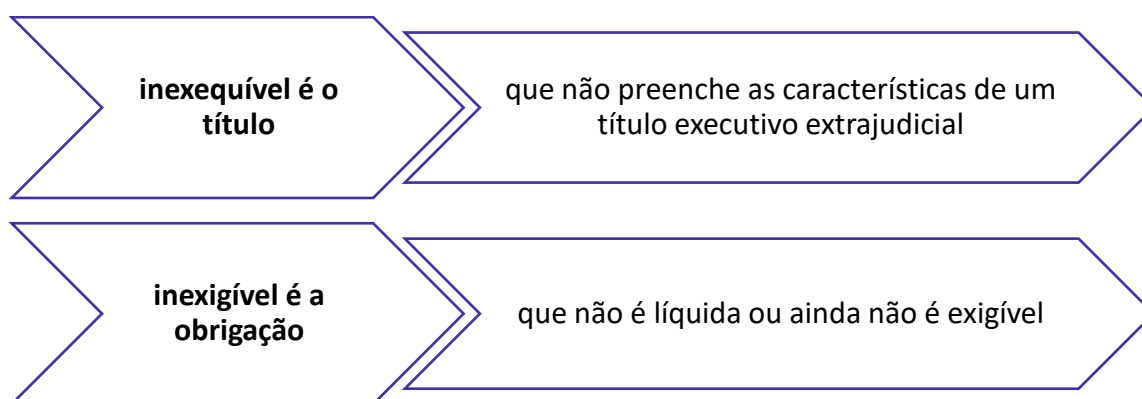
I - **inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação**;



- II - **penhora incorreta ou avaliação errônea**;
- III - **excesso de execução ou cumulação indevida de execuções**;
- IV - **retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa**;
- V - **incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução**;
- VI - **qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento**.

Vamos analisar objetivamente cada uma das hipóteses previstas acima.

O executado poderá arguir a **inexequibilidade do título** ou a **inexigibilidade da obrigação**.



Por exemplo, pretende-se a execução de um documento que não é considerado hipótese de título executivo extrajudicial, tal como o cheque especial (inexequível) ou a obrigação está sob condição suspensiva não implementada (inexigível).

A parte executada poderá alegar, ainda, **penhora incorreta** ou **avaliação errônea**.

Caberá embargos à oposição, se a penhora não obedecer aos requisitos substanciais ou formais, como a penhora de bem de família ou avaliação em valor manifestamente inferior ao praticado no mercado.

Importante registrar que não será necessário opor embargos à execução quando houver apenas incorreção nos cálculos da penhora ou da avaliação. Nesses casos, basta ao executado demonstrar a incorreção por petição, no prazo de 15 dias a contar da ciência do fato, para que haja retificação.

Em frente!

O **excesso de execução** configura-se quando o exequente pretende valor superior ao que consta do título executivo extrajudicial ou execução de coisa diversa daquela declarada no título.

Por exemplo, inserção no cálculo do débito de parcela não declarada no título constitui matéria embargável por excesso de execução.



A fim de facilitar a compreensão do que seja excesso de execução, temos o §2º abaixo:

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

Ainda em relação à hipótese na qual o executado alega excesso de execução, temos que nos atentar para um detalhe importante. Na petição de embargos, o executado deverá indicar o valor do excesso e o valor que entende devido, com apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

Se o executado não indicar o valor que entende correto ou não apresentar os demonstrativos, os embargos restarão prejudicados em relação a esses pontos.

Assim, se o excesso de execução for o único argumento, os embargos serão extintos sem resolução de mérito. Ao passo que se houver outros fundamentos, os embargos serão processados, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Sigamos com a análise das demais hipóteses:

Poderá o executado arguir a retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa.

Temos uma situação específica que permite ao executado – quando possuidor de boa-fé, obter o direito à indenização de benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias que eventualmente não tenham sido pagas.

Por exemplo, o executado é locatário do exequente. Ao longo do contrato de locação promoveu diversas benfeitorias úteis e necessárias no imóvel, por exemplo, troca de janelas enferrujadas, colocação de portão eletrônico etc. Essas benfeitorias, contudo, não foram ressarcidas pelo locador. Em eventual execução para entrega do imóvel devido ao atraso reiterado nos aluguéis, o executado poderá embargar para exercer o direito de retenção a fim de que tais benfeitorias sejam pagas ou compensadas do montante devido.

Já o §6º prevê a possibilidade de o exequente promover a retirada do executado da posse, não obstante o exercício do direito de retenção, mediante prestação de caução ou depósito do valor devido a título de benfeitorias.

O executado poderá embargar a execução sob a alegação de incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, que seguirá a disciplina dos arts. 146 e 148, do CPC.



Por fim, constitui matéria embargável na execução tudo aquilo que poderia ser arguido pelo réu em matéria de defesa no processo de conhecimento.

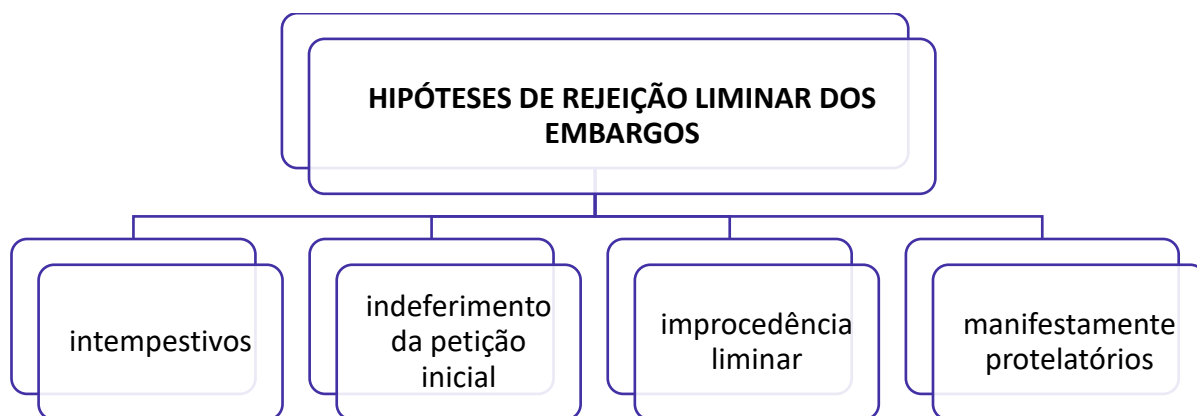
Essa hipótese deixa evidente que os embargos constituem uma ação autônoma, o que permite ao executado impugnar a relação jurídica, trazendo toda a matéria que poderia alegar na fase de defesa do processo de conhecimento.

Rejeição liminar dos embargos

O art. 918, do CPC, trata das hipóteses de rejeição liminar dos embargos à execução. Uma vez apresentados os embargos, o juiz irá verificar se a petição apresenta os pressupostos e requisitos processuais, se não houver a prescrição da pretensão executiva ou a decadência de opor os embargos, eles serão liminarmente rejeitados.

Em relação à hipótese descrita no inc. III, além da rejeição liminar dos embargos, o parágrafo único explicita que tal conduta será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o executado à multa de até 20% sobre o valor atualizado do débito que será cobrada nos próprios autos de execução e revertida em benefício do exequente.

Para a prova...



Efeitos dos embargos recebidos

Se não for o caso de rejeição liminar, os embargos serão tramitados.

Caso haja pedido de concessão de efeito suspensivo, o juiz irá apreciar o pedido formulado pelo executado. Para a concessão do efeito suspensivo, há de se verificar se:



↳ há preenchimento dos requisitos para concessão de tutela provisória, quais sejam: a) “perigo de dano”; b) “risco ao resultado útil do processo”; ou c) “perigo da demora” (periculum in mora).

↳ houve a realização de penhora, depósito ou caução em valor suficiente.

Sem o preenchimento dos requisitos acima, não há a possibilidade de concessão judicial do efeito suspensivo (*ope judicis*).

Contraditório, instrução e julgamento

Para encerrar o estudo dos embargos, veja o art. 920, do CPC:

Art. 920. Recebidos os embargos:

I - o exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias;

II - a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência;

III - encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença.

Esse dispositivo sintetiza o procedimento de embargos após a determinação do processamento e eventual análise de efeito suspensivo.

Determinado o processamento, intima-se o exequente (e embargado) para impugnar os embargos no prazo de 15 dias. Na sequência, será julgado o pedido ou, se necessária a produção de provas, haverá designação de audiência de instrução com posterior sentença.

Com isso, finalizamos o estudo dos embargos à execução.



SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO

Suspensão da Execução

Para encerrar o estudo relativo ao processo execução, cumpre analisar as situações nas quais temos a suspensão e a extinção da execução.

A suspensão da execução ocorre nas hipóteses descritas no art. 921, do CPC.;

Vamos analisar brevemente as hipóteses?!

1ª hipótese: no primeiro inciso temos referência às situações que determinam a suspensão do processo de conhecimento que, se se adequarem ao processo de execução, podem implicar também suspensão.

2ª hipótese: recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo.

3ª hipótese: executado não possuir bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 ano.

3ª hipótese: executado não encontrado ou sem bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 ano.

Nesse caso, opera-se pode operar a prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente é aquela que decorre da demora exagerada para o efetivo cumprimento de sentença ou a execução. Quando chegamos a essa fase do processo, é comum haver dificuldade para encontrar o devedor ou seus bens do devedor. Atualmente, essa realidade assola os tribunais. Muitos processos estão parados, dependendo de andamento ou de alguma ação na fase executiva.

Diante desse cenário, a tese da prescrição intercorrente tornou-se importante para limpar processos que estão parados sem solução e sem qualquer perspectiva de andar. O art. 921 do CPC define o procedimento para a suspensão da execução, quando o prazo da prescrição intercorrente irá iniciar.

A prescrição intercorrente, pela nova regra do CPC, se dá a partir da primeira tentativa infrutífera de encontrar o devedor ou seus bens. O CPC prevê, ainda, que a partir desse momento, a parte credora poderá suspender essa prescrição por uma única vez, pelo prazo de 1 ano. Após, volta a correr a prescrição.

Assim, haverá suspensão da execução caso:

↳ não seja encontrado o devedor;

↳ não sejam encontrados bens do devedor.

A partir dessa suspensão, começa a correr a prescrição intercorrente.



Por exemplo, houve uma primeira tentativa de encontrar bens do executado que restou inexitosa: inicia-se a prescrição intercorrente. 6 meses depois, o credor encontra alguns bens e tenta penhorá-los e vendê-los. Essa tentativa leva 3 meses. Após, resta algum crédito, seja porque não conseguiu vender o bem que encontrou ou porque não foi suficiente, inicia novamente a prescrição intercorrente.

Caso o juiz identifique a prescrição intercorrente, deve intimar as partes para se manifestarem no prazo de 15 dias. Após, ele extinguirá o cumprimento de sentença ou a execução, sem ônus para as partes.

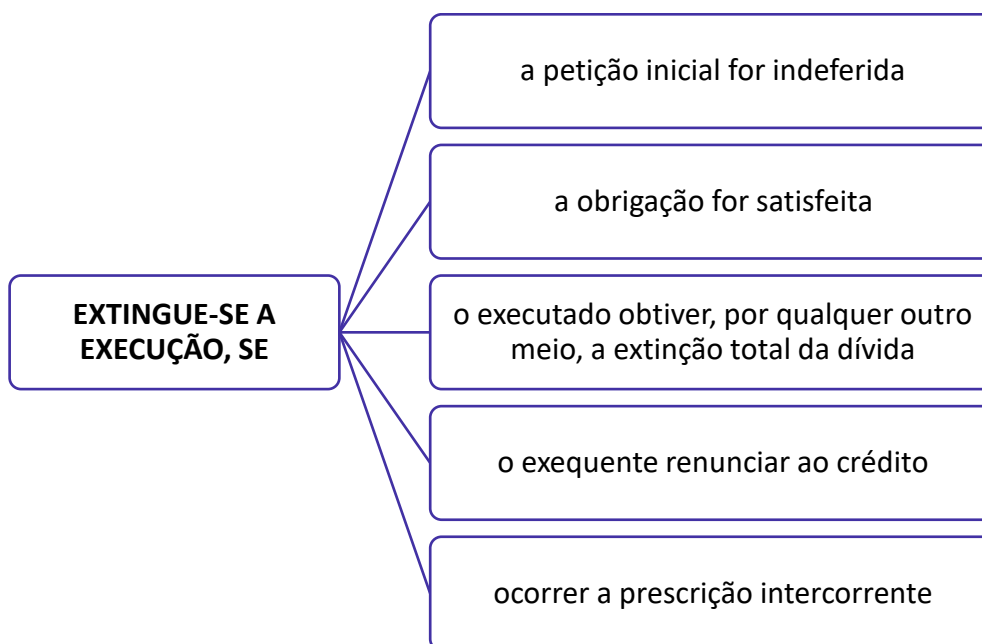
4ª hipótese: se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis.

5ª hipótese: aquisição parcelada.

Extinção do processo de execução

O art. 924, do CPC, por sua vez, sintetiza as hipóteses em que teremos a extinção da execução.

Em síntese...



Com isso, encerramos o conteúdo referente ao processo de execução.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FCC/Prefeitura de Teresina-PI - 2016) A respeito da execução em geral, considere:

I. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título executivo.

II. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

III. Feita a partilha, cada herdeiro responde solidariamente pela totalidade das dívidas do falecido, dentro das forças da herança.

Está correto o que se afirma APENAS em

a) I e III.

b) I e II.

c) II e III.

d) II.

e) III.

Comentários

Vamos analisar cada um dos itens.

O item I está correto, com base no parágrafo único, do art. 786, do CPC.

O item II está correto, com base no parágrafo único, do art. 797, do CPC.

O item III está incorreto. De acordo com o art. 796, da referida Lei, o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

Assim, a **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão.

2. (FCC/Prefeitura de Campinas-SP - 2016) "O fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor situados na mesma comarca, livres e desembargados, indicando-os pormenorizadamente à penhora".

Esse enunciado refere-se ao

a) direito de imputação do devedor, passível de renúncia pelo fiador, por se tratar de direito disponível.

b) direito de preleção ou preferência, que é passível de renúncia pelo fiador.



- c) benefício de ordem, que é passível de renúncia pelo fiador.
- d) benefício de ordem, que é insuscetível de renúncia pelo fiador.
- e) direito de preleção ou preferência, que é insuscetível de renúncia pelo fiador.

Comentários

O enunciado diz respeito ao art. 794, do CPC, que trata da possibilidade de alegação de benefício de ordem pelo fiador.

Art. 794. O fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor situados na mesma comarca, livres e desembargados, indicando-os pormenorizadamente à penhora.

A indicação dos bens do devedor para serem executados em ordem é um direito que a lei lhe assegura, mas este direito pode ser renunciado pelo fiador. De acordo com o §3º, desse mesmo artigo, o disposto não se aplica se o fiador houver renunciado ao benefício de ordem.

§ 3º O disposto no caput não se aplica se o fiador houver renunciado ao benefício de ordem.

Dessa forma, a **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão.

3. (FCC/TRT-14ªR - 2016) Paula ajuizou ação de indenização contra Maria postulando uma indenização no importe equivalente a R\$ 300.000,00, decorrente de dano causado em imóvel residencial. A ação é julgada procedente e o pedido inicial integralmente acolhido. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, não são localizados bens passíveis de constrição judicial em nome da devedora Maria, que possui apenas um bem imóvel em seu nome, exatamente onde reside com a família. Inconformada Paula começa a diligenciar e apura que durante o trâmite da ação indenizatória Maria vendeu para terceiros um imóvel e um veículo. Neste caso, noticiado o fato no processo com comprovação documental, o Magistrado deverá reconhecer a fraude à execução e considerar o ato da executada como atentatório à dignidade da justiça, condenando-a ao pagamento de multa, exigível na própria execução, **NÃO superior a**

- a) 5% do valor atualizado do débito em execução, revertida em proveito do credor.
- b) 1% do valor atualizado do débito em execução, revertida em proveito do credor.
- c) 10% do valor atualizado do débito em execução, revertida em proveito do credor.
- d) 20% do valor atualizado do débito em execução, revertida em proveito do credor.
- e) 30% do valor atualizado do débito em execução, revertida em proveito do credor.

Comentários



Conforme art. 774, do CPC, o Magistrado deverá reconhecer a fraude à execução e considerar o ato da executada como atentatório à dignidade da justiça, condenando-a ao pagamento de multa, exigível na própria execução, não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução, revertida em proveito do credor.

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exhibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

Dessa forma, a **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.

4. (FCC/TRT-14ªR - 2016) No que se refere à alienação em hasta pública na execução de quantia certa contra devedor solvente é INCORRETO afirmar:

a) Se ou o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador, será preferido aquele que se propuser a arrematá-los em conjunto, oferecendo para os que não tiverem lance preço igual ao da avaliação e para os demais o de maior lance.

b) O edital será afixado no local do costume e publicado, em resumo, com antecedência mínima de 5 dias, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local.

c) Tratando-se de bem imóvel, quem estiver interessado em adquiri-lo em prestações poderá apresentar por escrito sua proposta, nunca inferior à avaliação, com oferta de, no mínimo, 50% à vista, sendo o restante garantido por hipoteca sobre o próprio imóvel.

d) Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da caução, voltando os bens a nova praça ou leilão, dos quais não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos.

e) Quando o imóvel de incapaz não alcançar em praça, pelo menos, 80% do valor da avaliação, o juiz o confiará à guarda e administração de depositário idôneo, adiando a alienação por prazo não superior a 1 ano.

Comentários



A **alternativa A** está correta, conforme prevê o art. 893, da Lei nº 13.105/15.

Art. 893. Se o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador, terá preferência aquele que se propuser a arrematá-los todos, em conjunto, oferecendo, para os bens que não tiverem lance, preço igual ao da avaliação e, para os demais, preço igual ao do maior lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido oferecido para eles.

A **alternativa B** está correta, com base nos §§1º e 3º, do art. 887, do CPC.

§ 1º A publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada para o leilão.

§ 3º Não sendo possível a publicação na rede mundial de computadores ou considerando o juiz, em atenção às condições da sede do juízo, que esse modo de divulgação é insuficiente ou inadequado, o edital será afixado em local de costume e publicado, em resumo, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local.

A **alternativa C** está incorreta e é o gabarito da questão. De acordo com o §1º, do art. 895, da referida Lei, quando se tratar de móveis, a proposta conterá oferta de pagamento de, pelo menos, 25% do valor do lance à vista.

§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.

A **alternativa D** está correta, com base no art. 897, da Lei nº 13.105/15.

Art. 897. Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos.

A **alternativa E** está correta, pois diz respeito ao art. 896, do CPC:

Art. 896. Quando o imóvel de incapaz não alcançar em leilão pelo menos oitenta por cento do valor da avaliação, o juiz o confiará à guarda e à administração de depositário idôneo, adiando a alienação por prazo não superior a 1 (um) ano.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (VUNESP/PGE-SP - 2018) Em relação à fraude de execução, assinale a alternativa correta.
- a) É sempre do exequente o ônus da prova da fraude de execução quando ocorrer a venda de bens não sujeitos a registro após a citação, na execução civil, ou após a intimação, no caso do cumprimento de sentença.
 - b) O simples fato de alguém ter alienado seus bens após a citação, no processo de conhecimento, já caracteriza plenamente a fraude de execução, sejam os bens passíveis de registro ou não.
 - c) Quanto aos bens imóveis, o ônus de provar sua existência pode ser satisfeito mediante averbação na matrícula do imóvel, prévia à alienação, da existência de uma ação, ainda que de natureza penal, dentre outras, que pode reduzir o devedor à insolvência.
 - d) Caracteriza-se exclusivamente quando, após o início do cumprimento de sentença ou da execução civil, ocorre a alienação de bens por parte do executado, dispensados outros requisitos.
 - e) Os atos praticados em fraude de execução são juridicamente inexistentes, independentemente de o executado ter ficado insolvente ou não.

Comentários

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. A alternativa faz a combinação do inciso II do art. 792 e o art. 828, ambos do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828.

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

§ 1º No prazo de 10 (dez) dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas.

§ 2º Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados.

§ 3º O juiz determinará o cancelamento das averbações, de ofício ou a requerimento, caso o exequente não o faça no prazo.



§ 4º Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.

§ 5º O exequente que promover averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do § 2º indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados.

A **alternativa A** está incorreta. De acordo com o art. 792 do CPC, caberá ao terceiro adquirente provar que adotou as cautelas necessárias: "*No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.*"

A **alternativa B** está incorreta. A simples alienação após a citação, no processo de conhecimento, não caracteriza plenamente a fraude de execução. Nesse caso, é necessário que a alienação seja capaz de reduzir o alienante à insolvência, como prevê o art. 792, IV do CPC.

A **alternativa D** está incorreta. O art. 792 do Código de Processo Civil apresenta, em rol não exaustivo, as situações caracterizadoras da fraude à execução. Além disso, a Súmula 375 do STJ apresenta outros requisitos: "*O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.*"

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

A **alternativa E** está incorreta. De acordo com o §1º do art. 792 do CPC, a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.



2. (VUNESP/FAPESP - 2018) São títulos executivos extrajudiciais que dão margem a execução por quantia certa:

- a) a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture, ação com cotação em bolsa e o cheque.
- b) o documento particular assinado pelo devedor.
- c) o instrumento de transação referendado por mediador credenciado ou não por tribunal.
- d) a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei.
- e) o crédito referente às contribuições ordinárias de condomínio edilício, mas não o referente às extraordinárias.

Comentários

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. Os títulos executivos extrajudiciais estão elencados nos incisos do art. 784 do Código de Processo Civil:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

- I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;
- II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;
- III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;
- IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;
- V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;
- VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;
- VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;
- VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;
- IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;



X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

A **alternativa A** está incorreta. A ação com cotação na bolsa não é título executivo extrajudicial, como depreende-se da leitura do inciso I do art. 784.

A **alternativa B** está incorreta. De acordo com o inciso III, são exigidas duas testemunhas.

A **alternativa C** está incorreta. Como previsto no inciso IV, é necessário que o conciliador ou mediador seja credenciado pelo tribunal.

A **alternativa E** está incorreta. As contribuições extraordinárias estão incluídas no inciso X do art. 784.

3. (VUNESP/TJ-SP - 2018) Em matéria de competência, é correto afirmar:

- a) na execução fundada em título extrajudicial, é concorrentemente competente o foro da situação dos bens sujeitos a constrição.
- b) a regra de competência estabelecida para quando o réu for incapaz, conforme critério territorial, é inderrogável e sua inobservância gera incompetência absoluta.
- c) para ação fundada em direito real, em regra, será competente o foro da situação da coisa, móvel ou imóvel.
- d) no cumprimento de precatória, se o juiz deprecado reconhecer sua incompetência territorial, deverá devolver a carta ao juiz deprecante.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. A alternativa apresenta-se em conformidade com o inciso I do art. 781 do Código de Processo Civil: "*A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.*"



A **alternativa B** está incorreta. De fato, quando o réu é incapaz, a competência é baseada no critério territorial e, assim, é incorreto afirmar que a sua inobservância gera a incompetência absoluta.

A **alternativa C** está incorreta. De acordo com o caput do art. 47 do CPC: "*Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.*"

A **alternativa D** está incorreta. As hipóteses de recusa ao cumprimento da precatória estão no art. 267 do CPC e a incompetência territorial não figura como tal. Vejamos:

Art. 267. O juiz recusará cumprimento a carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando:

- I - a carta não estiver revestida dos requisitos legais;
- II - faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia;
- III - o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade.

Parágrafo único. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente.

4. (VUNESP/TJ-RS - 2018) Em relação à ação de obrigação de fazer, para o fornecimento de medicamento à pessoa hipossuficiente, promovida em face da Fazenda Pública, e a imposição de multa diária, assinale a alternativa correta.

- a) O valor e a periodicidade da multa não poderão ser modificados, exceto por recurso das partes.
- b) A multa depende de requerimento da parte e somente pode ser aplicada após a sentença.
- c) É permitida a imposição de multa diária para compelir o cumprimento de ofício.
- d) O ente estatal não está sujeito à multa diária cominatória.
- e) O valor da multa será devido ao Fundo de Assistência Judiciária.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Tanto o valor quanto a periodicidade poderão ser modificados pelo juiz, de ofício ou a requerimento, como prevê o §1º do art. 537 do CPC:

Art. 537. § 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

- I - se tornou insuficiente ou excessiva;



II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A **alternativa B** está incorreta. Como visto nos comentários da alternativa C, a multa poderá ser imposta de ofício pelo magistrado. Ademais, como previsto no caput do art. 537 do CPC, a multa poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória, na sentença ou na fase de execução.

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. Nos termos do caput do art. 536 e seu §1º, a imposição de multa poderá ocorrer de ofício ou a requerimento da parte:

Art. 536 No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

A **alternativa D** está incorreta. O STJ pacificou o tema no REsp 1.474.665/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabelecendo que é possível a fixação de multa diária contra ente público em caso de descumprimento de determinação judicial de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Nesse sentido, foi firmada a Tese 98 do STJ: "Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros."

A **alternativa E** está incorreta. De acordo com o §2º do art. 537 do CPC, a multa será devida ao exequente:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FCC/PGE-MT - 2016) No processo de execução e cumprimento de sentença,

- a) a exceção de pré-executividade, embora não prevista expressamente no novo Código de Processo Civil, é aceita pela doutrina e pela jurisprudência para que o executado se defenda mediante a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, de modo que é possível que, em uma execução fiscal, o executado alegue prescrição por meio de exceção de pré-executividade.
- b) caso o executado já tenha apresentado embargos ou impugnação à execução, a desistência do exequente de toda a execução ou apenas alguma medida executiva dependerá do consentimento do embargante ou do impugnante.
- c) a sentença que determina a inclusão de vantagem pecuniária em folha de pagamento de servidores públicos admite execução provisória, depois de confirmado em duplo grau necessário.
- d) diante de uma sentença condenatória contra o Estado transitada em julgado e da superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou inconstitucional a lei que fundamentou a procedência do pedido nessa demanda, durante o cumprimento desta decisão, cabe ao ente, em sua defesa, ajuizar reclamação constitucional.
- e) o cumprimento de sentença proferida contra a Fazenda Pública Estadual tem como única forma de satisfação a expedição de precatório.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. A exceção de pré-executividade é aceita pela doutrina e pela jurisprudência, apto a levar ao conhecimento do juízo matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e comprovadas mediante provas pré-constituídas, capazes de extinguir a execução.

A **alternativa B** está incorreta. Vejamos o art. 775, do CPC. A desistência de toda a execução ou de parte dela é um direito do exequente e não depende do consentimento da parte contrária.

Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.



A **alternativa C** está incorreta. Segundo entendimento do STJ, a decisão proferida em desfavor da Fazenda Pública que tenha por objetivo a liberação de recursos ou a inclusão, em folha de pagamento, de aumento, de equiparação ou de extensão de vantagem a servidores da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, aí incluídas as suas autarquias ou fundações, somente poderá ser executada após o definitivo trânsito em julgado.

Confira o excerto abaixo¹:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

AFRONTA AOS ARTS. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/1992; 1º E 2º-B DA LEI 9.494/1997. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público. Precedente do STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a vedação de execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública restringe-se às hipóteses previstas no art. 2º-B da Lei 9.494/97, o que não é o caso dos autos, pois não há determinação de pagamentos pretéritos, mas apenas o pagamento pelo efetivo serviço prestado.

3. Agravo Regimental não provido.

A **alternativa D** está incorreta. O Estado deve ajuizar ação rescisória e não reclamação constitucional. Essa hipótese está contida no art. 535, §§5º e 8º, do CPC.

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

¹ AgRg no REsp 1259941/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 19/12/2012.



§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

A **alternativa E** está incorreta. Se o valor da obrigação não for superior ao determinado em lei como de pequeno valor, o pagamento deverá ser feito mediante requisição de pequeno valor, havendo, assim, expedição de precatório.

2. (FCC/TRT-14ªR - 2016) Manoel e Matias firmaram um contrato de compra e venda envolvendo obrigação alternativa, cuja escolha para realização da prestação caberá ao devedor Matias. Inadimplido o contrato, Manoel ajuíza ação de execução de título extrajudicial contra Matias. Matias será, então, citado para, em regra, exercer a opção e realizar a prestação dentro de

- a) 10 dias.
- b) 15 dias.
- c) 30 dias.
- d) 20 dias.
- e) 5 dias.

Comentários

De acordo com o art. 800, do CPC, Matias será, então, citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 (dez) dias.

Art. 800. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 (dez) dias, se outro prazo não lhe foi determinado em lei ou em contrato.

Assim, a **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão.

3. (FCC/TRT-11ª R - 2017) Considere:

- I. Desnecessidade de instrução probatória.
- II. Prévia garantia do juízo através de depósito do valor da execução.
- III. Matéria arguida conhecível de ofício pelo juiz.
- IV. Prova pré-constituída da alegação.

Incluem-se dentre os requisitos de admissibilidade da exceção de pré-executividade os indicados APENAS em

- (A) II, III e IV.



- (B) I, III e IV.
- (C) II e III.
- (D) I e II.
- (E) I, II e IV.

Comentários

A exceção de pré-executividade foi construída a partir da doutrina e encampada pelos tribunais. No CPC73 não tínhamos regra específica prevendo a possibilidade manejo dessa ação.

No CPC ela é extraída do art. 803, parágrafo único, do CPC:

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Essa ação será utilizada, portanto, quando pretender levar a conhecimento do juízo o conhecimento de matérias de ordem pública, tais como exigibilidade da obrigação, legitimidade de partes, competência do juízo etc.

Para a apresentação dessa petição, contudo, devemos observar algumas particularidades.

A primeira delas é que não é necessário garantir o juízo para peticionar a exceção de pré-executividade. Como sabemos, a garantia do juízo não é exigida nem mesmo para os embargos. A garantia do juízo é exigida apenas para obtenção de efeitos suspensivos na execução.

Além disso, dada a simplificação da alegação e do fato de serem alegadas apenas matérias que podem ser conhecidas de ofício, para a exceção de pré-executividade não se admite produção probatória. As provas que fundamentam o pedido da parte devem ser extraídas dos documentos juntados aos autos, mediante a existência de provas pré-constituídas.

Desse modo, está incorreto apenas o item II, o que torna a **alternativa B** a correta e gabarito da questão.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (VUNESP/IPSMI - 2016) Ademar é devedor de um cheque, cujo credor é Manoel. Imaginando que Manoel ingresse com ação de execução, é correto afirmar que

- a) sendo citado Ademar, terá três dias para realizar o pagamento. Caso o faça nesse prazo, terá como benefício deixar de pagar 10% de multa sobre os valores devidos.
- b) Manoel poderá em sua petição inicial declinar quais os bens de Ademar quer ver penhorados para garantir a dívida.
- c) a averbação da distribuição da ação nos cartórios, se realizada por Manoel, gerará presunção absoluta de fraude contra credores, caso ocorra a venda do bem averbado.
- d) Ademar, ao ser citado, poderá em 15 dias proceder ao pagamento, sob pena de ser-lhe aplicada multa de 10% sobre o valor do débito executado por Manoel.
- e) caso Ademar pague no prazo definido em lei, mas o faça de forma parcial, sobre o saldo restante recairá multa de 10%, que será revertida ao final em favor de Manoel.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. O juiz fixará os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. Caso Ademar pague no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Dessa forma, estão incorreto dizer que ele deixará de pagar os honorários. Vejamos o art. 827, §1º, do CPC:

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. De acordo com o art. 798, II, "c", da referida Lei, Manoel poderá, em sua petição inicial, declinar quais os bens de Ademar quer ver penhorados para garantir a dívida.

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

II - indicar:

- c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.

A **alternativa C** está incorreta. Nesse caso, a presunção de fraude à execução será relativa, e não absoluta.



A **alternativa D** está incorreta. Com base no art. 829, do CPC, o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias e não 10.

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

A **alternativa E** está incorreta. O CPC não traz previsão de multa sobre o saldo remanescente em caso de pagamento parcial.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FCC/TJ-CE - 2022) Analise as proposições abaixo.

I. Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação de certidão da admissão da execução.

II. Os bens inalienáveis são impenhoráveis, mas, à falta de outros bens, admite-se que se penhorem seus frutos e rendimentos.

III. Os honorários advocatícios não serão devidos, na execução por quantia certa, se não houver oposição de embargos à execução.

IV. A impenhorabilidade, quando decorrente da inalienabilidade, pode ser oposta à execução de dívida relativa ao próprio bem.

Acerca da execução por quantia certa, está correto o que se afirma APENAS em

(A) I, III e IV.

(B) II e III.

(C) I e IV.

(D) III e IV.

(E) I e II.

Comentários

A **assertiva I** é correta. A alienação ou oneração é considerada em fraude à execução se tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, de acordo com o art. 792, II:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ;

A mesma regra consta do art. 828, § 4º:

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

[...]



§ 4º Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.

A **assertiva II** é correta. De acordo com o art. 833, os bens inalienáveis são impenhoráveis:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

No entanto, de acordo com o art. 834, a penhora pode recair sobre os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis, à falta de outros bens:

Art. 834. Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis.

A **assertiva III** é incorreta. Na verdade, o juiz fixa honorários advocatícios já ao despachar a inicial da execução por quantia certa, independentemente da oposição de embargos:

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

A **assertiva IV** é incorreta. Não se pode opor impenhorabilidade em relação a dívida constituída para a aquisição do bem, na forma do art. 833, § 1º:

Art. 833. [...]

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

Como as assertivas I e II são corretas, a **alternativa E** é correta e é o gabarito da questão.

2. (FCC/DPE-AP - 2018) No tocante à penhora,

- a) são impenhoráveis os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do devedor, ainda que de elevado valor.
- b) a ordem de bens passíveis de penhora é taxativa e não admite flexibilização.
- c) não é possível a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora, por equivaler à penhora da própria empresa.
- d) à falta de outros bens, podem ser penhorados os frutos e os rendimentos dos bens alienáveis.
- e) quando não encontrar bens penhoráveis, e desde que haja determinação judicial expressa, o oficial de justiça certificará os bens que guarnecem a residência do devedor, para posterior penhora daqueles passíveis de gravame.



Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A previsão do inciso III do art. 833 do Código é em sentido oposto quanto aos bens de elevado valor: "*São impenhoráveis: os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor.*"

A **alternativa B** está incorreta. A ordem de penhora é exemplificativa e admite flexibilização. Vejamos o inciso XIII e o §1º do art. 835 do CPC:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

XIII - outros direitos. [o rol não é taxativo]

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

A **alternativa C** está incorreta. De acordo com o *caput* do art. 866 do CPC: "*Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.*"

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. A alternativa está conforme o art. 834 do Código de Processo Civil: "*Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis.*"

A **alternativa E** está incorreta. O §1º do art. 836 não exige a determinação judicial: "*Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica.*"

3. (FCC/TRT6 - 2018) Na execução por quantia certa, em relação à penhora de bens:

- a) A penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória ou cheque far-se-á pela apreensão do documento, desde que este se encontre em poder do executado.
- b) São impenhoráveis quaisquer móveis, pertences ou utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, bem como os pertences de seu uso pessoal.
- c) O rol de bens a serem penhorados na execução segue ordem compulsória e é taxativo.
- d) Não se procederá à segunda penhora, salvo, exclusivamente, se a primeira for anulada ou o produto da alienação dos bens for insuficiente.
- e) Será admitida a redução ou a ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se, no curso do processo, o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa.



Comentários

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão. Trata-se da disposição contida no art. 850 do Código de Processo Civil: "*Será admitida a redução ou a ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se, no curso do processo, o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa.*"

A **alternativa A** está incorreta. Nos termos do caput do art. 856: "*A penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado.*"

A **alternativa B** está incorreta. Nos dois casos (bens que guarnecem a residência e pertences de uso pessoal), o Código de Processo Civil permite a penhora quando acima do médio padrão de vida ou de elevado valor:

Art. 833. São impenhoráveis:

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

A **alternativa C** está incorreta. A ordem de penhora é exemplificativa e admite flexibilização. Vejamos o inciso XIII e o §1º do art. 835 do CPC:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

XIII - outros direitos. [o rol não é taxativo]

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

A **alternativa D** está incorreta. O art. 851 do CPC apresenta as hipóteses em que é possível realizar a segunda penhora:

Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se:

I - a primeira for anulada;

II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente;

III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial.



4. (FCC/TRT-15ªR - 2018) Em relação à execução por quantia certa,

- a) o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.
- b) ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de 15%, a serem pagos pelo executado, reduzindo-se esse valor a 5% em caso de pagamento integral no prazo de três dias.
- c) o executado será intimado para pagar a dívida em três dias, ou nomear bens suficientes à satisfação do crédito.
- d) se o oficial de justiça não encontrar o executado, devolverá o mandado em cartório, que intimará o exequente para indicar bens à penhora.
- e) no prazo para oferecimento de embargos à execução, impreterivelmente, poderá o executado remir a execução pagando o débito com os encargos e acréscimos legais.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão, nos termos do art. 828, do CPC:

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

A **alternativa B** está incorreta. Os honorários advocatícios serão de 10%, e não 15%, conforme prevê o art. 827, caput, da Lei nº 13.105/15:

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

Além disso, com base no §1º, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, no caso de integral pagamento no prazo de 3 dias.

A **alternativa C** está incorreta. Vejamos o que dispõe o art. 829, caput e §1º, da referida Lei:

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.



A **alternativa D** está incorreta. De acordo com o art. 830, do CPC, se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

A **alternativa E** está incorreta. O art. 826, do CPC, prevê que antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios.

5. (FCC/TRT-2ªR - 2018) Na execução por quantia certa, nos termos preconizados pelo Código de Processo Civil, é correto afirmar:

- a) São impenhoráveis bens considerados inalienáveis, bem como os frutos e os rendimentos dos referidos bens, ainda que não existam outros bens passíveis de penhora.
- b) Havendo pagamento integral da dívida pelo executado no prazo de até 5 dias após a regular citação, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.
- c) A penhora de bens do executado poderá ser levada a efeito ainda quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.
- d) Realizada a penhora on-line de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, consumada a indisponibilidade dos ativos financeiros, o executado será intimado na pessoa do seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, e terá o prazo de 5 dias para comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
- e) Havendo requerimento de adjudicação de bem imóvel penhorado do executado em igualdade de ofertas, terá preferência o descendente, o cônjuge, o companheiro ou o ascendente, nessa ordem.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta, pois contraria o disposto no art. 834, do CPC:

Art. 834. Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis.

A **alternativa B** está incorreta, pois o prazo é de 3 dias, e não 5. Vejamos o que prevê o art. 827, §1º, da Lei nº 13.105/15:

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

A **alternativa C** está incorreta. O art. 836, da referida Lei, estabelece que não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.



A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão, conforme dispõe o art. 854, caput e §§ 2º e 3º, do CPC:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

A **alternativa E** está incorreta. Vejamos o que dispõe o art. 876, §6º, da Lei nº 13.105/15:

§ 6º Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem.

6. (FCC/TST - 2017) Sobre execução no Processo Civil, é correto afirmar:

- a) Caso a penhora recaia sobre estabelecimento comercial, o juiz nomeará administrador-depositário para dar continuidade ao negócio, podendo as partes ajustar a forma de administração, mas não a escolha do depositário.
- b) Ocorrendo penhora das quotas ou das ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz poderá determinar o leilão judicial quando não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela própria sociedade e a liquidação seja excessivamente onerosa para a sociedade.
- c) O executado poderá requerer a substituição do bem penhorado, devendo comprovar que a substituição lhe será menos onerosa, bem como indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora, caso em que a substituição pode ser deferida ainda que haja prejuízo ao exequente.
- d) Havendo penhora de pedras e metais preciosos, o juiz não poderá determinar a alienação antecipada dos bens, ainda que comprovada manifesta vantagem para a execução.
- e) O juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, caso em que fixará percentual que propicie a satisfação do crédito



exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial, nunca inferior a dez ou superior a trinta por cento.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. De acordo com o §2º, do art. 862, da Lei nº 13.105/15, é lícito às partes ajustar a forma de administração e escolher o depositário, hipótese em que o juiz homologará por despacho a indicação.

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão, pois é o que dispõe o art. 861, III e §5º, da referida Lei:

Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade:

III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro.

§ 5º Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações.

A **alternativa C** está incorreta. Com base no art. 847, caput, do CPC, o executado pode, no prazo de 10 dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

A **alternativa D** está incorreta. Vejamos o que dispõe o art. 852, da Lei nº 13.105/15:

Art. 852. O juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados quando:

I - se tratar de veículos automotores, de pedras e metais preciosos e de outros bens móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração;

II - houver manifesta vantagem.

A **alternativa E** está incorreta. O CPC nada estabelece a respeito do percentual da penhora. Não há qualquer parâmetro de percentual mínimo. Vejamos o que prevê o art. 866, caput e §1º:

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.

§ 1º O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.



7. (FCC/DPE-AP - 2018) No tocante à penhora,

- a) são impenhoráveis os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do devedor, ainda que de elevado valor.
- b) a ordem de bens passíveis de penhora é taxativa e não admite flexibilização.
- c) não é possível a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora, por equivaler à penhora da própria empresa.
- d) à falta de outros bens, podem ser penhorados os frutos e os rendimentos dos bens alienáveis.
- e) quando não encontrar bens penhoráveis, e desde que haja determinação judicial expressa, o oficial de justiça certificará os bens que guarnecem a residência do devedor, para posterior penhora daqueles passíveis de gravame.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Vejamos o que dispõe o art. 833, III, da Lei nº 13.105/15:

Art. 833. São impenhoráveis:

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, **salvo se de elevado valor**;

A **alternativa B** está incorreta. De acordo com o §1º, do art. 835, da referida Lei, existe sim a flexibilização na ordem de bens passíveis de penhora.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

A **alternativa C** está incorreta, pois contraria o disposto no art. 835, X, do CPC:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

A **alternativa D** é a correta e gabarito da questão, pois é o que dispõe o art. 834, da Lei nº 13.105/15:

Art. 834. Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis.

A **alternativa E** está incorreta. Com base no §1º, do art. 836, da referida Lei, quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça



descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica.

8. (FCC/TST - 2017) Quanto à execução no Processo Civil, a legislação sobre a matéria estabelece:

a) A penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos far-se-á exclusivamente pela apreensão do documento, podendo o juiz determinar, como medida preparatória do ato, a intimação do terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor e do executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito.

b) Não constitui violação dos deveres da parte a conduta do executado que, intimado, não indica ao juiz bens sujeitos à penhora.

c) Na execução por quantia certa, os honorários advocatícios de 10% serão fixados de plano pelo juiz ao despachar a petição inicial, cujo valor será reduzido pela metade se o executado pagar integralmente o valor, no prazo de três dias da citação ou poderá ser elevado a 20% quando rejeitados os embargos à execução ou, quando não opostos, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente, conforme se constatar ao final do procedimento executivo.

d) Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da respectiva avaliação, acrescida das despesas decorrentes do leilão, inclusive honorários do leiloeiro.

e) São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, exceto para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.

Comentários

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão, pois é o que dispõe o art. 827, do CPC:

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

§ 2º O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.



A **alternativa A** está incorreta. De acordo com o art. 856, da Lei nº 13.105/15, a penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado.

Além disso, a Lei não prevê essa determinação do juiz.

A **alternativa B** está incorreta. Com base no art. 774, V, da referida Lei, considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exhibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

A **alternativa D** está incorreta. Segundo o art. 826, do CPC, antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios.

A **alternativa E** está incorreta. Vejamos o que dispõe o art. 833, IV e §2º, da Lei nº 13.105/15:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

9. (FCC/TRT-24ªR - 2017) José é credor de Joaquim da quantia de R\$ 50.000,00 decorrente de contrato de empréstimo particular assinado pelas partes e por duas testemunhas. Vencido o prazo de um ano estabelecido para pagamento e inadimplida a obrigação José propõe ação de execução de quantia certa contra Joaquim com o escopo de receber o seu crédito, com juros e correção monetária. Ao despachar a inicial o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de

- a) 10%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento da dívida no prazo de 5 dias.
- b) 10% a 20%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento da dívida no prazo de 5 dias.
- c) 20%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento no prazo de 5 dias.
- d) 20%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento no prazo de 3 dias.



e) 10%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento da dívida no prazo de 3 dias.

Comentários

A questão requer o conhecimento do *caput* do art. 827 e §1º, do CPC. Vejamos:

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de DEZ POR CENTO, a serem pagos pelo executado.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (TRÊS) DIAS, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

Portanto, a **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão.

10. (FCC/TRT-20ª R - 2016) Na execução por quantia certa,

- a) a expropriação consistirá em adjudicação e alienação, bem como apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens.
- b) antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode remir a execução, pagando ou consignando a importância histórica da dívida, sem acréscimo de juros ou honorários advocatícios.
- c) o executado será citado para pagar a dívida no prazo de quinze dias, contado da citação ou da juntada do último mandado aos autos, em caso de mais de um executado, sob pena de multa de 10% sobre o valor da execução.
- d) ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, independentemente da oposição de embargos, honorários advocatícios de vinte por cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado, os quais são reduzidos à metade em caso de pagamento espontâneo da dívida.
- e) se o oficial não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, os quais serão convertidos em penhora, dispensando-se a citação do devedor.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão, nos termos do art. 825, da Lei nº 13.105/15:

Art. 825. A expropriação consiste em:

I - adjudicação;

II - alienação;

III - apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens.



A **alternativa B** está incorreta. De fato, antes de adjudicados os bens, o executado pode remir a execução. No entanto, de acordo com o art. 826, da referida Lei, deverá ser considerado o valor atualizado da dívida, com acréscimo de juros. Serão devidos também, os honorários advocatícios.

Art. 826. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios.

A **alternativa C** está incorreta. De acordo com o art. 829, do CPC, o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, contado da citação.

Se houver mais de um executado, o prazo será contado da citação de cada um deles.

A **alternativa D** está incorreta. Com base no art. 827, da Lei nº 13.105/15, o valor dos honorários advocatícios a ser fixado pelo juiz é de 10% sobre o valor da causa. Esses honorários apenas serão elevados a 20% caso os embargos à execução forem rejeitados ou se, ao final do procedimento, o juiz levar em consideração o trabalho exercido pelo advogado.

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

§ 2º O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.

A **alternativa E** está incorreta. Segundo o art. 830, *caput*, do CPC, se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Porém, após a realização do arresto, o oficial de justiça deverá citar o devedor, ainda que com hora certa. O arresto somente será convertido em penhora após a citação.

Vejamos o que dispõe os §§ do art. 830:

§ 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.



§ 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

11. (FCC/DPE-BA - 2016) Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz,

- a) de ofício, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará, por meio de ofício dirigido à instituição financeira em que alocados os recursos, que esta torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado.
- b) a requerimento do exequente, ouvindo previamente o executado, no prazo de três dias, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado.
- c) de ofício, ouvindo previamente o executado, no prazo de três dias, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado.
- d) a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado.
- e) a requerimento do exequente, ouvindo previamente o executado, no prazo de três dias, determinará, por meio de ofício dirigido à instituição financeira em que alocados os recursos, que esta torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado.

Comentários

A questão requer o conhecimento art. 854, do CPC. Vejamos:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Portanto, a **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.

Vamos conferir os erros das demais alternativas:

a) ~~de ofício~~, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará, ~~por meio de ofício~~ dirigido à instituição financeira em que alocados os recursos, que esta torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado.



- b) a requerimento do exequente, ~~ouvindo previamente o executado, no prazo de três dias~~, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado.
- c) ~~de ofício, ouvindo previamente o executado, no prazo de três dias~~, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado.
- d) a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado.
- e) a requerimento do exequente, ~~ouvindo previamente o executado, no prazo de três dias~~, determinará, ~~por meio de ofício dirigido~~ à instituição financeira em que alocados os recursos, que esta torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado.

12. (FCC/TRT-1ªR - 2016) José da Silva, executado em uma determinada ação cível, teve penhorado um bem indivisível que possui em conjunto com o seu cônjuge. Requereu ao juiz a substituição da penhora, o que foi indeferido. Na decisão, o magistrado determinou que a meação do cônjuge alheio à execução deverá recair sobre o produto da alienação do bem, exceto se fracassada a tentativa de sua alienação judicial. Nesta hipótese, o juiz decidiu

- a) incorretamente, uma vez que é facultada ao executado a indicação de bem diverso daquele que foi objeto de penhora, o que estaria acontecendo no caso ora examinado.
- b) incorretamente, uma vez que esta situação encontra-se expressamente prevista no art. 656 do CPC, como sendo uma das situações autorizadoras da substituição da penhora.
- c) incorretamente, atentando contra o princípio da celeridade processual, até mesmo porque o óbice da indivisibilidade dificilmente iria levar a bom termo a tentativa de alienação do bem.
- d) corretamente, pois o CPC é expresso no sentido de que, em se tratando de penhora de bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.
- e) corretamente, pelo simples fato de que a meação do cônjuge alheio à execução não poderá ser objeto de alienação judicial, mas apenas a meação concernente ao executado é que estará sendo alienada.

Comentários

De acordo com o art. 843, o juiz decidiu corretamente. De fato, o CPC é expresso ao prever que, em se tratando de penhora de bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.



Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

Desse modo, a **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.

13. (FCC/TRT-1ªR - 2016) Segundo o CPC, NÃO poderão ser penhorados os

- a) valores superiores a 40 salários mínimos depositados em cadernetas de poupança.
- b) móveis que guarnecem a residência do executado e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
- c) bens declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução.
- d) vestuários de elevado valor.
- e) materiais necessários para obras em andamento e que estejam penhoradas.

Comentários

A questão exige o conhecimento do art. 833, do CPC, o qual prevê itens que não impenhoráveis. Vamos analisar cada uma das alternativas:

A **alternativa A** está incorreta. De acordo com o inciso X, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos.

A **alternativa B** está incorreta. Com base no inciso II, do art. 833, são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão, pois diz respeito ao inciso I.

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

A **alternativa D** está incorreta. Segundo o inciso III, do art. 833, são impenhoráveis os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se forem de elevado valor.

A **alternativa E** está incorreta. Conforme inciso VII, do art. 833, são impenhoráveis os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas.

14. (FCC/TRT-1ªR - 2016) NÃO poderá requerer a adjudicação

- a) o pai do executado.
- b) o credor com garantia real.



- c) outro credor concorrente que haja penhorado o mesmo bem.
- d) o executado.
- e) o cônjuge do executado.

Comentários

Poderão requerer a adjudicação:

- os credores concorrentes que tenham penhorado o mesmo bem;
- o cônjuge ou o companheiro;
- os descendentes ou ascendentes do executado.

Vejamos o §5º, do art. 876, do CPC:

§ 5º Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.

Não poderá requerer a adjudicação, deste modo, o executado. Portanto, a **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (VUNESP/TJ-AL - 2019) Assinale a alternativa correta, segundo o Código de Processo Civil.

- a) Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação da cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial.
- b) Não integram as responsabilidades expressamente dispostas no Código de Processo Civil buscar tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia pelo interdito.
- c) O tutor ou curador poderá eximir-se do encargo apresentando escusa no registro civil no prazo de cinco dias contados do dia que sobreviver o respectivo motivo, no caso de isso se dar depois de entrar em exercício.
- d) Uma vez inscrita a sentença de interdição no registro de pessoas naturais, é nomeado o curador provisório.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. A alternativa apresenta o disposto no art. 844 do Código de Processo Civil: "*Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial.*"

A **alternativa B** está incorreta. Nos termos do art. 758 do CPC: " O curador deverá buscar tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia pelo interdito." Logo, trata-se de uma responsabilidade expressa.

A **alternativa C** está incorreta. O art. 760 do Código estabelece que a recusa, por parte do tutor ou curador, deverá ser apresentada ao juiz (e não ao registro civil):

Art. 760. O tutor ou o curador poderá eximir-se do encargo apresentando escusa ao juiz no prazo de 5 (cinco) dias contado:

I - antes de aceitar o encargo, da intimação para prestar compromisso;

II - depois de entrar em exercício, do dia em que sobrevier o motivo da escusa.

A **alternativa D** está incorreta. De acordo com o parágrafo único do art. 749 do CPC: "*Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos.*" A nomeação, portanto, não fica subordinada à inscrição da sentença de interdição.

2. (VUNESP/TJ-SP - 2018) A respeito da penhora de imóvel, leia as afirmações a seguir:



I. será realizada por termo nos autos, quando o imóvel estiver localizado na comarca do processo e o exequente apresentar certidão da respectiva matrícula.

II. recaindo a penhora sobre bem imóvel indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

III. a inscrição da penhora no cartório de registro imobiliário competente constitui presunção relativa de conhecimento por terceiros.

IV. da penhora deverá ser o cônjuge do executado intimado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.

Assinale a alternativa que contém as afirmações corretas.

a) II e III.

b) II e IV.

c) I e IV.

d) I e III.

Comentários

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. Vejamos item a item:

O item I está incorreto. Prevê o §1º do art. 845 do Código de Processo Civil: "*A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos.*"

O item II está correto e de acordo com o caput do art. 843 do Código: "*Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.*"

O item III está incorreto. Nos termos do art. 844 do CPC: "*Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial.*"

O item IV está correto e em conformidade com o art. 842 do Código: "*Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.*"

3. (VUNESP/TJ-AC - 2019) A execução por quantia certa fundada em título executivo extrajudicial tem como instrumento típico de coerção a realização da expropriação de bens do executado, que se inicia através da penhora, sobre a qual é correto asseverar que



- (A) para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação da penhora no registro competente, necessariamente por mandado judicial.
- (B) em se tratando de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.
- (C) o executado pode, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
- (D) para que o executado ofereça bem imóvel em substituição à penhora realizada pelo credor, deverá juntar, ao seu requerimento, expressa anuência do cônjuge, seja lá qual for o regime de bens do casamento.

Comentários

A **alternativa B** é a correta e gabarito da questão. Segundo o art. 843 do Novo CPC, havendo penhora de bem indivisível, o bem será inteiramente alienado, mesmo que pertença a devedor casado ou em união estável ou exista coproprietário não devedor. Veja a redação do CPC:

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

Vejamos as demais assertivas.

A **letra A** está errada, pois a averbação da penhora no registro competente independe de mandado judicial. Veja o CPC:

Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial.

A **assertiva C** está incorreta, porque o prazo para requerer a substituição do bem penhorado é de 10 dias. Confira o CPC:

Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

A **alternativa D** está errada, pois a expressa anuência do cônjuge para o oferecimento de bem imóvel em substituição à penhora é desnecessária quando se trate de casamento em regime da separação absoluta de bens. Confira o CPC:



Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FCC/DPE-AM - 2018) Nas demandas contra a Fazenda Pública, à luz das disposições do Código de Processo Civil,

- a) a execução de sentença condenatória deve ser feita em procedimento autônomo, citando a Fazenda para a oposição de embargos.
- b) embora o trânsito em julgado não seja requisito legal para início do cumprimento de sentença, por força da Constituição antes dele não é possível expedir ordem de precatório ou requisição de pagamento de pequeno valor mesmo que se trate de verba de natureza alimentar.
- c) caso a Fazenda seja intimada para pagar o débito, no prazo de quinze dias, e não realize pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
- d) não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, o próprio juiz da causa expedirá precatório em favor do exequente.
- e) no processo de conhecimento pelo procedimento comum, o prazo para resposta da Fazenda Pública deve ser contado em quádruplo, razão pela qual o prazo para contestação é de sessenta dias.

Comentários

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. De fato, o trânsito em julgado não é exigido para o início do cumprimento de sentença, mas o §1º do art. 100 da Constituição Federal trata das verbas de natureza alimentícia: "*Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.*"

A **alternativa A** está incorreta. Haverá cumprimento de sentença (e não um processo autônomo) e a Fazenda Pública poderá apresentar impugnação (e não embargos), conforme previsto nos artigos 534 e 535 do CPC.

A **alternativa C** está incorreta. O §2º do art. 534 prevê que a multa prevista no §1º do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública, ou seja, não há incidência da multa de 10% (dez por cento).

A **alternativa D** está incorreta. A expedição de precatório é competência do presidente do tribunal, como disposto no inciso I do §3º do art. 535 do CPC: "*Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal.*"



A **alternativa E** está incorreta. O caput do art. 183 do CPC garante o prazo em dobro para a Fazenda Pública: "*A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.*"

2. (FCC/SEF SC - 2018) No tocante à execução contra a Fazenda Pública, é correto afirmar:

- a) A Fazenda Pública será intimada para opor embargos em trinta dias.
- b) Não é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.
- c) É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública.
- d) Não opostos embargos, expedir-se-á precatório em favor do exequente, para pagamento imediato, qualquer que seja o valor exigido judicialmente por ele, haja vista o regime jurídico especial previsto em favor do ente fazendário.
- e) Ao embargar, a Fazenda Pública só poderá alegar questões preliminares prejudiciais e, no mérito, pagamento ou compensação creditícia.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A Fazenda Pública será citada para opor os embargos, como visto na transcrição acima.

A **alternativa B** está incorreta. O §6º do art. 700 do CPC prevê que é admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. De acordo com o *caput* do art. 910 do Código de Processo Civil: "*Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.*"

A **alternativa D** está incorreta. Nos termos do §1º do art. 910 do Código: "*Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal.*"

A **alternativa E** está incorreta. De acordo com o §2º do art. 910 do CPC: "*Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.*" Percebe-se, então, que a matéria de defesa da Fazenda Pública é bastante abrangente.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (VUNESP/Pref RP - 2019) No que diz respeito aos embargos a serem ofertados face à execução por quantia certa fundada em título extrajudicial contra a Fazenda Pública, cabe asseverar que

- a) o prazo para sua oposição é de 30 (trinta) dias.
- b) opostos e transitada em julgado a decisão que os rejeitar ou acolher, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do vencedor.
- c) deverão versar sobre a liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo.
- d) deverão ser recebidos com efeito interruptivo.
- e) o prazo para sua oferta tem como termo inicial, quando a citação for feita pelo correio, a data da juntada do aviso de recebimento aos autos.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão. Nos termos do caput do art. 910 do Código de Processo Civil: "*Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.*"

A **alternativa B** está incorreta. Só haverá a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) se os embargos forem rejeitados, como prevê o §1º do art. 910 do Código: "*Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal.*"

A **alternativa C** está incorreta. De acordo com o §2º do art. 910 do CPC: "*Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.*" Logo, os embargos poderão versar sobre a liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo.

A **alternativa D** está incorreta. Os embargos não possuem efeito interruptivo, ou seja, a sua interposição não interrompe o prazo para a interposição de recursos, como ocorre com os embargos de declaração.

A **alternativa E** está incorreta. A Fazenda Pública não é citada pelo Correio, como dispõe o art. 247, III do CPC. Em regra, será citada por meio eletrônico (art. 246, §2º) e o prazo tem como termo inicial o dia útil seguinte à consulta do teor da citação (art. 231, V). Vejamos:

Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto:



III - quando o citando for pessoa de direito público;

Art. 246. § 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.

--

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

2. (VUNESP/TJ-AC - 2019) A execução contra a Fazenda Pública pode ser feita com base em título executivo judicial ou extrajudicial. Em relação ao cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, cabe asseverar que

(A) a alegação de impedimento ou suspeição do Juiz da causa deve ser feita como preliminar de impugnação.

(B) a executada será intimada pessoalmente na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, impugnar a execução no prazo de 15 (quinze) dias.

(C) não impugnada a execução, por ordem do juiz, será expedida requisição de obrigação de pequeno valor, a ser quitada pela Executada no prazo de 3 (três) meses contados da entrega da requisição à devedora.

(D) a Executada, nos próprios autos, poderá impugnar a execução arguindo incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução.

Comentários

A **alternativa D** é a correta e gabarito da questão, pois, de acordo com o artigo 535, V, do CPC, a Fazenda Pública quando for executada e intimada terá o prazo de 30 dias para, nos próprios autos, impugnar a execução alegando incompetência absoluta ou relativa do juízo. Confira:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

Veja as demais assertivas.

A **alternativa A** está errada, pois a alegação de impedimento ou a suspeição será feita em petição específica, nos termos do CPC:

Art. 535. [...]

§ 1º A **alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148**.

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do **conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo**, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

A **assertiva B** está incorreta, porque o prazo para impugnar a execução é de 30 dias. Confira o que diz o CPC:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, **no prazo de 30 (trinta) dias** e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

A **alternativa C** está errada, pois o prazo para pagamento de obrigação de pequeno valor é de 2 meses. Veja o art. 535, do CPC:

§3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FCC/MPE-MT - 2019) Com respeito à execução da prestação alimentícia, considere:

I. Na execução fundada em título executivo extrajudicial que contenha obrigação alimentar, o juiz mandará intimar o executado para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

II. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

III. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos em que houver sido concedida.

IV. Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data do vencimento de cada parcela, defesas a repetibilidade e a compensação.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I e IV.
- b) III e IV.
- c) I, II e III.
- d) II e III.
- e) II, III e IV.

Comentários

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. Vamos analisar item a item:

O item I está incorreto. De acordo com o caput do art. 911 do CPC, o executado será citado (e não intimado): "*Na execução fundada em título executivo extrajudicial que contenha obrigação alimentar, o juiz mandará citar o executado para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.*"

O item II está correto e conforme a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça: "*O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.*"

O item III está correto e de acordo com a Súmula 358 do STJ: "*O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.*"



O item IV está incorreto. Nos termos da Súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça: "*Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.*"

2. (FCC/DPE-AM - 2018) A respeito da execução de alimentos, é correto afirmar:

- a) O débito alimentar que autoriza a decretação da prisão civil do alimentante é o que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.
- b) O cumprimento integral da prisão civil exige o executado do pagamento das prestações que a ensejaram.
- c) No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, de ofício ou a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em cinco dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuar-lo.
- d) Se o executado for funcionário público, não poderá o juiz, em nenhuma hipótese, atender ao requerimento do exequente para que se realize o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia.
- e) Cabe a impetração de habeas corpus contra a decisão que decreta a prisão civil do devedor de alimentos por ausência de previsão legal de recurso para atacá-la.

Comentários

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão, pois reproduz o §7º, do art. 528, do CPC:

§ 7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

A **alternativa B** está incorreta. De acordo com o §5º, do art. 528, da Lei nº 13.105/15, estabelece que o cumprimento da pena não exige o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas.

A **alternativa C** está incorreta. O executado tem três dias para pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuar-lo. Vejamos o que dispõe o art. 528, *caput*, da referida Lei:

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuar-lo.



A **alternativa D** está incorreta. Com base no art. 529, do CPC, quando o executado for funcionário público, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia.

A **alternativa E** está incorreta. Segundo o STJ, o habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a necessidade do credor e o eventual excesso do valor dos alimentos, admitindo-se nos casos de flagrante ilegalidade da prisão civil.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (FCC/DPE-MA - 2018) Paulo e Roberto são demandados em uma ação de execução de título extrajudicial. Paulo, foi citado em 5 de novembro, e Roberto foi citado no dia 09 do mesmo mês. Paulo, sem que tenha assegurado o juízo, apresentou embargos à execução, alegando somente excesso de execução. Nesse caso, o início do prazo para os embargos é contado

- a) a partir da juntada do último comprovante de citação; os embargos de Paulo serão liminarmente rejeitados caso ele não tenha apresentado na petição o valor que entende correto e o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo.
- b) separadamente para os executados, a partir da juntada do respectivo comprovante de citação; os embargos de Paulo serão liminarmente rejeitados em razão de não ter assegurado o juízo.
- c) separadamente para os executados, a partir da juntada do respectivo comprovante de citação; os embargos de Paulo serão liminarmente rejeitados caso ele não tenha apresentado na petição o valor que entende correto e o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo.
- d) a partir da juntada do último comprovante de citação; os embargos de Paulo serão liminarmente rejeitados em razão de não ter assegurado o juízo.
- e) a partir da juntada do último comprovante de citação; os embargos de Paulo devem ser conhecidos apesar de não ter assegurado o juízo ou apresentado na petição o valor que entende correto e o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, pois tais requisitos não são exigidos por lei.

Comentários

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. O §1º do art. 915 do Código de Processo Civil estabelece: "*Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último.*" Considerando que Paulo, alegando somente excesso de execução, não apontou o valor correto, nem demonstrou demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, como preveem os §§3º e 4º do art. 917:

Art. 917. § 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;



II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

As **alternativas A, B, D e E** estão incorretas pois não apresentam o adequado tratamento legal à situação hipotética exposta no comando da questão.

2. (FCC/Prefeitura de Teresina-PI - 2016) Na execução de título extrajudicial, de acordo com o Código de Processo Civil, o executado poderá opor-se à execução por meio de embargos,

- a) desde que garantida por depósito.
- b) desde que garantida por penhora.
- c) independentemente da garantia do juízo.
- d) desde que garantida por caução.
- e) desde que garantida por fiança.

Comentários

Como vimos em aula, os embargos à execução correspondem a uma ação autônoma que tem por objetivo impugnar a ação forçada. A oposição dos embargos independe de penhora, caução ou depósito porque ela não suspende a execução. Apenas em caso de pedido de suspensão da execução será necessária a garantia do juízo.

O art. 914, do CPC, prevê que o executado poderá opor-se à execução por meio de embargos independentemente da garantia do juízo.

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

Desse modo, a **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão.

3. (FCC/TRT-23ªR - 2016) Os embargos do devedor serão opostos no prazo de

- a) dez dias, desde que tenha sido previamente garantido o juízo, possuindo, em regra, efeito suspensivo, e devendo ser rejeitados, liminarmente, se o excesso de execução for seu único fundamento e o embargante não declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, salvo se possível a emenda da inicial.
- b) quinze dias, desde que tenha sido previamente garantido o juízo, não possuindo, em regra, efeito suspensivo, e devendo ser rejeitados, liminarmente, se o excesso de execução for seu único fundamento e o embargante não declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo.
- c) dez dias, independentemente de penhora, depósito ou caução, não possuindo, em regra, efeito suspensivo, e devendo ser rejeitados, liminarmente, se o excesso de execução for seu único



fundamento e o embargante não declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo.

d) quinze dias, independentemente de penhora, depósito ou caução, possuindo, em regra, efeito suspensivo, e devendo ser rejeitados, liminarmente, se o excesso de execução for seu único fundamento e o embargante não declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, salvo se possível a emenda da inicial.

e) quinze dias, independentemente de penhora, depósito ou caução, não possuindo, em regra, efeito suspensivo, e devendo ser rejeitados, liminarmente, se o excesso de execução for seu único fundamento e o embargante não declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo.

Comentários

Os embargos do devedor serão opostos no prazo de quinze dias, independentemente de penhora, depósito ou caução. Vejamos o art. 914 combinado com o art. 915, do CPC.

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.

O art. 919, §1º, da referida Lei, estabelece ainda que os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Por fim, de acordo com o §4º, do art. 917, do CPC, os embargos devem ser rejeitados, liminarmente, se o excesso de execução for seu único fundamento.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

Assim, a **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão.

4. (FCC/TRT-23ªR - 2016) Acerca dos embargos do devedor, considere:



- I. Caso haja litisconsórcio e os executados possuam procuradores diferentes, contar-se-á em dobro o prazo, de 15 dias, para oposição de embargos do devedor.
- II. Quando houver mais de um executado, salvo se forem cônjuges, o prazo para oposição de embargos do devedor será contado a partir da juntada do respectivo mandado citatório aos autos.
- III. Quando o excesso de execução for o fundamento único dos embargos, mas o embargante não indicar o valor que entende correto, nem juntar memória de cálculo, o Juiz deverá mandar emendar a petição inicial.
- IV. Nos embargos do devedor, admite-se apenas a produção de prova documental.

Está correto o que consta APENAS em

- a) I e IV.
- b) II e III.
- c) I e III.
- d) II.
- e) I, III e IV.

Comentários

Vamos analisar cada um dos itens:

O item I está incorreto. O art. 915, § 3º, é expresso em afirmar que, em relação ao prazo dos embargos, não será aplicado o art. 229. Esse artigo prevê que o prazo será concedido em dobro se os procuradores forem diferentes. Dessa forma, não se aplica o prazo em dobro para os embargos do devedor.

Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.

§ 3º Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se aplica o disposto no art. 229.

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

O item II está correto, com base no §1º, do art. 915, do CPC.

§ 1º Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último.



O item III está incorreto. De acordo com o art. 917, §4º, do CPC, quando não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

O item IV está incorreto. Vejamos o art. 920, do CPC, que menciona expressamente a realização de fase de execução:

Art. 920. Recebidos os embargos:

I - o exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias;

II - a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência;

III - encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença.

Assim, a **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (VUNESP/CM Jaboticabal - 2018) Marta comprou de Miguel uma moto pelo valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e realizaria o pagamento em cinco parcelas mensais de mil reais cada. Passados dois meses, Miguel, enfrentando dificuldades financeiras, exige de Marta o pagamento das demais parcelas. Diante da recusa, Miguel ingressa com ação de execução em face de Marta, juntando o contrato firmado entre as partes com assinatura de duas testemunhas e cobrando o valor ainda não pago. Diante do caso hipotético, uma vez citada a executada, assinale a alternativa correta.

- a) Marta, desde que mediante depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.
- b) Os embargos à execução, por serem considerados como resposta do réu, serão distribuídos por dependência, autuados no mesmo processo, sem necessidade de instrução das cópias das peças processuais relevantes.
- c) O juiz rejeitará liminarmente os embargos opostos por Marta caso eles sejam manifestamente protelatórios.
- d) Em regra, os embargos à execução apresentados por Marta terão efeito suspensivo.
- e) Caso os embargos sejam recebidos, Miguel será ouvido no prazo de cinco dias e, na sequência, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. O caput do art. 914 prevê o oposto: "*O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.*"

A **alternativa B** está incorreta. Os embargos têm natureza jurídica de ação e deverão ser autuados em separado e instruídos com as peças relevantes, como prevê o §1º do art. 914 do Código: "*Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.*"

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. Trata-se da previsão do inciso III do art. 918 do Código de Processo Civil:

Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

I - quando intempestivos;



- II - nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido;
- III - manifestamente protelatórios.

A **alternativa D** está incorreta. O art. 919 do CPC estabelece que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, como prevê o §1º, o embargante poderá requerer que o juiz conceda efeito suspensivo *ope judicis*, devendo garantir o juízo e demonstrar os requisitos para a concessão da tutela provisória.

A **alternativa E** está incorreta. De acordo com o inciso I do art. 920, o exequente será ouvido em 15 dias:

- Art. 920. Recebidos os embargos:
- I - o exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias;
 - II - a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência;
 - III - encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença.

2. (VUNESP/FAPESP - 2018) O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por quantia certa, por meio de embargos, anotando-se que:

- a) serão distribuídos livremente.
- b) deverão ser instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pela parte, sob sua responsabilidade pessoal.
- c) o juiz os rejeitará liminarmente, nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido.
- d) quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do último mandado de citação aos autos.
- e) o prazo para sua oferta é de 10 (dez) dias.

Comentários

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. Trata-se da previsão do inciso II do art. 918 do Código de Processo Civil:

- Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:
- I - quando intempestivos;



II - nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido;

III - manifestamente protelatórios.

A **alternativa A** está incorreta. A distribuição será por dependência, como estabelecido no §1º do art. 914 do Código: "*Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.*"

A **alternativa B** está incorreta. As peças podem ser declaradas autênticas pelo advogado (e não pela parte), como previsto no §1º do art. 914 do CPC e transcrito acima.

A **alternativa D** está incorreta. De acordo com o §1º do art. 915 do Código: "*Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último.*"

A **alternativa E** está incorreta. Nos termos do caput do art. 915 do CPC: "*Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.*"

3. (VUNESP/TJ-RJ - 2018) Os embargos à execução devem ser opostos

- a) após a efetivação da penhora.
- b) com o juízo seguro por caução.
- c) após a indicação de bens à penhora.
- d) a partir da intimação da constrição de bem ou depósito.
- e) independentemente de penhora, depósito ou caução.

Comentários

A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão. Prevê o caput do art. 914 do Código de Processo Civil: "*O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.*"

As **alternativas A, B, C e D** estão incorretas pois não correspondem à previsão legal.

4. (VUNESP/TJRS - 2018) O executado por título executivo extrajudicial, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, cujo prazo será contado, no caso de execuções por carta, da juntada

- a) do último comprovante de citação, que será contado em dobro no caso de litisconsortes com advogados diversos.



- b) nos autos de origem, quando versarem sobre a nulidade da citação na ação de obrigação de pagar.
- c) na carta, da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens.
- d) das respectivas citações, no caso de companheiros, sem contrato de união estável.
- e) do último comprovante de citação, quando houver mais de um executado.

Comentários

Mais uma questão bem direta, o que reforça a nossa recomendação de que o aluno deve estar sempre lendo a lei seca. Essa nos remete aos arts. 914, *caput*, e 915, § 2º, I, e os cobra na sua literalidade. Confirmam:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

(...)

Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.

(...)

§ 2º Nas execuções por carta, o prazo para embargos será contado:

I - da juntada, na carta, da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens;

O gabarito da questão, portanto, é a **alternativa C**.

5. (VUNESP/Prefeitura de Registro-SP - 2016) Miguel é devedor de um cheque no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo credor é Natanael. Ao depositar a cártula, o credor se depara com a inadimplência de Miguel. Mesmo após tratativas extrajudiciais na tentativa de receber os valores descritos, o credor continuou sem receber os valores devidos. Diante da situação hipotética, é correto afirmar que o credor deverá propor

- a) cumprimento de sentença, sendo que ao ser intimado o devedor poderá apresentar embargos à execução, no prazo de quinze dias, independentemente de garantia do juízo.
- b) ação de execução, sendo que ao ser citado o devedor poderá apresentar embargos à execução, no prazo de quinze dias, independentemente de garantia do juízo.
- c) ação de execução, sendo que ao ser citado o devedor poderá apresentar embargos à execução, no prazo de quinze dias, após a garantia do juízo.



d) cumprimento de sentença, sendo que ao ser intimado o devedor poderá apresentar impugnação, no prazo de quinze dias, com a garantia do juízo.

e) ação de execução, sendo que ao ser citado o devedor poderá apresentar impugnação no prazo de quinze dias, após a garantia do juízo.

Comentários

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. Vejamos os arts. 914 e 915, do CPC:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do *art. 231*.



LISTA DE QUESTÕES

1. (FCC/Prefeitura de Teresina-PI - 2016) A respeito da execução em geral, considere:

- I. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título executivo.
- II. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.
- III. Feita a partilha, cada herdeiro responde solidariamente pela totalidade das dívidas do falecido, dentro das forças da herança.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I e III.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) II.
- e) III.

2. (FCC/Prefeitura de Campinas-SP - 2016) "O fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor situados na mesma comarca, livres e desembargados, indicando-os pormenorizadamente à penhora".

Esse enunciado refere-se ao

- a) direito de imputação do devedor, passível de renúncia pelo fiador, por se tratar de direito disponível.
- b) direito de preleção ou preferência, que é passível de renúncia pelo fiador.
- c) benefício de ordem, que é passível de renúncia pelo fiador.
- d) benefício de ordem, que é insuscetível de renúncia pelo fiador.
- e) direito de preleção ou preferência, que é insuscetível de renúncia pelo fiador.

3. (FCC/TRT-14ªR - 2016) Paula ajuizou ação de indenização contra Maria postulando uma indenização no importe equivalente a R\$ 300.000,00, decorrente de dano causado em imóvel residencial. A ação é julgada procedente e o pedido inicial integralmente acolhido. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, não são localizados bens passíveis de constrição judicial em nome da devedora Maria, que possui apenas um bem imóvel em seu nome, exatamente onde reside com a família. Inconformada Paula começa a diligenciar e apura que durante o trâmite da ação indenizatória Maria vendeu para terceiros um imóvel e um veículo. Neste caso, noticiado o fato no processo com comprovação documental, o Magistrado deverá reconhecer a fraude à execução



e considerar o ato da executada como atentatório à dignidade da justiça, condenando-a ao pagamento de multa, exigível na própria execução, NÃO superior a

- a) 5% do valor atualizado do débito em execução, revertida em proveito do credor.
- b) 1% do valor atualizado do débito em execução, revertida em proveito do credor.
- c) 10% do valor atualizado do débito em execução, revertida em proveito do credor.
- d) 20% do valor atualizado do débito em execução, revertida em proveito do credor.
- e) 30% do valor atualizado do débito em execução, revertida em proveito do credor.

4. (FCC/TRT-14ªR - 2016) No que se refere à alienação em hasta pública na execução de quantia certa contra devedor solvente é INCORRETO afirmar:

- a) Se ou o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador, será preferido aquele que se propuser a arrematá-los em conjunto, oferecendo para os que não tiverem lance preço igual ao da avaliação e para os demais o de maior lance.
- b) O edital será afixado no local do costume e publicado, em resumo, com antecedência mínima de 5 dias, pelo menos uma vez em jornal de ampla circulação local.
- c) Tratando-se de bem imóvel, quem estiver interessado em adquiri-lo em prestações poderá apresentar por escrito sua proposta, nunca inferior à avaliação, com oferta de, no mínimo, 50% à vista, sendo o restante garantido por hipoteca sobre o próprio imóvel.
- d) Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da caução, voltando os bens a nova praça ou leilão, dos quais não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos.
- e) Quando o imóvel de incapaz não alcançar em praça, pelo menos, 80% do valor da avaliação, o juiz o confiará à guarda e administração de depositário idôneo, adiando a alienação por prazo não superior a 1 ano.



GABARITO

1. B
2. C
3. D
4. C



LISTA DE QUESTÕES

1. (VUNESP/PGE-SP - 2018) Em relação à fraude de execução, assinale a alternativa correta.

- a) É sempre do exequente o ônus da prova da fraude de execução quando ocorrer a venda de bens não sujeitos a registro após a citação, na execução civil, ou após a intimação, no caso do cumprimento de sentença.
- b) O simples fato de alguém ter alienado seus bens após a citação, no processo de conhecimento, já caracteriza plenamente a fraude de execução, sejam os bens passíveis de registro ou não.
- c) Quanto aos bens imóveis, o ônus de provar sua existência pode ser satisfeito mediante averbação na matrícula do imóvel, prévia à alienação, da existência de uma ação, ainda que de natureza penal, dentre outras, que pode reduzir o devedor à insolvência.
- d) Caracteriza-se exclusivamente quando, após o início do cumprimento de sentença ou da execução civil, ocorre a alienação de bens por parte do executado, dispensados outros requisitos.
- e) Os atos praticados em fraude de execução são juridicamente inexistentes, independentemente de o executado ter ficado insolvente ou não.

2. (VUNESP/FAPESP - 2018) São títulos executivos extrajudiciais que dão margem a execução por quantia certa:

- a) a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture, ação com cotação em bolsa e o cheque.
- b) o documento particular assinado pelo devedor.
- c) o instrumento de transação referendado por mediador credenciado ou não por tribunal.
- d) a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei.
- e) o crédito referente às contribuições ordinárias de condomínio edilício, mas não o referente às extraordinárias.

3. (VUNESP/TJ-SP - 2018) Em matéria de competência, é correto afirmar:

- a) na execução fundada em título extrajudicial, é concorrentemente competente o foro da situação dos bens sujeitos a constrição.
- b) a regra de competência estabelecida para quando o réu for incapaz, conforme critério territorial, é inderrogável e sua inobservância gera incompetência absoluta.
- c) para ação fundada em direito real, em regra, será competente o foro da situação da coisa, móvel ou imóvel.
- d) no cumprimento de precatória, se o juiz deprecado reconhecer sua incompetência territorial, deverá devolver a carta ao juiz deprecante.



4. (VUNESP/TJ-RS - 2018) Em relação à ação de obrigação de fazer, para o fornecimento de medicamento à pessoa hipossuficiente, promovida em face da Fazenda Pública, e a imposição de multa diária, assinale a alternativa correta.

- a) O valor e a periodicidade da multa não poderão ser modificados, exceto por recurso das partes.
- b) A multa depende de requerimento da parte e somente pode ser aplicada após a sentença.
- c) É permitida a imposição de multa diária para compelir o cumprimento de ofício.
- d) O ente estatal não está sujeito à multa diária cominatória.
- e) O valor da multa será devido ao Fundo de Assistência Judiciária.



GABARITO

1. C
2. D
3. A
4. C



LISTA DE QUESTÕES

1. (FCC/PGE-MT - 2016) No processo de execução e cumprimento de sentença,

- a) a exceção de pré-executividade, embora não prevista expressamente no novo Código de Processo Civil, é aceita pela doutrina e pela jurisprudência para que o executado se defenda mediante a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, de modo que é possível que, em uma execução fiscal, o executado alegue prescrição por meio de exceção de pré-executividade.
- b) caso o executado já tenha apresentado embargos ou impugnação à execução, a desistência do exequente de toda a execução ou apenas alguma medida executiva dependerá do consentimento do embargante ou do impugnante.
- c) a sentença que determina a inclusão de vantagem pecuniária em folha de pagamento de servidores públicos admite execução provisória, depois de confirmado em duplo grau necessário.
- d) diante de uma sentença condenatória contra o Estado transitada em julgado e da superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou inconstitucional a lei que fundamentou a procedência do pedido nessa demanda, durante o cumprimento desta decisão, cabe ao ente, em sua defesa, ajuizar reclamação constitucional.
- e) o cumprimento de sentença proferida contra a Fazenda Pública Estadual tem como única forma de satisfação a expedição de precatório.

2. (FCC/TRT-14ªR - 2016) Manoel e Matias firmaram um contrato de compra e venda envolvendo obrigação alternativa, cuja escolha para realização da prestação caberá ao devedor Matias. Inadimplido o contrato, Manoel ajuíza ação de execução de título extrajudicial contra Matias. Matias será, então, citado para, em regra, exercer a opção e realizar a prestação dentro de

- a) 10 dias.
- b) 15 dias.
- c) 30 dias.
- d) 20 dias.
- e) 5 dias.

3. (FCC/TRT-11ª R - 2017) Considere:

- I. Desnecessidade de instrução probatória.
- II. Prévia garantia do juízo através de depósito do valor da execução.
- III. Matéria arguida conhecível de ofício pelo juiz.
- IV. Prova pré-constituída da alegação.



Incluem-se dentre os requisitos de admissibilidade da exceção de pré-executividade os indicados APENAS em

- (A) II, III e IV.
- (B) I, III e IV.
- (C) II e III.
- (D) I e II.
- (E) I, II e IV.



GABARITO

1. A
2. A
3. B



LISTA DE QUESTÕES

1. (VUNESP/IPSMI - 2016) Ademar é devedor de um cheque, cujo credor é Manoel. Imaginando que Manoel ingresse com ação de execução, é correto afirmar que
- a) sendo citado Ademar, terá três dias para realizar o pagamento. Caso o faça nesse prazo, terá como benefício deixar de pagar 10% de multa sobre os valores devidos.
 - b) Manoel poderá em sua petição inicial declinar quais os bens de Ademar quer ver penhorados para garantir a dívida.
 - c) a averbação da distribuição da ação nos cartórios, se realizada por Manoel, gerará presunção absoluta de fraude contra credores, caso ocorra a venda do bem averbado.
 - d) Ademar, ao ser citado, poderá em 15 dias proceder ao pagamento, sob pena de ser-lhe aplicada multa de 10% sobre o valor do débito executado por Manoel.
 - e) caso Ademar pague no prazo definido em lei, mas o faça de forma parcial, sobre o saldo restante recairá multa de 10%, que será revertida ao final em favor de Manoel.



GABARITO

1. B



LISTA DE QUESTÕES

1. (FCC/TJ-CE - 2022) Analise as proposições abaixo.

I. Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação de certidão da admissão da execução.

II. Os bens inalienáveis são impenhoráveis, mas, à falta de outros bens, admite-se que se penhorem seus frutos e rendimentos.

III. Os honorários advocatícios não serão devidos, na execução por quantia certa, se não houver oposição de embargos à execução.

IV. A impenhorabilidade, quando decorrente da inalienabilidade, pode ser oposta à execução de dívida relativa ao próprio bem.

Acerca da execução por quantia certa, está correto o que se afirma APENAS em

(A) I, III e IV.

(B) II e III.

(C) I e IV.

(D) III e IV.

(E) I e II.

2. (FCC/DPE-AP - 2018) No tocante à penhora,

a) são impenhoráveis os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do devedor, ainda que de elevado valor.

b) a ordem de bens passíveis de penhora é taxativa e não admite flexibilização.

c) não é possível a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora, por equivaler à penhora da própria empresa.

d) à falta de outros bens, podem ser penhorados os frutos e os rendimentos dos bens alienáveis.

e) quando não encontrar bens penhoráveis, e desde que haja determinação judicial expressa, o oficial de justiça certificará os bens que guarnecem a residência do devedor, para posterior penhora daqueles passíveis de gravame.

3. (FCC/TRT6 - 2018) Na execução por quantia certa, em relação à penhora de bens:

a) A penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória ou cheque far-se-á pela apreensão do documento, desde que este se encontre em poder do executado.

b) São impenhoráveis quaisquer móveis, pertences ou utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, bem como os pertences de seu uso pessoal.

c) O rol de bens a serem penhorados na execução segue ordem compulsória e é taxativo.



- d) Não se procederá à segunda penhora, salvo, exclusivamente, se a primeira for anulada ou o produto da alienação dos bens for insuficiente.
- e) Será admitida a redução ou a ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se, no curso do processo, o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa.

4. (FCC/TRT-15ªR - 2018) Em relação à execução por quantia certa,

- a) o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.
- b) ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de 15%, a serem pagos pelo executado, reduzindo-se esse valor a 5% em caso de pagamento integral no prazo de três dias.
- c) o executado será intimado para pagar a dívida em três dias, ou nomear bens suficientes à satisfação do crédito.
- d) se o oficial de justiça não encontrar o executado, devolverá o mandado em cartório, que intimará o exequente para indicar bens à penhora.
- e) no prazo para oferecimento de embargos à execução, impreterivelmente, poderá o executado remir a execução pagando o débito com os encargos e acréscimos legais.

5. (FCC/TRT-2ªR - 2018) Na execução por quantia certa, nos termos preconizados pelo Código de Processo Civil, é correto afirmar:

- a) São impenhoráveis bens considerados inalienáveis, bem como os frutos e os rendimentos dos referidos bens, ainda que não existam outros bens passíveis de penhora.
- b) Havendo pagamento integral da dívida pelo executado no prazo de até 5 dias após a regular citação, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.
- c) A penhora de bens do executado poderá ser levada a efeito ainda quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.
- d) Realizada a penhora on-line de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, consumada a indisponibilidade dos ativos financeiros, o executado será intimado na pessoa do seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, e terá o prazo de 5 dias para comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.
- e) Havendo requerimento de adjudicação de bem imóvel penhorado do executado em igualdade de ofertas, terá preferência o descendente, o cônjuge, o companheiro ou o ascendente, nessa ordem.

6. (FCC/TST - 2017) Sobre execução no Processo Civil, é correto afirmar:



- a) Caso a penhora recaia sobre estabelecimento comercial, o juiz nomeará administrador-depositário para dar continuidade ao negócio, podendo as partes ajustar a forma de administração, mas não a escolha do depositário.
- b) Ocorrendo penhora das quotas ou das ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz poderá determinar o leilão judicial quando não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela própria sociedade e a liquidação seja excessivamente onerosa para a sociedade.
- c) O executado poderá requerer a substituição do bem penhorado, devendo comprovar que a substituição lhe será menos onerosa, bem como indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora, caso em que a substituição pode ser deferida ainda que haja prejuízo ao exequente.
- d) Havendo penhora de pedras e metais preciosos, o juiz não poderá determinar a alienação antecipada dos bens, ainda que comprovada manifesta vantagem para a execução.
- e) O juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, caso em que fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial, nunca inferior a dez ou superior a trinta por cento.

7. (FCC/DPE-AP - 2018) No tocante à penhora,

- a) são impenhoráveis os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do devedor, ainda que de elevado valor.
- b) a ordem de bens passíveis de penhora é taxativa e não admite flexibilização.
- c) não é possível a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora, por equivaler à penhora da própria empresa.
- d) à falta de outros bens, podem ser penhorados os frutos e os rendimentos dos bens alienáveis.
- e) quando não encontrar bens penhoráveis, e desde que haja determinação judicial expressa, o oficial de justiça certificará os bens que guarnecem a residência do devedor, para posterior penhora daqueles passíveis de gravame.

8. (FCC/TST - 2017) Quanto à execução no Processo Civil, a legislação sobre a matéria estabelece:

- a) A penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos far-se-á exclusivamente pela apreensão do documento, podendo o juiz determinar, como medida preparatória do ato, a intimação do terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor e do executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito.



b) Não constitui violação dos deveres da parte a conduta do executado que, intimado, não indica ao juiz bens sujeitos à penhora.

c) Na execução por quantia certa, os honorários advocatícios de 10% serão fixados de plano pelo juiz ao despachar a petição inicial, cujo valor será reduzido pela metade se o executado pagar integralmente o valor, no prazo de três dias da citação ou poderá ser elevado a 20% quando rejeitados os embargos à execução ou, quando não opostos, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente, conforme se constatar ao final do procedimento executivo.

d) Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da respectiva avaliação, acrescida das despesas decorrentes do leilão, inclusive honorários do leiloeiro.

e) São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, exceto para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.

9. (FCC/TRT-24ª R - 2017) José é credor de Joaquim da quantia de R\$ 50.000,00 decorrente de contrato de empréstimo particular assinado pelas partes e por duas testemunhas. Vencido o prazo de um ano estabelecido para pagamento e inadimplida a obrigação José propõe ação de execução de quantia certa contra Joaquim com o escopo de receber o seu crédito, com juros e correção monetária. Ao despachar a inicial o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de

a) 10%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento da dívida no prazo de 5 dias.

b) 10% a 20%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento da dívida no prazo de 5 dias.

c) 20%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento no prazo de 5 dias.

d) 20%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento no prazo de 3 dias.

e) 10%, a serem pagos pelo executado, que serão reduzidos pela metade no caso de integral pagamento da dívida no prazo de 3 dias.

10. (FCC/TRT-20ª R - 2016) Na execução por quantia certa,

a) a expropriação consistirá em adjudicação e alienação, bem como apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens.

b) antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode remir a execução, pagando ou consignando a importância histórica da dívida, sem acréscimo de juros ou honorários advocatícios.



c) o executado será citado para pagar a dívida no prazo de quinze dias, contado da citação ou da juntada do último mandado aos autos, em caso de mais de um executado, sob pena de multa de 10% sobre o valor da execução.

d) ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, independentemente da oposição de embargos, honorários advocatícios de vinte por cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado, os quais são reduzidos à metade em caso de pagamento espontâneo da dívida.

e) se o oficial não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, os quais serão convertidos em penhora, dispensando-se a citação do devedor.

11. (FCC/DPE-BA - 2016) Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz,

a) de ofício, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará, por meio de ofício dirigido à instituição financeira em que alocados os recursos, que esta torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado.

b) a requerimento do exequente, ouvindo previamente o executado, no prazo de três dias, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado.

c) de ofício, ouvindo previamente o executado, no prazo de três dias, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado.

d) a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado.

e) a requerimento do exequente, ouvindo previamente o executado, no prazo de três dias, determinará, por meio de ofício dirigido à instituição financeira em que alocados os recursos, que esta torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado.

12. (FCC/TRT-1ªR - 2016) José da Silva, executado em uma determinada ação cível, teve penhorado um bem indivisível que possui em conjunto com o seu cônjuge. Requereu ao juiz a substituição da penhora, o que foi indeferido. Na decisão, o magistrado determinou que a meação do cônjuge alheio à execução deverá recair sobre o produto da alienação do bem, exceto se fracassada a tentativa de sua alienação judicial. Nesta hipótese, o juiz decidiu

a) incorretamente, uma vez que é facultada ao executado a indicação de bem diverso daquele que foi objeto de penhora, o que estaria acontecendo no caso ora examinado.

b) incorretamente, uma vez que esta situação encontra-se expressamente prevista no art. 656 do CPC, como sendo uma das situações autorizadoras da substituição da penhora.



- c) incorretamente, atentando contra o princípio da celeridade processual, até mesmo porque o óbice da indivisibilidade dificilmente iria levar a bom termo a tentativa de alienação do bem.
- d) corretamente, pois o CPC é expresso no sentido de que, em se tratando de penhora de bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.
- e) corretamente, pelo simples fato de que a meação do cônjuge alheio à execução não poderá ser objeto de alienação judicial, mas apenas a meação concernente ao executado é que estará sendo alienada.

13. (FCC/TRT-1ªR - 2016) Segundo o CPC, NÃO poderão ser penhorados os

- a) valores superiores a 40 salários mínimos depositados em cadernetas de poupança.
- b) móveis que guarnecem a residência do executado e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
- c) bens declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução.
- d) vestuários de elevado valor.
- e) materiais necessários para obras em andamento e que estejam penhoradas.

14. (FCC/TRT-1ªR - 2016) NÃO poderá requerer a adjudicação

- a) o pai do executado.
- b) o credor com garantia real.
- c) outro credor concorrente que haja penhorado o mesmo bem.
- d) o executado.
- e) o cônjuge do executado.



GABARITO

1. E
2. D
3. E
4. A
5. D
6. B
7. D
8. C
9. E
10. A
11. D
12. D
13. C
14. D



LISTA DE QUESTÕES

1. (VUNESP/TJ-AL - 2019) Assinale a alternativa correta, segundo o Código de Processo Civil.

- a) Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação da cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial.
- b) Não integram as responsabilidades expressamente dispostas no Código de Processo Civil buscar tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia pelo interdito.
- c) O tutor ou curador poderá eximir-se do encargo apresentando escusa no registro civil no prazo de cinco dias contados do dia que sobreviver o respectivo motivo, no caso de isso se dar depois de entrar em exercício.
- d) Uma vez inscrita a sentença de interdição no registro de pessoas naturais, é nomeado o curador provisório.

2. (VUNESP/TJ-SP - 2018) A respeito da penhora de imóvel, leia as afirmações a seguir:

- I. será realizada por termo nos autos, quando o imóvel estiver localizado na comarca do processo e o exequente apresentar certidão da respectiva matrícula.
- II. recaindo a penhora sobre bem imóvel indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.
- III. a inscrição da penhora no cartório de registro imobiliário competente constitui presunção relativa de conhecimento por terceiros.
- IV. da penhora deverá ser o cônjuge do executado intimado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.

Assinale a alternativa que contém as afirmações corretas.

- a) II e III.
- b) II e IV.
- c) I e IV.
- d) I e III.

3. (VUNESP/TJ-AC - 2019) A execução por quantia certa fundada em título executivo extrajudicial tem como instrumento típico de coerção a realização da expropriação de bens do executado, que se inicia através da penhora, sobre a qual é correto asseverar que

- (A) para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação da penhora no registro competente, necessariamente por mandado judicial.
- (B) em se tratando de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.



(C) o executado pode, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

(D) para que o executado ofereça bem imóvel em substituição à penhora realizada pelo credor, deverá juntar, ao seu requerimento, expressa anuência do cônjuge, seja lá qual for o regime de bens do casamento.



GABARITO

1. A
2. B
3. B



LISTA DE QUESTÕES

1. (FCC/DPE-AM - 2018) Nas demandas contra a Fazenda Pública, à luz das disposições do Código de Processo Civil,

- a) a execução de sentença condenatória deve ser feita em procedimento autônomo, citando a Fazenda para a oposição de embargos.
- b) embora o trânsito em julgado não seja requisito legal para início do cumprimento de sentença, por força da Constituição antes dele não é possível expedir ordem de precatório ou requisição de pagamento de pequeno valor mesmo que se trate de verba de natureza alimentar.
- c) caso a Fazenda seja intimada para pagar o débito, no prazo de quinze dias, e não realize pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
- d) não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, o próprio juiz da causa expedirá precatório em favor do exequente.
- e) no processo de conhecimento pelo procedimento comum, o prazo para resposta da Fazenda Pública deve ser contado em quádruplo, razão pela qual o prazo para contestação é de sessenta dias.

2. (FCC/SEF SC - 2018) No tocante à execução contra a Fazenda Pública, é correto afirmar:

- a) A Fazenda Pública será intimada para opor embargos em trinta dias.
- b) Não é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.
- c) É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública.
- d) Não opostos embargos, expedir-se-á precatório em favor do exequente, para pagamento imediato, qualquer que seja o valor exigido judicialmente por ele, haja vista o regime jurídico especial previsto em favor do ente fazendário.
- e) Ao embargar, a Fazenda Pública só poderá alegar questões preliminares prejudiciais e, no mérito, pagamento ou compensação creditícia.



GABARITO

1. B
2. C



LISTA DE QUESTÕES

1. (VUNESP/Pref RP - 2019) No que diz respeito aos embargos a serem ofertados face à execução por quantia certa fundada em título extrajudicial contra a Fazenda Pública, cabe asseverar que

- a) o prazo para sua oposição é de 30 (trinta) dias.
- b) opostos e transitada em julgado a decisão que os rejeitar ou acolher, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do vencedor.
- c) deverão versar sobre a liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo.
- d) deverão ser recebidos com efeito interruptivo.
- e) o prazo para sua oferta tem como termo inicial, quando a citação for feita pelo correio, a data da juntada do aviso de recebimento aos autos.

2. (VUNESP/TJ-AC - 2019) A execução contra a Fazenda Pública pode ser feita com base em título executivo judicial ou extrajudicial. Em relação ao cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, cabe asseverar que

- (A) a alegação de impedimento ou suspeição do Juiz da causa deve ser feita como preliminar de impugnação.
- (B) a executada será intimada pessoalmente na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, impugnar a execução no prazo de 15 (quinze) dias.
- (C) não impugnada a execução, por ordem do juiz, será expedida requisição de obrigação de pequeno valor, a ser quitada pela Executada no prazo de 3 (três) meses contados da entrega da requisição à devedora.
- (D) a Executada, nos próprios autos, poderá impugnar a execução arguindo incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução.



GABARITO

1. A
2. D



LISTA DE QUESTÕES

1. (FCC/MPE-MT - 2019) Com respeito à execução da prestação alimentícia, considere:

I. Na execução fundada em título executivo extrajudicial que contenha obrigação alimentar, o juiz mandará intimar o executado para, em 3 (três) dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

II. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

III. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos em que houver sido concedida.

IV. Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data do vencimento de cada parcela, defesas a repetibilidade e a compensação.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I e IV.
- b) III e IV.
- c) I, II e III.
- d) II e III.
- e) II, III e IV.

2. (FCC/DPE-AM - 2018) A respeito da execução de alimentos, é correto afirmar:

a) O débito alimentar que autoriza a decretação da prisão civil do alimentante é o que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

b) O cumprimento integral da prisão civil exime o executado do pagamento das prestações que a ensejaram.

c) No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, de ofício ou a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em cinco dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuar-lo.

d) Se o executado for funcionário público, não poderá o juiz, em nenhuma hipótese, atender ao requerimento do exequente para que se realize o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia.

e) Cabe a impetração de habeas corpus contra a decisão que decreta a prisão civil do devedor de alimentos por ausência de previsão legal de recurso para atacá-la.



GABARITO

1. D
2. A



LISTA DE QUESTÕES

1. (FCC/DPE-MA - 2018) Paulo e Roberto são demandados em uma ação de execução de título extrajudicial. Paulo, foi citado em 5 de novembro, e Roberto foi citado no dia 09 do mesmo mês. Paulo, sem que tenha assegurado o juízo, apresentou embargos à execução, alegando somente excesso de execução. Nesse caso, o início do prazo para os embargos é contado

- a) a partir da juntada do último comprovante de citação; os embargos de Paulo serão liminarmente rejeitados caso ele não tenha apresentado na petição o valor que entende correto e o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo.
- b) separadamente para os executados, a partir da juntada do respectivo comprovante de citação; os embargos de Paulo serão liminarmente rejeitados em razão de não ter assegurado o juízo.
- c) separadamente para os executados, a partir da juntada do respectivo comprovante de citação; os embargos de Paulo serão liminarmente rejeitados caso ele não tenha apresentado na petição o valor que entende correto e o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo.
- d) a partir da juntada do último comprovante de citação; os embargos de Paulo serão liminarmente rejeitados em razão de não ter assegurado o juízo.
- e) a partir da juntada do último comprovante de citação; os embargos de Paulo devem ser conhecidos apesar de não ter assegurado o juízo ou apresentado na petição o valor que entende correto e o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, pois tais requisitos não são exigidos por lei.

2. (FCC/Prefeitura de Teresina-PI - 2016) Na execução de título extrajudicial, de acordo com o Código de Processo Civil, o executado poderá opor-se à execução por meio de embargos,

- a) desde que garantida por depósito.
- b) desde que garantida por penhora.
- c) independentemente da garantia do juízo.
- d) desde que garantida por caução.
- e) desde que garantida por fiança.

3. (FCC/TRT-23ªR - 2016) Os embargos do devedor serão opostos no prazo de

- a) dez dias, desde que tenha sido previamente garantido o juízo, possuindo, em regra, efeito suspensivo, e devendo ser rejeitados, liminarmente, se o excesso de execução for seu único fundamento e o embargante não declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, salvo se possível a emenda da inicial.
- b) quinze dias, desde que tenha sido previamente garantido o juízo, não possuindo, em regra, efeito suspensivo, e devendo ser rejeitados, liminarmente, se o excesso de execução for seu único



fundamento e o embargante não declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo.

c) dez dias, independentemente de penhora, depósito ou caução, não possuindo, em regra, efeito suspensivo, e devendo ser rejeitados, liminarmente, se o excesso de execução for seu único fundamento e o embargante não declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo.

d) quinze dias, independentemente de penhora, depósito ou caução, possuindo, em regra, efeito suspensivo, e devendo ser rejeitados, liminarmente, se o excesso de execução for seu único fundamento e o embargante não declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, salvo se possível a emenda da inicial.

e) quinze dias, independentemente de penhora, depósito ou caução, não possuindo, em regra, efeito suspensivo, e devendo ser rejeitados, liminarmente, se o excesso de execução for seu único fundamento e o embargante não declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo.

4. (FCC/TRT-23ªR - 2016) Acerca dos embargos do devedor, considere:

I. Caso haja litisconsórcio e os executados possuam procuradores diferentes, contar-se-á em dobro o prazo, de 15 dias, para oposição de embargos do devedor.

II. Quando houver mais de um executado, salvo se forem cônjuges, o prazo para oposição de embargos do devedor será contado a partir da juntada do respectivo mandado citatório aos autos.

III. Quando o excesso de execução for o fundamento único dos embargos, mas o embargante não indicar o valor que entende correto, nem juntar memória de cálculo, o Juiz deverá mandar emendar a petição inicial.

IV. Nos embargos do devedor, admite-se apenas a produção de prova documental.

Está correto o que consta APENAS em

- a) I e IV.
- b) II e III.
- c) I e III.
- d) II.
- e) I, III e IV.



GABARITO

1. C
2. C
3. E
4. D



LISTA DE QUESTÕES

1. (VUNESP/CM Jaboticabal - 2018) Marta comprou de Miguel uma moto pelo valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e realizaria o pagamento em cinco parcelas mensais de mil reais cada. Passados dois meses, Miguel, enfrentando dificuldades financeiras, exige de Marta o pagamento das demais parcelas. Diante da recusa, Miguel ingressa com ação de execução em face de Marta, juntando o contrato firmado entre as partes com assinatura de duas testemunhas e cobrando o valor ainda não pago. Diante do caso hipotético, uma vez citada a executada, assinale a alternativa correta.

- a) Marta, desde que mediante depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.
- b) Os embargos à execução, por serem considerados como resposta do réu, serão distribuídos por dependência, autuados no mesmo processo, sem necessidade de instrução das cópias das peças processuais relevantes.
- c) O juiz rejeitará liminarmente os embargos opostos por Marta caso eles sejam manifestamente protelatórios.
- d) Em regra, os embargos à execução apresentados por Marta terão efeito suspensivo.
- e) Caso os embargos sejam recebidos, Miguel será ouvido no prazo de cinco dias e, na sequência, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência.

2. (VUNESP/FAPESP - 2018) O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por quantia certa, por meio de embargos, anotando-se que:

- a) serão distribuídos livremente.
- b) deverão ser instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pela parte, sob sua responsabilidade pessoal.
- c) o juiz os rejeitará liminarmente, nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido.
- d) quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do último mandado de citação aos autos.
- e) o prazo para sua oferta é de 10 (dez) dias.

3. (VUNESP/TJ-RJ - 2018) Os embargos à execução devem ser opostos

- a) após a efetivação da penhora.
- b) com o juízo seguro por caução.
- c) após a indicação de bens à penhora.
- d) a partir da intimação da constrição de bem ou depósito.



e) independentemente de penhora, depósito ou caução.

4. (VUNESP/TJRS - 2018) O executado por título executivo extrajudicial, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, cujo prazo será contado, no caso de execuções por carta, da juntada

a) do último comprovante de citação, que será contado em dobro no caso de litisconsortes com advogados diversos.

b) nos autos de origem, quando versarem sobre a nulidade da citação na ação de obrigação de pagar.

c) na carta, da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens.

d) das respectivas citações, no caso de companheiros, sem contrato de união estável.

e) do último comprovante de citação, quando houver mais de um executado.

5. (VUNESP/Prefeitura de Registro-SP - 2016) Miguel é devedor de um cheque no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo credor é Natanael. Ao depositar a cártula, o credor se depara com a inadimplência de Miguel. Mesmo após tratativas extrajudiciais na tentativa de receber os valores descritos, o credor continuou sem receber os valores devidos. Diante da situação hipotética, é correto afirmar que o credor deverá propor

a) cumprimento de sentença, sendo que ao ser intimado o devedor poderá apresentar embargos à execução, no prazo de quinze dias, independentemente de garantia do juízo.

b) ação de execução, sendo que ao ser citado o devedor poderá apresentar embargos à execução, no prazo de quinze dias, independentemente de garantia do juízo.

c) ação de execução, sendo que ao ser citado o devedor poderá apresentar embargos à execução, no prazo de quinze dias, após a garantia do juízo.

d) cumprimento de sentença, sendo que ao ser intimado o devedor poderá apresentar impugnação, no prazo de quinze dias, com a garantia do juízo.

e) ação de execução, sendo que ao ser citado o devedor poderá apresentar impugnação no prazo de quinze dias, após a garantia do juízo.



GABARITO

1. C
2. C
3. E
4. C
5. B

